課程名稱：刑法刑法31

00:00:01 - 00:00:04
好，我們今天倒數的兩回，

00:00:04 - 00:00:05
剩四堂嘛，

00:00:05 - 00:00:06
對不對？

00:00:06 - 00:00:06
今天兩堂，

00:00:06 - 00:00:07
下禮拜兩堂。

00:00:07 - 00:00:08
我們刑法就結束了，

00:00:08 - 00:00:10
所以過得還蠻快的，

00:00:10 - 00:00:11
這34堂啊，

00:00:11 - 00:00:12
我們一個禮拜幾乎都上一次嘛，

00:00:12 - 00:00:15
所以大概我覺得過得還蠻快的，

00:00:15 - 00:00:17
那這邊就跟同學講說，

00:00:17 - 00:00:19
前面的進度記得要複習，

00:00:19 - 00:00:20
真的，

00:00:20 - 00:00:21
不然的話，

00:00:21 - 00:00:22
過了幾個月之後，

00:00:22 - 00:00:23
你前面就一片空白，

00:00:23 - 00:00:24
真的是這樣子。

00:00:25 - 00:00:25
好，

00:00:25 - 00:00:28
我們來看到403頁這邊的第14章，

00:00:28 - 00:00:29
財產犯罪。

00:00:29 - 00:00:33
我們會利用最後四堂課的時間來跟各位講財產性質的犯罪。

00:00:33 - 00:00:34
那財產的犯罪啊，

00:00:34 - 00:00:36
當然就國考來說，

00:00:36 - 00:00:37
它也是向來的熱區，

00:00:38 - 00:00:39
向來是這樣子。

00:00:39 - 00:00:40
應該這樣說，

00:00:40 - 00:00:41
以刑法這課來講，

00:00:42 - 00:00:46
各個單元之間它冷門跟熱門的程度不會落差到那麼大。

00:00:46 - 00:00:48
像比如說以刑訴來講就不，

00:00:48 - 00:00:49
就不一樣。

00:00:49 - 00:00:50
你想

00:00:50 - 00:00:52
私律二式的刑訴

00:00:53 - 00:00:55
熱門的區塊就是固定那些。

00:00:55 - 00:00:57
像刑訴這個科目

00:00:57 - 00:00:59
其實它很少會考你什麼什麼抗告啊

00:00:59 - 00:01:00
什麼那種東西,

00:01:00 - 00:01:01
幾乎不會嘛,

00:01:01 - 00:01:01
對不對？

00:01:02 - 00:01:02
可是刑法的話,

00:01:03 - 00:01:06
除了一些比較少數的冷門單元，考試幾乎不會出之外,

00:01:06 - 00:01:08
其他的單元考試中出現的機率,

00:01:09 - 00:01:10
其實不會落差到那麼大。

00:01:10 - 00:01:13
財產犯罪是在整個

00:01:14 - 00:01:15
刑法分則當中,

00:01:16 - 00:01:19
出現的機率稍微比其他罪章再高一點點的那個單元,

00:01:20 - 00:01:20
所以這個單元呢,

00:01:20 - 00:01:21
同學一定要熟。

00:01:22 - 00:01:22
那我們一開始啊,

00:01:23 - 00:01:24
在講財產犯罪的條文之前,

00:01:24 - 00:01:25
我們這裡呢,

00:01:25 - 00:01:26
先來看到404頁,

00:01:27 - 00:01:28
我們來看到財產犯罪的分類。

00:01:29 - 00:01:30
關於財產犯罪的分類呢,

00:01:31 - 00:01:33
403頁這個更大的圖,

00:01:33 - 00:01:34
我們大致上可以看一下。

00:01:36 - 00:01:37
最大的分類，

00:01:38 - 00:01:40
我們可以分取得罪跟毀損罪，

00:01:40 - 00:01:41
但那個分類很簡單，

00:01:41 - 00:01:42
我們重點不在這邊。

00:01:43 - 00:01:43
我們的重點呢，

00:01:43 - 00:01:46
在後面個別財產跟整體財產的犯罪。

00:01:47 - 00:01:47
也就是啊，

00:01:48 - 00:01:50
在取得財產的犯罪當中，

00:01:50 - 00:01:52
我們可以把取得財產的犯罪呢，

00:01:53 - 00:01:56
分成個別財產還有整體財產這兩類。

00:01:57 - 00:01:57
好,

00:01:57 - 00:01:58
那什麼叫個別財產,

00:01:58 - 00:02:00
什麼叫整體財產?

00:02:00 - 00:02:00
個別財產的意思是這個犯罪啊,重點在於說,被害人他是不是喪失掉對這個特定財產的持有。

00:02:12 - 00:02:16
重點在這邊,被害人有沒有喪失掉這個對特定財產的持有。

00:02:17 - 00:02:23
至於這個被害人是不是因此他的總財產有增加或減少，這個不重要，這個叫做個別財產的犯罪。

00:02:27 - 00:02:29
所以顧名思義啊，整體財產的犯罪是什麼呢？

00:02:31 - 00:02:38
整體財產的犯罪，重視的就不是說被害人他是不是有喪失這某一個財產的持有，不是。

00:02:38 - 00:02:40
整體財產的犯罪，

00:02:40 - 00:02:42
重點反而在於說呢，

00:02:42 - 00:02:43
被害人他的總財產

00:02:43 - 00:02:46
是不是有因為這一次的交易

00:02:46 - 00:02:47
而變得更少，

00:02:47 - 00:02:50
這個叫做整體財產的犯罪。

00:02:50 - 00:02:55
好，所以我這邊舉個例子哈，像比如說典型的個別財產的犯罪，像竊盜罪。

00:02:56 - 00:02:59
竊盜罪沒有疑問，他一定是侵佔他人財產的犯罪。

00:03:01 - 00:03:03
絕對哈，沒有疑問。

00:03:03 - 00:03:03
他是侵佔他人財產的犯罪。

00:03:03 - 00:03:05
所以我們講什麼叫竊取。

00:03:05 - 00:03:07
這個定義我想同學都很熟了。

00:03:07 - 00:03:09
竊取我們指什麼呢？

00:03:09 - 00:03:13
行為人未經他人同意，破壞他人持有，竊取離自己的持有，這個叫竊取。

00:03:14 - 00:03:15
沒有錯哈，從這個定義來看。

00:03:15 - 00:03:20
未經他人同意，破壞他人持有，竊取離自己的持有，他就叫做竊取。

00:03:21 - 00:03:25
至於這個被害人是不是因此而總財產上有所減損。

00:03:26 - 00:03:28
這個在竊盜罪的成立來說，並不重要。

00:03:29 - 00:03:29
這個叫做個別財產的概念。

00:03:31 - 00:03:36
好，我舉一個例子哈，來凸顯個別財產它的重點在哪裡。

00:03:36 - 00:03:38
好幾年前，我在網路上我看到一個新聞。

00:03:38 - 00:03:40
這一則新聞大概是說哈。

00:03:42 - 00:03:44
就是有個家長帶著小孩在路上。

00:03:44 - 00:03:48
小孩看到路人的機車上面掛了一個很可愛的玩偶。

00:03:48 - 00:03:50
小孩就很想要那個玩偶。

00:03:50 - 00:03:55
那媽媽想把小孩帶走，但小孩一直在鬧，就是沒有那個玩偶，玩偶他不情願。

00:03:55 - 00:03:56
然後這個媽媽也很無奈。

00:03:56 - 00:03:59
所以這個媽媽呢,就把那個機車裡的玩偶就拿走了。

00:04:00 - 00:04:00
對就偷走那個玩偶

00:04:00 - 00:04:00
然後啊

00:04:00 - 00:04:00
在那個機車的置物箱

00:04:04 - 00:04:04
就是那個前面那個置物來裡面

00:04:05 - 00:04:07
好像是塞的1000塊吧

00:04:07 - 00:04:09
然後留了一個字條給車主說對不起了

00:04:09 - 00:04:12
這個玩偶當作我跟你買，1000塊給你應該夠

00:04:12 - 00:04:14
我小孩真的很喜歡你這個玩偶

00:04:14 - 00:04:18
以前的社會新聞，七八年前吧

00:04:18 - 00:04:18
真的發生過這樣案例

00:04:18 - 00:04:21
那這個案例我看到就想說這不是我上課會舉的例子嗎

00:04:22 - 00:04:23
這個案例當中

00:04:23 - 00:04:26
我們要談的不是這個媽媽的人品好不好的問題

00:04:26 - 00:04:26
那不是重點

00:04:26 - 00:04:28
我們要講的是刑法當中的問題

00:04:29 - 00:04:30
在刑法當中

00:04:31 - 00:04:32
這個案例

00:04:32 - 00:04:36
你說這個被害人他的總財產有沒有減少

00:04:37 - 00:04:37
其實沒有

00:04:37 - 00:04:38
對不對？

00:04:38 - 00:04:39
一個八爪大的玩偶

00:04:40 - 00:04:40
你說多少錢啊？

00:04:41 - 00:04:42
應該幾百塊吧

00:04:43 - 00:04:43
對吧？

00:04:43 - 00:04:43
應該幾百塊吧

00:04:43 - 00:04:45
應該不會超過1000吧

00:04:46 - 00:04:48
我買那個灰色的吉娃娃那麼大隻

00:04:48 - 00:04:50
那個算貴，那個700多塊

00:04:50 - 00:04:50
對啊

00:04:50 - 00:04:53
那個那個700多塊算還蠻貴的

00:04:53 - 00:04:56
我買給我們集訓班，然後後來集訓結束吧，帶到研究所

00:04:57 - 00:04:59
所以一個八爪大的玩偶

00:04:59 - 00:05:02
應該頂多兩三百塊算貴的吧

00:05:02 - 00:05:02
差不多那個價錢

00:05:02 - 00:05:05
所以這個媽媽塞的1000塊給車主

00:05:05 - 00:05:07
車主就經濟上來說

00:05:07 - 00:05:08
他絕對有賺

00:05:09 - 00:05:10
可是竊盜罪的重點

00:05:11 - 00:05:12
並不在被害人是賺還是賠

00:05:12 - 00:05:13
不是

00:05:13 - 00:05:14
因為你要想嘛

00:05:14 - 00:05:17
你買這個玩偶你就是買來用、買來觀賞的

00:05:17 - 00:05:19
你不是買來賣的嘛

00:05:19 - 00:05:21
所以這一次的竊盜

00:05:21 - 00:05:24
你是不是因此而受有總體財產上的減少

00:05:24 - 00:05:25
那根本就不重要

00:05:25 - 00:05:28
也就是說這個案例當中雖然被害人他賺的沒有錯

00:05:29 - 00:05:31
可是他終究喪失對這個玩偶的持有

00:05:32 - 00:05:34
所以行為人會成立竊盜罪

00:05:34 - 00:05:37
所以這個就是個別財產的犯罪，它的判斷重點

00:05:38 - 00:05:38
好

00:05:38 - 00:05:41
那所以相對的整體財產的犯罪是這樣

00:05:43 - 00:05:44
整體財產的犯罪

00:05:44 - 00:05:49
我們就不會只看說被害人是不是喪失了對某個財產的持有

00:05:49 - 00:05:50
不會

00:05:50 - 00:05:52
整體財產的犯罪

00:05:52 - 00:05:54
我們看的重點是在於說

00:05:56 - 00:05:59
被害人他的總財產有沒有因為

00:06:00 - 00:06:02
這一次的交易，而有所減少，這個叫做整體財產的犯罪。

00:06:05 - 00:06:08
好，我講一個在商業上常會起糾紛的案例，這個也是真實社會發生過的，我在網路上也有看過。

00:06:12 - 00:06:16
這個現在10月嘛，下個月1111雙11購物節。

00:06:17 - 00:06:19
這個節日好像也是最近10年才有的吧。

00:06:19 - 00:06:21
我記得小時候沒這種東西吧。

00:06:21 - 00:06:25
我記得雙11好像最早叫什麼光棍節，對不對？

00:06:25 - 00:06:27
最早是這個中國來的節日嘛。

00:06:27 - 00:06:29
後來為什麼會變購物節，我也不知道啊。

00:06:29 - 00:06:33
反正下個月就是會有一波那個電商的促銷。

00:06:34 - 00:06:34
好。

00:06:34 - 00:06:36
那假設是這樣啊。

00:06:36 - 00:06:39
有家親，你家附近有一家電器行。

00:06:39 - 00:06:42
這家電器行，它賣的一臺4K電視。

00:06:43 - 00:06:47
這個4K電視啊，它的原價是19999。

00:06:47 - 00:06:52
其實這一臺電視從它上市以來的價格呢，一直都是19999。

00:06:53 - 00:06:53
但它一直賣得不好。

00:06:54 - 00:06:56
於是這個電器行老闆突發奇想。

00:06:56 - 00:06:59
他在雙11的時候，突然呢，老闆他說：

00:06:59 - 00:07:01
有現實優惠。

00:07:01 - 00:07:03
說我們現在雙11的現實優惠啊，

00:07:04 - 00:07:06
這一臺電視原價21999。

00:07:07 - 00:07:10
雙11期間呢，限時特惠19999。

00:07:11 - 00:07:11
好。

00:07:12 - 00:07:13
有個阿呆不知道去買了。

00:07:14 - 00:07:15
結果買來之後啊。

00:07:15 - 00:07:18
他後來偶然從那個Google的街景才發現。

00:07:18 - 00:07:19
哎不對耶，這臺電視以前就19999哎。

00:07:21 - 00:07:23
他根本沒有什麼21999這個價格，從來就沒有。

00:07:24 - 00:07:25
也就是他被騙了。

00:07:26 - 00:07:28
這個案例當中，請問一點會不會成立詐欺罪？

00:07:29 - 00:07:29
讓你去。

00:07:30 - 00:07:30
要想啊。

00:07:31 - 00:07:33
這個案例當中，你說被害人有沒有被騙？

00:07:33 - 00:07:34
有。

00:07:34 - 00:07:35
被害人絕對被騙了，這個沒有問題。

00:07:36 - 00:07:38
可是問題在哪裡？

00:07:38 - 00:07:40
對，雖然被害人被騙了。

00:07:40 - 00:07:43
可是被害人的財產有減少嗎？

00:07:44 - 00:07:45
其實沒有，對不對？

00:07:45 - 00:07:47
被害人他是怎麼樣？

00:07:47 - 00:07:49
花了19999。

00:07:49 - 00:07:50
然後買到什麼東西？

00:07:50 - 00:07:54
市價也差不多是19999的電視。

00:07:54 - 00:07:56
哎呀，他哪裡又產損哎。

00:07:56 - 00:07:57
完全沒有嘛，對不對？

00:07:57 - 00:08:00
所以這樣案例當中，對，沒有錯，被害人。

00:08:00 - 00:08:00
被騙了，可是他的財產並沒有因為這一次的交易而有所減少

00:08:05 - 00:08:08
所以我們會說呢，行為人不成立詐欺罪

00:08:09 - 00:08:11
這就是所謂整體財產的概念，知道吧

00:08:12 - 00:08:13
所以這兩者的差別就在這邊哈

00:08:15 - 00:08:19
個別財產，我們只問被害人有沒有喪失這個財產的持有

00:08:19 - 00:08:26
而整體財產呢,我們也只問,被害人財產有沒有因為這一次的交易而有所減少

00:08:27 - 00:08:28
好,請是我們來看到關號三號,例外這邊

00:08:31 - 00:08:37
來,例外這裡,第一點,貨幣作為行為客體的時候,會不會有例外呢

00:08:37 - 00:08:39
當然我們這邊講的是通用貨幣啦

00:08:40 - 00:08:41
這一種案例是這樣子

00:08:42 - 00:08:45
因為我們講竊盜罪，它是一個個別財產的犯罪

00:08:45 - 00:08:49
所以我們延伸下來可能會產生一個類似這樣的問題喔，好，你們想

00:08:52 - 00:08:55
假設，我突然需要零錢，突然需要零錢

00:08:56 - 00:09:00
比如說，比如說什麼時候，停車場的繳費機

00:09:00 - 00:09:01
對，停車場的繳費機

00:09:02 - 00:09:07
像我每次去中立班上課，上課前，我都要先確保我的皮夾裡面有足夠的百鈔

00:09:08 - 00:09:10
因為我每次去那邊，他那個繳費機很爛

00:09:11 - 00:09:12
他不能用悠遊卡什麼的

00:09:12 - 00:09:13
他就只吃現金

00:09:14 - 00:09:17
而且他只吃100塊跟零錢，500塊1000塊他不吃哦

00:09:17 - 00:09:22
所以我每次去中壢辦事前，都要先確認我有足夠的零錢可以付停車費。

00:09:23 - 00:09:26
我記得有一次就是零錢不夠，我還跟經理借錢。

00:09:27 - 00:09:29
對，我還跟經理借錢，我跟經理說，你借我200好不好？

00:09:30 - 00:09:32
後來跟經理說不對，你要借我300。

00:09:32 - 00:09:36
雖然停車費只有160，但我怕其中有一張100塊這個機器會無法辨識。

00:09:36 - 00:09:38
後來還好我有多借100

00:09:38 - 00:09:40
因為真的有一張100塊太爛，那個機器不吃

00:09:40 - 00:09:41
我還真的遇過這樣的情況

00:09:42 - 00:09:43
好，那假設

00:09:44 - 00:09:45
我突然要去用那個繳費機

00:09:46 - 00:09:48
可是我發現我沒有零錢啊

00:09:48 - 00:09:50
經理人又不在

00:09:50 - 00:09:54
所以呢,我就趁著經理不在的時候,偷偷打開他的皮夾

00:09:54 - 00:09:59
拿走裡面的五張100塊,然後塞一張500的紙鈔進去

00:09:59 - 00:10:00
這樣裡

00:10:00 - 00:10:00
的情形，我有沒有權利構成竊盜罪，這種私自找零的情況？

00:10:06 - 00:10:09
如果你照原本個別財產的思維來講，我確實破壞了我們中立班的經理對那五張100塊的持有，而我呢，也確實建立了自己的持有，沒錯。

00:10:17 - 00:10:20
所以如果照原本那個思維邏輯來看，我會不會成立竊盜罪？

00:10:21 - 00:10:22
會耶，對不對，我會成立。

00:10:22 - 00:10:24
可是我們接著會進一步說，

00:10:24 - 00:10:28
不，不對呀，通用貨幣它本來就是一種交易的媒介。

00:10:29 - 00:10:32
到底是那一張500，還是那五張100，有差嗎？

00:10:32 - 00:10:33
當然不重要，對不對？

00:10:33 - 00:10:35
所以後來的學者怎麼說，我們來看一下405頁這邊。

00:10:37 - 00:10:41
多數的學者參考的是德國學者諾克信的那個思維，叫做貨幣價值思維，你看到括號這邊哦。

00:10:44 - 00:10:47
這裡說貨幣它是一種純粹的價值載體。

00:10:47 - 00:10:52
它的價值就在貨幣所蘊含的價值總額上面,也就是僅僅是交易價值。

00:10:53 - 00:10:55
所以當貨幣作為行為課題的時候,我們要觀察的對象呢,

00:10:57 - 00:10:59
就從這個物的本體,

00:10:59 - 00:11:01
轉到它的,經濟價值上面。

00:11:02 - 00:11:03
所以來，括號三你看哈。

00:11:04 - 00:11:05
他用到本案的話呢，

00:11:05 - 00:11:10
請問一人，他的本案的行為課題，就不再是有體的金錢了，而是什麼呢？

00:11:11 - 00:11:14
就是錢幣所體現的無體價值。

00:11:15 - 00:11:17
所以這樣的案例私自找零案例，我們注意處理方式喔。

00:11:19 - 00:11:21
行為人並不是沒有竊取喔，他有竊取喔，只是怎麼樣？

00:11:22 - 00:11:23
你還看到倒數第二行。

00:11:25 - 00:11:30
行為人對那些錢的確額，並不具有所有意圖。

00:11:30 - 00:11:31
所有意圖。

00:11:31 - 00:11:32
他用這個方向來解釋，知道嗎？

00:11:32 - 00:11:36
行為人對那個價值總額，並不具有所有的意圖哈，好，所以這個是我們講貨幣作為行為課題，這個價值總額理論。

00:11:41 - 00:11:43
好，所以貨幣它會是例外哈。

00:11:43 - 00:11:44
接下來406頁，那如果是其他的替代物呢？

00:11:50 - 00:11:51
這邊的其他替代物哈，主要是指那個種類物，主要是指種類物。

00:11:55 - 00:11:56
來，什麼叫種類物哈？

00:11:59 - 00:11:59
呃,

00:12:00 - 00:12:00
當你去買

00:12:01 - 00:12:02
應該這樣說哈

00:12:03 - 00:12:05
當你去買新品的時候

00:12:06 - 00:12:09
不管是什麼東西,買衣服,買電器,買食品也好

00:12:09 - 00:12:12
當你買的東西是新品的時候

00:12:12 - 00:12:14
而且它是一個標準化製作的商品的時候

00:12:15 - 00:12:17
那個在民法上叫做種類之債

00:12:17 - 00:12:18
這個你們應該聽過吧，應該有概念哈

00:12:19 - 00:12:23
不對，韓社同學是考公的，沒有學過民法

00:12:23 - 00:12:25
我講一下什麼叫做種類之債

00:12:25 - 00:12:28
當你去買，比如說買什麼東西

00:12:28 - 00:12:30
比如說買顯示卡

00:12:30 - 00:12:31
好的，買那個電腦的顯示卡

00:12:32 - 00:12:37
當你跟賣電腦的老闆講說，我要一張5070微星的白卡

00:12:38 - 00:12:39
好，當你跟老闆這樣講的時候

00:12:39 - 00:12:42
老闆就會跟你說呢，好，那你等我一下

00:12:42 - 00:12:46
他就會去拿這一張符合你要求的那個卡出來給你

00:12:46 - 00:12:49
你有沒有說你要是序號多少多少的那一張

00:12:49 - 00:12:51
沒有，對不對，這一種叫做種類之債，瞭解嗎

00:12:52 - 00:12:53
或者比如說你去買蘋果

00:12:54 - 00:12:56
你去買蘋果的時候，你只會跟老闆說，老闆我要五顆蘋果

00:12:57 - 00:12:59
拿五顆，你沒有講嘛

00:12:59 - 00:13:00
不會指

00:13:00 - 00:13:04
那個籃子跟老闆講說，老闆，我要那個左上角那顆，右上角倒數第二顆

00:13:04 - 00:13:05
不會嘛

00:13:05 - 00:13:05
你只會說五顆嘛

00:13:05 - 00:13:09
這一種你只有說物的種類，而沒有指定要哪一個的

00:13:09 - 00:13:11
這一種叫做種類之債

00:13:11 - 00:13:13
所以我說，在一般的這種商品買賣

00:13:14 - 00:13:16
只要是新品而不是那種客製化產品的

00:13:16 - 00:13:19
基本上那個都叫做種類之債

00:13:19 - 00:13:21
在種類之債當中啊

00:13:21 - 00:13:22
民法的規定是說

00:13:23 - 00:13:27
債務人，他有義務的，要給付品質中等之物，品質中等之物

00:13:28 - 00:13:33
所以呢,當你去買蘋果的時候,老闆呢,照理說就應該挑那個一般的蘋果給你

00:13:33 - 00:13:35
不應該挑最好的,也不應該挑最爛的

00:13:35 - 00:13:37
這個叫做品質中等之物

00:13:37 - 00:13:39
好,那假設,有一天是這樣

00:13:40 - 00:13:44
你突然超想吃蘋果,好像什麼癮犯了,超想吃蘋果,不吃很痛苦

00:13:45 - 00:13:47
這時候，你經過水果店門口

00:13:48 - 00:13:50
你看到裡面放了一堆蘋果

00:13:50 - 00:13:51
老闆又不在，但你真的超想吃

00:13:51 - 00:13:53
你五分鐘也等不了了

00:13:54 - 00:13:56
於是，你看嘛，比如說他寫說蘋果一顆50塊

00:13:57 - 00:13:58
那你就想說呢

00:13:59 - 00:14:00
我真的

00:14:00 - 00:14:00
我想吃，我等不及老闆回來了。

00:14:02 - 00:14:03
於是你也也很乖吼，你就去那個水果籃裡面的，你就真的撈了那五顆品質差不多中等的水果。

00:14:09 - 00:14:11
然後你就給老闆250，你就離開了。

00:14:11 - 00:14:15
這樣的情況，可不可以認為說你也不全你先撈稅，說反正種類物嘛，跟貨幣差不多嘛。

00:14:18 - 00:14:22
到底是哪五顆有差嗎？我挑的也是中等的啊，又沒有違反民法的規定，可以這樣說嗎？

00:14:23 - 00:14:26
來這裡吼，多數說的說法是不行。

00:14:26 - 00:14:34
多數說認為說，貨幣價值思維，我們就只能用在貨幣上面，沒有辦法擴張到其他的種類物。

00:14:35 - 00:14:41
因為想像上是這樣啦，你把這個貨幣價值思維擴張到其他的種類物的話，那個擴下去沒完沒了，知道嗎？

00:14:41 - 00:14:46
所以多數說呢，會認為說這個東西只能用在準禁物當中吼。

00:14:47 - 00:14:50
好，那麼我們來看到下面這個財產犯罪的分類。

00:14:51 - 00:14:51
下面這個圖。

00:14:52 - 00:14:54
這個圖是引自蔡聖偉老師的文章。

00:14:54 - 00:15:00
那你看哦，在這個圖當中吼，個別財產犯罪的典型。

00:15:00 - 00:15:04
我們來看像什麼呢？竊盜、搶奪、侵佔，這個都是個別財產的典型。

00:15:06 - 00:15:08
竊盜、搶奪、侵佔，而整體財產的典型呢？

00:15:10 - 00:15:14
詐欺、自動設備的詐欺、恐嚇取財、背信、重利，這些是整體財產的犯罪。

00:15:17 - 00:15:20
所以你看哦，有兩類有點類似的犯罪。

00:15:22 - 00:15:23
可是他們的分類是不一樣的哦。

00:15:24 - 00:15:27
搶盜，那是甚麼犯罪？

00:15:27 - 00:15:28
個別財產。

00:15:29 - 00:15:32
而跟他類似的恐嚇取財，那是甚麼財產？

00:15:33 - 00:15:34
整體財產，不一樣喔。

00:15:35 - 00:15:36
所以我舉個例子啊，這個東西以後也許有機會再說。

00:15:39 - 00:15:41
但我不確定，我怕忘記，我現在先講沒關係。

00:15:43 - 00:15:44
我們講喔。

00:15:44 - 00:15:46
搶奪跟恐嚇取財，趙通說的說法。

00:15:47 - 00:15:51
都是行為人，用某種惡害，使被害人做財產上的處分。

00:15:53 - 00:15:54
可是差別在哪裡？

00:15:54 - 00:15:55
強度不一樣。

00:15:56 - 00:15:58
搶盜的惡害，會讓被害人無法抗拒。

00:15:58 - 00:16:00
恐嚇取財，

00:16:00 - 00:16:00
到這個程度。

00:16:00 - 00:16:00
所以喔，如果我跟我的鄰居講說，你不給我錢，我就放火燒你家。

00:16:07 - 00:16:08
這個會是搶盜。

00:16:09 - 00:16:11
因為放火燒鄰居家，那會威脅到他人身安全嘛，所以這個叫強盜。

00:16:13 - 00:16:17
那如果是跟鄰居講說，你不給我錢，我就刺破你的汽車輪胎。

00:16:18 - 00:16:19
這個叫恐嚇取財，大家有感覺吧。

00:16:19 - 00:16:21
惡害的強度不一樣，好。

00:16:22 - 00:16:25
那我來講一種案例啊，叫做強取地約。

00:16:26 - 00:16:29
假設我有一臺，這個以後可能又有機會講到了，沒關係。

00:16:29 - 00:16:32
假設，我有一臺那個模型飛機。

00:16:32 - 00:16:35
這一臺模型飛機的市價大概是3000塊。

00:16:35 - 00:16:36
但我看膩了，我不想要了。

00:16:37 - 00:16:41
我就問我的鄰居說，要不要買，賣你2500就好。

00:16:42 - 00:16:46
那鄰居婉拒了，鄰居說，你的模型是很漂亮沒有錯，可是我沒有收集的習慣啊。

00:16:46 - 00:16:49
買回家還要顧，還要打蠟什麼的，麻煩，我也不知道放在哪。

00:16:50 - 00:16:52
這個你賣給別人吧，鄰居就這樣說。

00:16:53 - 00:16:57
如果這個時候，我接著跟鄰居說，你確定你不買嗎？

00:16:58 - 00:16:59
2500很便宜喔。

00:16:59 - 00:17:00
你要不要考慮看看？

00:17:01 - 00:17:03
你不買的話，我這邊有一個尖的東西喔。

00:17:03 - 00:17:08
你不買的話，我就去樓下，看看到底是我這個東西一，還是你的輪胎一，要不要試試看？

00:17:09 - 00:17:10
鄰居聽得很緊張啊。

00:17:11 - 00:17:13
這是什麼惡霸鄰居逼人家買模型飛機喔。

00:17:13 - 00:17:14
這買買買。

00:17:15 - 00:17:17
這樣的情況來，我會不會成立恐嚇取財罪？

00:17:19 - 00:17:21
恐嚇取財是整體財產的犯罪喔。

00:17:22 - 00:17:23
整體財產要怎麼樣？

00:17:24 - 00:17:27
被害人的財產有因為這次的交易而有所減損，這個才算喔。

00:17:29 - 00:17:30
所以我等於是什麼？

00:17:30 - 00:17:35
逼著鄰居用2500塊買下我市價3000塊的模型飛機。

00:17:36 - 00:17:38
鄰居的總財產有沒有減損？

00:17:38 - 00:17:39
沒有耶。

00:17:39 - 00:17:40
反而增加耶，對不對？

00:17:40 - 00:17:40
反而增加。

00:17:41 - 00:17:43
所以我會成立恐嚇取財罪？

00:17:43 - 00:17:43
不會。

00:17:44 - 00:17:45
但這種案例你要注意喔。

00:17:46 - 00:17:48
雖然不成立恐嚇取財沒有錯，但不會是無罪。

00:17:49 - 00:17:50
至少會有什麼罪？

00:17:51 - 00:17:52
會有強制罪。

00:17:52 - 00:17:53
瞭解吧？

00:17:53 - 00:17:54
這種案例至少會有強制罪。」好。

00:17:54 - 00:17:57
所以你會發現，恐嚇取財，它既然是一種整體財產的犯罪。

00:17:58 - 00:18:00
所以在這一種強制

00:18:00 - 00:18:00
強勢地勒索的情形

00:18:00 - 00:18:00
而且

00:18:02 - 00:18:06
我講的強勢勒索不是那種黑道逼著人家去買什麼兄弟茶那一種，那個不算喔

00:18:06 - 00:18:08
因為那一種被害人一定有損失，知道嗎？

00:18:09 - 00:18:11
那什麼破爛茶也賣你一包5000塊那一種，那種不算。

00:18:11 - 00:18:12
那個一定有損失，我講的是強勢地約。

00:18:13 - 00:18:16
而且那個地約的價格可能是符合市價的，瞭解吧？

00:18:17 - 00:18:20
這一種情況就不會去論恐嚇取財罪喔。

00:18:20 - 00:18:21
好

00:18:22 - 00:18:24
接下來我們來看第二組分類，取得財物罪還有

00:18:26 - 00:18:29
這個取財罪還有得利罪

00:18:29 - 00:18:32
這一組分類也是我們要講的

00:18:32 - 00:18:33
取財罪跟得利罪

00:18:33 - 00:18:36
因為我跟你們說，這一組分類食物永遠沒有在認真看待

00:18:37 - 00:18:42
有些做過食物的同學可能會想說，怎麼會這樣判斷，我們食物都不這樣做的

00:18:42 - 00:18:44
那我先跟你們說，食物的判斷是錯的

00:18:44 - 00:18:48
因為食物對很多實體法的概念都是覺得差不多就好

00:18:48 - 00:18:51
我常跟同學講，我們學法律你不能覺得差不多就好

00:18:52 - 00:18:53
一就是一，二就是二

00:18:53 - 00:18:55
你不能有那種差不多的心態

00:18:55 - 00:18:57
你覺得差不多就好，那你法律就學不好，知道嗎

00:18:57 - 00:18:58
好，我們來看一下喔

00:19:00 - 00:19:00
第二點

00:19:00 - 00:19:03
這邊，取得罪還有毀損罪，我們這邊講取財罪跟得利罪

00:19:05 - 00:19:10
我們刑法當中的財產犯罪啊，大部分都是所謂的取財罪

00:19:10 - 00:19:12
所謂取財罪的意思是

00:19:13 - 00:19:18
這種犯罪所觸發的是行為人取得了他人物質體的財產

00:19:18 - 00:19:21
這一種我們叫做取財罪

00:19:21 - 00:19:23
行為人取得他人實體的財產，這一種的話呢，我們叫做取財罪

00:19:26 - 00:19:27
所以像比如說

00:19:29 - 00:19:32
一般我們講財產犯罪，詐欺、竊盜等等

00:19:32 - 00:19:33
他的處罰都是以取財為主

00:19:34 - 00:19:36
那麼我們在刑法分則當中呢

00:19:36 - 00:19:41
有少數的犯罪，他有額外處罰得利的情形

00:19:42 - 00:19:43
什麼叫得利呢？

00:19:43 - 00:19:49
得利指的是這種犯罪，我們處罰的是行為人獲得財產上的利益

00:19:49 - 00:19:50
這一種叫做得利

00:19:51 - 00:19:52
先講

00:19:52 - 00:19:55
我們刑法有罰得利的犯罪不多

00:19:55 - 00:19:56
三大類

00:19:56 - 00:19:58
那個照條文順序來講

00:19:58 - 00:19:59
強盜

00:19:59 - 00:20:00
搶奪

00:20:00 - 00:20:00
詐欺

00:20:01 - 00:20:02
還有恐嚇

00:20:02 - 00:20:03
三大類

00:20:03 - 00:20:04
強盜詐欺恐嚇

00:20:04 - 00:20:07
這邊的詐欺是廣義的說法，包含自動設備系列

00:20:08 - 00:20:08
知道嗎

00:20:08 - 00:20:10
強盜詐欺恐嚇

00:20:10 - 00:20:13
這三類的犯罪,才有處罰得利,其他沒有喔

00:20:13 - 00:20:15
其他都是非法取財喔

00:20:16 - 00:20:16
好,那我們講了

00:20:17 - 00:20:18
什麼叫取財

00:20:19 - 00:20:22
行為人有得到實體的財產，這個叫取財

00:20:22 - 00:20:23
那什麼叫得利

00:20:23 - 00:20:28
行為人只有獲得財產上的利益，這個叫做得利

00:20:28 - 00:20:30
所以我們講一個原則

00:20:30 - 00:20:30
好

00:20:30 - 00:20:35
當行為人有獲得實體財產的時候，我們認定的就是取財罪

00:20:36 - 00:20:37
得利罪什麼時候用？

00:20:37 - 00:20:40
我們把得利罪當作是一個補充性質的規定

00:20:40 - 00:20:41
得利罪什麼時候用？

00:20:42 - 00:20:48
只有當行為人沒有取得實體財產的時候，我們才會論得利，知道嗎？

00:20:48 - 00:20:50
我們大概是先記得這個原則

00:20:51 - 00:20:52
所以我們來看到407頁這邊

00:20:53 - 00:20:54
來，括號一這個案例

00:20:55 - 00:21:04
甲在網路上販售一個泡水的手機，然後用這個相當遜色的價格跟對方完成交易，而且使用面交的方式

00:21:04 - 00:21:06
這個案例，我們叫做詐欺取財

00:21:06 - 00:21:09
沒有疑問，因為雙方是一手交錢，一手交貨

00:21:09 - 00:21:10
好

00:21:10 - 00:21:10
可是喔

00:21:11 - 00:21:13
如果這一切變成是另外一種情形，括號二

00:21:15 - 00:21:16
這邊講轉帳匯款,我們不要講那麼麻煩

00:21:16 - 00:21:19
我們講現在更常見的方式,比如說我把這個泡過水的手機

00:21:19 - 00:21:23
謊稱它是正常的手機,賣給同學,那我們約在補習班面交

00:21:24 - 00:21:24
面

00:21:24 - 00:21:25
交的時候啊

00:21:25 - 00:21:25
因為

00:21:25 - 00:21:27
同學想說，那個現金要去提很麻煩

00:21:27 - 00:21:30
所以同學說，那老師我當場用網銀轉帳給你，好不好

00:21:30 - 00:21:31
我說沒問題啊

00:21:31 - 00:21:34
所以同學呢，就當場拿出他的手機，用網銀的App轉帳給我

00:21:34 - 00:21:35
那我看到錢收到了

00:21:35 - 00:21:37
但事實上呢,我賣給同學的是一次泡過水的爛手機

00:21:37 - 00:21:37
這樣

00:21:37 - 00:21:38
的案例

00:21:38 - 00:21:39
我認為叫詐欺什麼罪

00:21:39 - 00:21:39
不是

00:21:39 - 00:21:40
取財喔

00:21:41 - 00:21:42
得利喔

00:21:42 - 00:21:43
這時候叫做詐欺得利

00:21:44 - 00:21:44
這也是食物都搞錯的地方

00:21:45 - 00:21:46
我跟你們講，食物都沒有在認真區分這個東西

00:21:46 - 00:21:46
轉

00:22:00 - 00:22:01
怎麼會是取財？

00:22:01 - 00:22:03
轉帳匯款一定是得利。

00:22:03 - 00:22:05
知道吧，一定是得利。

00:22:05 - 00:22:09
因為要拿到實體的現金，那個才叫物的交付嘛。

00:22:10 - 00:22:11
對不對，339寫得清楚啊。

00:22:12 - 00:22:14
實體物的交付，那個才是第一項。

00:22:15 - 00:22:19
那如果是這一種轉帳匯款，或者是什麼電子支付的，你要知道啊。

00:22:21 - 00:22:23
我轉了1萬塊到你的帳戶。

00:22:24 - 00:22:25
你沒有得到錢呢。

00:22:26 - 00:22:27
我轉1萬塊到你的帳戶。

00:22:28 - 00:22:31
你得到的好處是帳戶總額的增加。

00:22:32 - 00:22:42
而帳戶總額的增加這件事，在民法的觀點來說，這叫做你對銀行基於消費寄託契約的債權額增加了。

00:22:42 - 00:22:44
它只是一種債權，知道嗎？

00:22:44 - 00:22:47
它不是一個實體的物，它只是一種債權。

00:22:47 - 00:22:51
換句話說，你在銀行就算有上百萬上千萬的存款。

00:22:52 - 00:22:54
你對銀行的存款。

00:22:55 - 00:22:57
從民法的觀點來說，你沒有物權啊。

00:22:58 - 00:22:59
你只有債權，知道嗎？

00:23:00 - 00:23:02
換句話說，如果有一天銀行倒閉了。

00:23:03 - 00:23:04
你的存款還有嗎？

00:23:04 - 00:23:05
就沒了，瞭解吧？

00:23:05 - 00:23:06
懂這意思嗎？

00:23:06 - 00:23:09
所以轉帳匯款一定是得利哦，不是取財哦。

00:23:10 - 00:23:12
你們要被食物誤導了，知道嗎？

00:23:12 - 00:23:17
從正確的實例法觀念來講，轉帳匯款那一定是得利。

00:23:17 - 00:23:22
因為取財依照條文的規定很清楚，取財要有一個實體的物的交付。

00:23:22 - 00:23:24
轉帳匯款沒有，它只是債權的改變。

00:23:24 - 00:23:25
所以那個叫做得利。

00:23:26 - 00:23:27
好，所以這個是我們一定要有的觀念喔。

00:23:28 - 00:23:29
來。

00:23:29 - 00:23:31
接著下面括號三這邊。

00:23:33 - 00:23:35
我說啊，有法得利三大類的範圍。

00:23:36 - 00:23:37
這個

00:23:40 - 00:23:44
強盜、詐欺，還有恐嚇。

00:23:44 - 00:23:44
好。

00:23:44 - 00:23:44
那假設喔。

00:23:44 - 00:23:48
我看到有一個鄰居，他的特斯拉很炫。

00:23:48 - 00:23:51
我就問我的鄰居說，那個特斯拉還蠻好看的。

00:23:51 - 00:23:55
借我開開看好不好，鄰居婉拒了。

00:23:55 - 00:23:59
鄰居心想，又不知道我的技術好不好，我把特斯拉撞爛，我又賠不起怎麼辦？

00:23:59 - 00:24:00
鄰居就不想借我開。

00:24:00 - 00:24:02
然後啊，我就拿出這個尖銳的東西，

00:24:02 - 00:24:04
我說，你真的不借我開嗎？

00:24:05 - 00:24:06
你不借我開的話,

00:24:06 - 00:24:11
我試試看，我的這個錐子印，還是你的烤漆印，要不要試試看？

00:24:11 - 00:24:13
你就怕說借你借你。

00:24:14 - 00:24:17
這樣的話，我會不會成立恐嚇取財罪？

00:24:17 - 00:24:18
346條第一項，恐嚇取財。

00:24:19 - 00:24:19
不會。

00:24:19 - 00:24:22
為什麼？因為我沒有想把這臺車據為己有嘛。

00:24:22 - 00:24:24
我暫時開一開而已，對不對？

00:24:24 - 00:24:25
所以這裡不會有恐嚇取財，

00:24:26 - 00:24:29
但是會有什麼呢？恐嚇得利。

00:24:30 - 00:24:33
這裡會轉個彎變成恐嚇得利喔。

00:24:33 - 00:24:36
使用特斯拉一個小時是不是有財產上利益？

00:24:36 - 00:24:38
有啊，那個租金你算得出來啊，對不對？

00:24:38 - 00:24:42
所以這個時候，你會發現，原本恐嚇取財罪不成立，

00:24:42 - 00:24:47
可是這一種使用的恐嚇取財，馬上會轉彎變成恐嚇得利。

00:24:48 - 00:24:50
好，那反觀竊盜呢？

00:24:52 - 00:24:56
如果是我在我鄰居沒有同意的情況之下，偷偷開他的車，

00:24:56 - 00:25:04
開完之後

00:25:04 - 00:25:23
我還幫他開回原位，

00:25:23 - 00:25:40
而且還把油加滿。

00:25:41 - 00:25:43
這樣的情況，我會成立竊盜罪嗎？

00:25:43 - 00:25:44
不會。

00:25:44 - 00:25:47
為什麼？因為我對那個車的本體沒有據為己有的意思，對吧？

00:25:48 - 00:25:49
那竊盜罪有沒有罰得利？

00:25:50 - 00:25:51
沒有，所以我是無罪的。

00:25:51 - 00:25:54
因此你會發現，為什麼很多犯罪沒有罰得利？

00:25:55 - 00:25:57
因為得利罰下去很可怕。

00:25:57 - 00:26:00
你想喔,竊盜如果有罰得利會發生什麼事?

00:26:34 - 00:26:35
好,我們這裡說,

00:26:35 - 00:26:38
除了少數的財產犯罪之外,

00:26:38 - 00:26:45
我們刑法上絕大多數那種取得財產的犯罪,條文都會規定不法所有意圖。

00:26:46 - 00:26:50
其實嚴格來講,不法所有意圖它是兩個不同的意圖,

00:26:50 - 00:26:53
不法意圖加上所有意圖，

00:26:53 - 00:26:55
它是兩個不同的東西，不法所有意圖。

00:26:55 - 00:26:57
好，那我們這裡來看到408頁。

00:26:58 - 00:27:01
這裡我們首先第一個來看，什麼叫做所有意圖呢？

00:27:02 - 00:27:08
所有意圖白話來說啊，就是指行為人想把這個東西據為己有。

00:27:08 - 00:27:10
這個叫做所有意圖，想把它據為己有。

00:27:10 - 00:27:14
那我們用法律的話來說呢，你來看到第一行這邊喔，408頁。

00:27:15 - 00:27:17
行為人對於竊取之物，

00:27:17 - 00:27:26
想要排斥原權利人的支配，而且呢，想以自己作為所有人地位自居的心態，

00:27:26 - 00:27:27
這個叫做所有意圖。

00:27:27 - 00:27:29
所以包含兩個層面喔。

00:27:30 - 00:27:33
第一個要排斥原所有人的支配，這個叫做排除的意思。

00:27:33 - 00:27:39
第二個呢，也必須要以所有人地位自居的心態，這叫做利用處分的意思。

00:27:40 - 00:27:43
這兩個都有，才算是具有所有意圖喔。

00:27:44 - 00:27:47
所以這裡說第一個，如果不具有排除的意思，

00:27:47 - 00:27:51
這就是法律所不罰的使用竊盜。

00:27:52 - 00:27:53
這個叫使用竊盜。

00:27:53 - 00:27:54
好。

00:27:54 - 00:27:56
那麼相對的，

00:27:57 - 00:27:58
另外，

00:27:58 - 00:28:00
另外一個概念，

00:28:00 - 00:28:03
那如果是不具有利用處分的意思呢，這時候啊，要論的就是毀損罪，而不是竊盜罪。

00:28:08 - 00:28:09
所以是這樣喔。

00:28:09 - 00:28:11
你拿別人的東西。

00:28:12 - 00:28:13
我們想的情況是這樣子喔。

00:28:14 - 00:28:17
你把別人的東西拿走之後，拿去毀壞。

00:28:18 - 00:28:21
比如說你偷發動鄰居的車。

00:28:21 - 00:28:23
發動之後啊，你把它開走。

00:28:24 - 00:28:28
接著呢，你開你鄰居的車去撞你家附近的山壁。

00:28:28 - 00:28:30
撞下去啊，安全氣囊爆開。

00:28:30 - 00:28:32
整個車頭爛掉，你滿足了，你下車了。

00:28:32 - 00:28:34
這時候我們不論竊盜罪喔。

00:28:34 - 00:28:39
因為你雖然偷了鄰居的車沒有錯，但你偷的目的就是要毀壞它。

00:28:39 - 00:28:40
這時候就是論毀損罪，知道吧。

00:28:41 - 00:28:41
同樣喔。

00:28:42 - 00:28:47
如果我拿起你桌上的飲料，我不是拿起來喝，而是直接把它拿去水槽倒掉。

00:28:48 - 00:28:50
這個叫做毀損罪，這個叫毀損罪。

00:28:51 - 00:28:51
好。

00:28:53 - 00:28:58
所以我們講喔，沒有這個排除意思的話，這個是使用竊盜，我們以前都講過。

00:28:58 - 00:29:02
那如果沒有利用處分意思的話呢，這個是毀損罪。

00:29:02 - 00:29:03
至於喔。

00:29:03 - 00:29:03
下面這個東西。

00:29:04 - 00:29:09
下面這裡有講到一個問題喔，必然的耗損並不是所有意圖的對象。

00:29:10 - 00:29:11
是什麼意思喔？

00:29:11 - 00:29:12
我們從具體案例來說。

00:29:13 - 00:29:17
一般來講我們說啊，如果我們只是無權借用別人的東西的話。

00:29:18 - 00:29:19
那。

00:29:19 - 00:29:20
這個叫什麼呢？

00:29:20 - 00:29:21
沒有據為己有的意思。

00:29:21 - 00:29:24
所以我們說這個叫使用竊盜非竊盜，行為人不成立犯罪嘛，這個我們都知道。

00:29:26 - 00:29:29
可是曾經有一段時間，食物的認定很奇怪。

00:29:30 - 00:29:30
好，怎麼說呢？

00:29:31 - 00:29:31
你想喔。

00:29:33 - 00:29:35
假設我偷騎你的機車。

00:29:36 - 00:29:38
我騎你的機車，比如說。

00:29:38 - 00:29:40
中午的時候好了喔，假設我中午的時候。

00:29:41 - 00:29:46
騎你的機車，我騎去東吳城中旁邊，我去吃那個華林乾麵。

00:29:47 - 00:29:51
吃完之後，我再把你的機車騎回你原本停放的位置。

00:29:51 - 00:29:53
可能就是這個補習班的附近。

00:29:54 - 00:29:57
這時候原本照你說，我不會成立竊盜罪嘛，對不對？

00:29:57 - 00:29:59
因為我對你的機車沒有據為己有的意思啊。

00:30:00 - 00:30:03
但是過去的食物有一種很奇怪的看法說,

00:30:03 - 00:30:05
可是你的汽油被我消耗了,

00:30:06 - 00:30:12
所以我所有意圖的對象會從那個機車的本體轉到那個被消耗的汽油上面。

00:30:12 - 00:30:13
也就是更白話的說,

00:30:14 - 00:30:15
我不想偷車,

00:30:15 - 00:30:15
對沒錯,

00:30:16 - 00:30:17
但是食物說嘿嘿，我要算你偷汽油，

00:30:18 - 00:30:19
會變成這樣。

00:30:19 - 00:30:20
是不是很荒謬？

00:30:20 - 00:30:24
就，啊，機車騎出去怎麼會沒有汽油的耗損？

00:30:24 - 00:30:25
一定會嘛，對不對？

00:30:25 - 00:30:34
你要想啊，如果這種偷騎別人的機車，可以算是偷裡面的汽油，而對那個汽油成立竊盜罪的話，

00:30:34 - 00:30:35
那你往下推啊，

00:30:37 - 00:30:40
那如果是偷騎別人的腳踏車，

00:30:40 - 00:30:42
那你可以說偷他的什麼？

00:30:43 - 00:30:44
輪胎跟煞車皮。

00:30:45 - 00:30:45
對吧？

00:30:46 - 00:30:49
腳踏車騎出去，輪胎滾個幾圈一定會有點磨損嘛。

00:30:49 - 00:30:50
那你講說這不用煞車喔。

00:30:51 - 00:30:52
煞車片一定會有點磨損，對不對？

00:30:53 - 00:30:54
你偷打別人鍵盤，

00:30:55 - 00:30:57
那算不算是偷那個被磨掉的塑膠？

00:30:58 - 00:31:01
鍵盤打久不是都會磨損嗎？那個ABS的材質都會磨損嘛，對不對？

00:31:01 - 00:31:03
你偷打別人鍵盤呢，也算是偷上面的塑膠。

00:31:04 - 00:31:06
那這樣搞下去，使用竊盜就一定是犯罪啊。

00:31:06 - 00:31:07
不會這樣認定喔。

00:31:07 - 00:31:14
所以目前我們的說法是，如果是一個物使用過程當中必然所伴隨的耗損，

00:31:14 - 00:31:17
那個東西並不是所有意圖的對象。

00:31:17 - 00:31:19
這個其實不是什麼很奇怪的例外啦。

00:31:19 - 00:31:22
我們前面在講總則的時候跟同學講過一件事，

00:31:23 - 00:31:27
意圖啊，行為人要對他有認知強度，要達到什麼強度？

00:31:28 - 00:31:29
接近直接故意的強度，

00:31:30 - 00:31:30
對不對？

00:31:30 - 00:31:35
行為人對意圖的要求，要達到一種接近直接故意的強度。

00:31:36 - 00:31:38
所以偷騎別人機車的人,

00:31:38 - 00:31:42
他對汽油的耗損會是那種我超想要的那種心態嗎?

00:31:42 - 00:31:44
不是嘛，而是怎麼想？

00:31:44 - 00:31:46
機車不燒汽油它怎麼跑？

00:31:47 - 00:31:48
那頂多是一種容忍的心態。

00:31:48 - 00:31:48
瞭解吧？

00:31:49 - 00:31:51
所以這個就是我們總則講的那個觀唸的延伸,

00:31:52 - 00:31:54
為什麼通常的耗損不是所有意圖的對象？

00:31:54 - 00:31:56
因為行為人對他不會具有直接故意。

00:31:57 - 00:31:58
他就只是一種容忍的心態喔。

00:31:59 - 00:31:59
好,

00:32:00 - 00:32:01
接下來這個專題研究所有意圖的對象。

00:32:05 - 00:32:08
這個東西,也是很多同學經常會搞混的對象。

00:32:09 - 00:32:11
來,我們講所有意圖的對象是這樣子。

00:32:12 - 00:32:16
原則上來說,所有意圖的對象就是這個物質本體,這個沒有疑問。

00:32:16 - 00:32:19
可是有一種案例可能會發生問題哦。

00:32:20 - 00:32:23
行為人對這個物質本體沒有據為己有的意思。

00:32:24 - 00:32:27
可是這個物質本體經過行為人的使用之後，

00:32:28 - 00:32:32
它的經濟價值會有非常明確的減損。

00:32:32 - 00:32:36
這時候，難道我們還要說行為人也沒有所有意圖嗎？

00:32:37 - 00:32:38
舉個例來說。

00:32:39 - 00:32:39
悠遊卡。

00:32:41 - 00:32:43
假設你把你的悠遊卡放在桌上。

00:32:44 - 00:32:45
而你去廁所了。

00:32:45 - 00:32:47
那我就趁你去廁所的期間。

00:32:48 - 00:32:51
拿這張悠遊卡去藥妝店。

00:32:51 - 00:32:54
比如說我買的好幾盒喉糖，扣了你300塊。

00:32:55 - 00:32:57
你悠遊卡原本餘額200，原本餘額300。

00:32:58 - 00:33:00
被我用完之後，剛好那個餘額

00:33:00 - 00:33:01
一個變零。

00:33:01 - 00:33:04
然後我再把那個卡片呢,原封不動的放回你的桌子上。

00:33:05 - 00:33:08
從外觀來看,確實沒有錯嘛,使用竊盜嘛,對不對?

00:33:08 - 00:33:11
我對你的卡片的本體並沒有據為己有的意思。

00:33:11 - 00:33:12
欸可是喔。

00:33:12 - 00:33:15
如果這種案例也叫做使用竊盜的話,大家會覺得很奇怪。

00:33:17 - 00:33:20
對了,我對你的卡片本體沒有據為己有的意思,沒錯。

00:33:21 - 00:33:22
可是你那個餘額原本是300。

00:33:23 - 00:33:25
被我拿來刷完之後,你的餘額變零呢。

00:33:26 - 00:33:29
難道你也要說我對它沒有據為己有的意思嗎?

00:33:30 - 00:33:31
說來其實有點怪,對不對?

00:33:32 - 00:33:33
所以呢。

00:33:33 - 00:33:34
我們接著就要說。

00:33:35 - 00:33:35
所有意圖的對象。

00:33:37 - 00:33:39
在有些情況之下,可以把它轉到這個物的。

00:33:41 - 00:33:43
經濟價值上面,這個說法的叫做物體價值。

00:33:45 - 00:33:47
綜合理論，再講一次喔。

00:33:48 - 00:33:51
所有意圖的對象，原則上是什麼呢？

00:33:51 - 00:33:51
物的本體。

00:33:53 - 00:33:57
可是如果今天這個物的本體沒有被據為己有。

00:33:57 - 00:33:58
可是怎麼樣？

00:33:58 - 00:34:00
行為人的行為。

00:34:00 - 00:34:00
會造成這個物的經濟價值有明顯的減損的時候

00:34:00 - 00:34:00
那這時候啊,所有意圖的對象就會轉到這個物的經濟價值上面

00:34:00 - 00:34:01
這個東西呢,就是我們所說的物體價值綜合理論

00:34:13 - 00:34:15
好,我們這裡首先來看到括號一這邊

00:34:16 - 00:34:18
儲值卡跟票券

00:34:18 - 00:34:21
這個是可以適用這個理論非常典型的進行

00:34:22 - 00:34:25
像比如說我們講悠遊卡這種東西

00:34:26 - 00:34:28
或者是比如說其他這種商家的儲值卡

00:34:29 - 00:34:31
摩斯卡、麥當勞點點卡之類的

00:34:32 - 00:34:34
這種儲值卡很明顯

00:34:34 - 00:34:37
用過之後，它的價值會下降

00:34:37 - 00:34:43
你刷過消費之後，它上面所儲存的餘額就會往下掉

00:34:43 - 00:34:48
所以在這種情況之下呢，確實可以認為說我們對於這個物質本體

00:34:49 - 00:34:50
雖然沒有說一途

00:34:50 - 00:34:55
但是所有意圖呢,會轉到它的物的經濟價值上面

00:34:55 - 00:34:58
這個儲值卡跟票券啊,比較不會有問題

00:34:58 - 00:34:59
票券

00:34:59 - 00:35:00
像比如

00:35:00 - 00:35:01
說那個什麼東西啊

00:35:01 - 00:35:02
回數票

00:35:02 - 00:35:03
回數票那種東西

00:35:03 - 00:35:03
因為

00:35:03 - 00:35:05
有些回數票它可能是

00:35:07 - 00:35:08
我一下想不起來有什麼例子

00:35:10 - 00:35:14
就是你可以想像啦，有些回數票上面可能背後它有格子

00:35:14 - 00:35:16
假設這張回數票可以用八次

00:35:16 - 00:35:18
你用一次，店家就會在上面蓋一格

00:35:19 - 00:35:20
應該有印象這種東西吧

00:35:21 - 00:35:22
我一下想不起來有什麼東西

00:35:23 - 00:35:23
沒關係

00:35:23 - 00:35:25
反正各位應該腦中會有畫面啦

00:35:25 - 00:35:27
就那種東西，你偷人家去用

00:35:28 - 00:35:29
用的再還給人家

00:35:29 - 00:35:30
不就少一

00:35:30 - 00:35:30
回的嗎

00:35:30 - 00:35:31
對不對

00:35:31 - 00:35:34
這種情況的話，我們確實可以說呢，所有一物的對象

00:35:34 - 00:35:35
就不在這個物質本體了

00:35:36 - 00:35:39
而會轉到它的經濟價值上面

00:35:39 - 00:35:39
OK

00:35:39 - 00:35:39
這個是比較沒有疑問的

00:35:40 - 00:35:41
好

00:35:41 - 00:35:42
再來

00:35:42 - 00:35:42
書本呢

00:35:44 - 00:35:45
你覺得書本這種東西

00:35:46 - 00:35:51
會因為被別人拿去看之後，它的經濟價值就減少了嗎

00:35:53 - 00:35:54
我把你的課本拿來看

00:35:55 - 00:35:56
好，不要講我了

00:35:56 - 00:35:59
你同學偷偷把你的刑法課本拿回家看，看你

00:36:00 - 00:36:00
一個禮拜,

00:36:01 - 00:36:02
看了一個禮拜之後再把課本還你,

00:36:02 - 00:36:05
那本書的知識就減少，被他看走了，

00:36:05 - 00:36:06
會這樣嗎？

00:36:06 - 00:36:06
不會吧。

00:36:07 - 00:36:09
有人說那個，

00:36:10 - 00:36:13
你把食物拿去拜好兄弟，拜完之後吃起來就會變比較沒有味道，

00:36:14 - 00:36:16
因為那個味道都被好兄弟吃走了，我不知道你們有沒有聽過這種說法。

00:36:17 - 00:36:18
書本不會吧，

00:36:18 - 00:36:23
書本給人家看，看完之後知識就被看走，他就變得沒有知識，變得白白的。

00:36:23 - 00:36:24
不會嘛，對不對？

00:36:24 - 00:36:27
所以書本這種東西呢，基本上不會是用這個理論，

00:36:27 - 00:36:27
知道嗎？

00:36:27 - 00:36:28
除非是一種情況啦，

00:36:29 - 00:36:31
這一本書它原本是書店裡面的新書。

00:36:32 - 00:36:37
啊你帶回家看,帶回家看之後狂翻,翻得上面皺皺的,變得破破舊舊的,

00:36:37 - 00:36:38
除非是這一種狀況,

00:36:39 - 00:36:41
否則的話呢,書本不會是用這個理論。

00:36:41 - 00:36:42
好,

00:36:42 - 00:36:43
再來括號三號,

00:36:43 - 00:36:45
金融卡、信用卡，來，這個你做一個記號，

00:36:46 - 00:36:47
因為這個東西一堆人搞錯。

00:36:49 - 00:36:52
金融卡、信用卡，請你做一個記號，這個超多人搞錯。

00:36:53 - 00:36:54
請同學注意一件事，

00:36:55 - 00:36:59
照通說的說法，金融卡、信用卡，它是沒有財產價值的東西。

00:37:00 - 00:37:01
你一定要記得這件事,

00:37:02 - 00:37:06
照通說的看法，金融卡、信用卡，它是沒有財產價值的東西。

00:37:07 - 00:37:08
知道嗎？

00:37:08 - 00:37:12
它只是一個電子憑證，它本身並沒有直接的財產價值,

00:37:12 - 00:37:13
這個一堆人搞錯。

00:37:57 - 00:37:58
我再講一次喔,

00:37:58 - 00:38:00
金融卡、信用卡,

00:38:00 - 00:38:01
用卡這種東西,

00:38:01 - 00:38:03
它沒有財產上的價值。

00:38:04 - 00:38:04
沒有喔,

00:38:04 - 00:38:05
真的沒有。

00:38:05 - 00:38:06
來，金融卡是這樣喔。

00:38:07 - 00:38:08
同學你要知道，

00:38:09 - 00:38:13
金融卡它只是一個識別存戶身分的憑證。

00:38:14 - 00:38:15
它的功能就像門禁卡。

00:38:15 - 00:38:16
就像鑰匙,

00:38:16 - 00:38:17
它只有量的功能而已。

00:38:19 - 00:38:19
嗯,

00:38:19 - 00:38:20
或者我換一個方式說,

00:38:20 - 00:38:22
我們來跟悠遊卡做一個對比。

00:38:23 - 00:38:23
悠遊卡

00:38:24 - 00:38:25
如果你把它搞丟了

00:38:26 - 00:38:28
你的儲值金原則上就不見了

00:38:28 - 00:38:28
對吧？

00:38:29 - 00:38:30
除非你有記名掛失

00:38:30 - 00:38:31
那個另外一回事,

00:38:32 - 00:38:33
但不然我們以最傳統的悠遊卡來講,

00:38:34 - 00:38:36
你就算裡面儲值的不管多少錢,

00:38:36 - 00:38:37
你卡片丟了,

00:38:37 - 00:38:38
就沒了,

00:38:38 - 00:38:38
對不對？

00:38:40 - 00:38:40
這是悠遊卡。

00:38:41 - 00:38:42
那金融卡呢？

00:38:43 - 00:38:44
你的金融卡搞丟了，

00:38:45 - 00:38:46
你的帳戶就沒了。

00:38:47 - 00:38:47
不會吧，

00:38:47 - 00:38:48
這樣太恐怖了吧。

00:38:49 - 00:38:49
對啊，

00:38:49 - 00:38:49
哇！

00:38:49 - 00:38:50
一張小卡片。

00:38:50 - 00:38:51
如果你在裡面存好幾百萬,

00:38:51 - 00:38:52
哇,

00:38:52 - 00:38:53
一張小卡片幾百萬欸,

00:38:53 - 00:38:54
卡片丟了你帳戶就沒了,

00:38:55 - 00:38:55
不會嘛。

00:38:55 - 00:38:55
對不對？

00:38:56 - 00:38:57
所以我們可以發現，

00:38:57 - 00:39:12
金融卡跟悠遊卡

00:39:12 - 00:39:41
確實存在一個重大的本質差異。

00:39:41 - 00:39:44
悠遊卡的餘額確實存在這個卡片上。

00:39:44 - 00:39:45
卡片如果沒了，

00:39:46 - 00:39:48
你的儲值金原則上也就沒了。

00:39:48 - 00:39:49
可是金融卡不是。

00:39:50 - 00:39:50
第一個，

00:39:51 - 00:39:54
你的帳戶餘額並不是存在這張金融卡上面，

00:39:55 - 00:39:56
而是存在銀行的伺服器當中。

00:39:57 - 00:39:57
這是第一個。

00:39:58 - 00:39:59
再來第二個。

00:39:59 - 00:40:00
你的金融卡如果不

00:40:00 - 00:40:03
來表徵說這個人就是帳戶的持有者，他就是那個表徵用的憑證。

00:40:05 - 00:40:06
瞭解嗎？就只這樣的功能而已。

00:40:07 - 00:40:12
所以將來有一天科技真的進步到，我們可以直用生物來做辨識。

00:40:13 - 00:40:16
而大家也都同意這樣做，不會擔心什麼個資的問題的話。

00:40:17 - 00:40:19
那金融卡這種東西就不再需要啦。

00:40:19 - 00:40:22
我們提款刷個手指，甚至刷個臉就可以啦。

00:40:23 - 00:40:24
那我們還要金融卡幹嘛，對不對？

00:40:25 - 00:40:28
所以金融卡這個東西，它就只是一個憑證的功能而已。

00:40:28 - 00:40:31
它本身並沒有太直接的財產價值，知道嗎？

00:40:31 - 00:40:32
好。

00:40:32 - 00:40:32
好，再來。

00:40:33 - 00:40:35
信用卡也是一樣的概念。

00:40:36 - 00:40:38
很多人說信用卡是電子貨幣。

00:40:39 - 00:40:41
同學啊，我們學刑法概念要精確好。

00:40:42 - 00:40:45
在刑法的世界當中，信用卡絕對不是什麼電子貨幣。

00:40:46 - 00:40:47
不是，好嗎？

00:40:47 - 00:40:48
它絕對不是，為什麼？

00:40:49 - 00:40:50
信用卡的交易啊。

00:40:51 - 00:40:56
我跟同學一直講，我們學法律不能覺得差不多就好，我們學法律要講求概念的精確。

00:40:56 - 00:40:58
信用卡的交易，不叫消費。

00:41:00 - 00:41:02
信用卡的交易叫做簽帳。

00:41:02 - 00:41:03
不一樣的概念，好嗎？

00:41:04 - 00:41:05
消費跟簽帳不一樣喔。

00:41:06 - 00:41:06
來，你想好。

00:41:07 - 00:41:09
同樣是去路易莎買飲料。

00:41:11 - 00:41:12
你去路易莎買飲料。

00:41:12 - 00:41:14
好，比如說我這杯奶茶60塊。

00:41:15 - 00:41:17
你支付現金的話,那沒錯。

00:41:18 - 00:41:19
奶茶給你。

00:41:19 - 00:41:22
一個50塊,一個10塊出去,你就少了60塊,沒有錯。

00:41:24 - 00:41:25
可是信用卡的交易不是喔。

00:41:26 - 00:41:29
當你去路易莎買飲料,你用信用卡交易的時候。

00:41:30 - 00:41:31
代表什麼事？

00:41:32 - 00:41:33
信用卡刷下去。

00:41:34 - 00:41:35
你的60塊會不見嗎？

00:41:36 - 00:41:36
不會。

00:41:37 - 00:41:39
它只是當下產生的一筆消費紀錄。

00:41:40 - 00:41:44
這60塊，下個月的結帳日，發卡銀行會付給路易莎。

00:41:47 - 00:41:50
然後發卡銀行，再來跟你討這60塊。

00:41:51 - 00:41:52
這是信用卡的模式。

00:41:52 - 00:41:52
同學應該都知道吧。

00:41:53 - 00:41:57
所以信用卡的本質，它不是一種支付工具。

00:41:58 - 00:42:00
信用卡的本質不叫支付，它叫

00:42:00 - 00:42:01
欠帳

00:42:01 - 00:42:04
或者講難聽點，信用卡就是收帳。

00:42:05 - 00:42:05
難道不是嗎？

00:42:05 - 00:42:06
對啊，他就收帳啊。

00:42:07 - 00:42:08
信用卡刷下去,

00:42:08 - 00:42:09
你不用付啊。

00:42:09 - 00:42:10
對啊,你不用付啊。

00:42:11 - 00:42:12
就銀行先幫你墊嘛。

00:42:12 - 00:42:15
下個月的結帳日,你再把這筆錢還給銀行。

00:42:16 - 00:42:17
那銀行不會跟你收利息,對不對?

00:42:17 - 00:42:18
就這樣的概念啊。

00:42:19 - 00:42:21
所以在信用卡的交易當中啊,我們講

00:42:21 - 00:42:25
信用卡本身,並沒有任何直接的價值。

00:42:26 - 00:42:32
信用卡,它就只是一個讓消費者可以暫時賒帳的電子憑證。

00:42:32 - 00:42:33
所以你們要想過,

00:42:34 - 00:42:36
其實信用卡的本質就這樣。

00:42:36 - 00:42:38
它就好像一塊狗牌你掛在脖子前面。

00:42:39 - 00:42:44
這一塊狗牌上面寫著,這個人有支付的意願,請你讓他賒帳。

00:42:44 - 00:42:46
某某銀行進,某某銀行發。

00:42:47 - 00:42:48
其實就類似的概念，對不對？

00:42:48 - 00:42:49
它就這種東西喔。

00:42:49 - 00:42:51
所以信用卡，它也只是一個憑證。

00:42:52 - 00:42:57
它不是所謂的，這個消費的，它並不是消費，知道嗎？

00:42:57 - 00:42:59
它就只是一個憑證喔。

00:42:59 - 00:43:01
讓人可以暫時賒帳的電子憑證。

00:43:02 - 00:43:02
好。

00:43:02 - 00:43:06
所以信用卡，它並不適用，它並沒有辦法使用這個理論喔。

00:43:07 - 00:43:08
接下來，關號是。

00:43:10 - 00:43:12
接下來是這個東西叫存摺。

00:43:13 - 00:43:13
來。

00:43:13 - 00:43:14
存摺哈。

00:43:14 - 00:43:16
這個東西有點尷尬。

00:43:17 - 00:43:22
各位你覺得存摺它的功能比較像是悠遊卡。

00:43:23 - 00:43:25
還是它比較像是金融卡。

00:43:26 - 00:43:27
存摺跟哪一個比較像？

00:43:28 - 00:43:30
具體來說會展現在下個案例當中。

00:43:31 - 00:43:31
你

00:43:31 - 00:43:33
你的存摺跟印鑑，剛好就放在桌上。

00:43:34 - 00:43:35
然後存摺上還寫著密碼。

00:43:36 - 00:43:39
於是我拿著你的存摺去附近的銀行臨櫃提款。

00:43:39 - 00:43:43
提完款之後，我再把存摺跟印鑑放回你原本的桌上。

00:43:44 - 00:43:44
好。

00:43:44 - 00:43:47
那第一個沒有疑問，我當然對你的存摺本體沒有據為己有的意思，沒有錯。

00:43:48 - 00:43:54
那這時候可不可以說，我對你存摺背後表彰的價值有據為己有的意思。

00:43:54 - 00:44:00
所以這個時候呢,所有對象會從存者的本體轉到他所表彰的經濟價值裡。

00:44:00 - 00:44:00
可以相像的地方嗎?

00:44:02 - 00:44:03
這個會有疑問啊。

00:44:04 - 00:44:06
原本傳統的說法都說可以。

00:44:07 - 00:44:10
都說存者的功能確實跟悠遊卡很像。

00:44:10 - 00:44:12
它就是表彰的他背後所。

00:44:12 - 00:44:13
它就是表彰了。

00:44:14 - 00:44:15
這個財產上的價值。

00:44:16 - 00:44:18
價值是什麼呢?存摺上記載的餘額。

00:44:19 - 00:44:24
傳統上這種看法喔,認為存摺其實表彰了帳戶餘額的價值。

00:44:24 - 00:44:26
像以前我大學的時候都是這樣學的。

00:44:27 - 00:44:27
可是我跟你們說。

00:44:28 - 00:44:34
最近啊,認為存摺沒有表彰財產價值的說法,似乎站得比較上風。

00:44:35 - 00:44:36
我其實也比較認同這種說法。

00:44:37 - 00:44:40
存摺沒有表彰財產上的價值。

00:44:41 - 00:44:41
好，為什麼？

00:44:43 - 00:44:43
各位你要想啊。

00:44:44 - 00:44:46
存摺他真的跟悠遊卡像嗎？

00:44:47 - 00:44:47
沒有，其實不像。

00:44:48 - 00:44:50
存摺反而跟金融卡比較像，你知道為什麼？

00:44:51 - 00:44:52
來，第一個你想啊。

00:44:54 - 00:44:55
存摺如果不見會怎麼樣？

00:44:56 - 00:44:57
不會怎麼樣啊。

00:44:57 - 00:44:59
你跟銀行申請補發不就好了，對不對？

00:45:00 - 00:45:03
並不會因為說存摺不見，你的帳戶就沒了，不會吧，對不對？

00:45:04 - 00:45:05
還有啊。

00:45:05 - 00:45:07
提款一定要帶存摺嗎？

00:45:07 - 00:45:09
當然沒用啊，你可以用提款卡啊，對不對？

00:45:10 - 00:45:11
所以你要想啊。

00:45:12 - 00:45:17
會認為存摺直接表彰帳戶餘額的說法。

00:45:17 - 00:45:19
這種說法應該是比較古老的說法啦。

00:45:20 - 00:45:25
因為在以前金融卡ATM還不是那麼盛行的時候，你提款一定要帶存摺。

00:45:26 - 00:45:28
而且你帶存摺去提款的時候。

00:45:28 - 00:45:30
存摺就會去刷嘛。

00:45:30 - 00:45:32
刷完之後就會列印你現在的餘額嘛。

00:45:32 - 00:45:36
所以在這樣的情況之下，存摺確實及時表彰了這個帳戶的餘額，沒有錯。

00:45:37 - 00:45:39
而且它跟提款幾乎也是不可分的。

00:45:39 - 00:45:41
所以在這樣的時代之下，確實你可以說呢。

00:45:41 - 00:45:44
存摺它表彰存款的價值。

00:45:44 - 00:45:45
可是現在不是。

00:45:46 - 00:45:47
現在你要想啊。

00:45:48 - 00:45:53
你存摺上顯示的餘額，跟你實際上真正的帳戶總額，

00:45:53 - 00:45:55
是不是很多時候早就脫鉤了。

00:45:55 - 00:45:57
你存摺多久刷一次？

00:45:58 - 00:45:59
喔，我記得喔。

00:46:00 - 00:46:02
我存摺大概都半年一年甚至兩年才去刷一次

00:46:03 - 00:46:05
然後甚至因為很久才刷一次

00:46:05 - 00:46:09
所以有的時候就都覺得對後面的人不好意思

00:46:09 - 00:46:11
就一直在那邊刷刷的好幾頁

00:46:11 - 00:46:15
甚至有時候因為那個交易筆數太多好像超過多少筆,它就會直接合成一筆

00:46:15 - 00:46:16
有的時候會變這樣嘛

00:46:16 - 00:46:17
對，所以我的意思就是說

00:46:18 - 00:46:22
以現代人的使用習慣來講，真的會拿存摺去領錢非常非常的罕見

00:46:23 - 00:46:26
你要拿存摺去領錢，銀行還會關心你，說你是不是被詐騙

00:46:27 - 00:46:30
現在一般人就不會拿存摺去領那麼多現金嘛

00:46:30 - 00:46:32
對啊,就這種機會真的很少

00:46:33 - 00:46:37
還有就是因為現在主要都是用ATM,甚至轉帳的話你用手機就可以

00:46:37 - 00:46:47
所以其實存摺上所記載的餘額,以你當存摺上所記載的餘額,跟你實際上帳戶真實的狀況,其實一定程度脫鉤了

00:46:47 - 00:46:51
所以現在的說法反而會認為說存摺,它就只是一個識別的憑證而已

00:46:52 - 00:46:54
它並不表彰財產的價值

00:46:54 - 00:46:55
知道嗎，現在我這樣的說法

00:46:55 - 00:46:57
所以我覺得這個說法也合理，確實沒有錯啊

00:46:58 - 00:46:59
你存摺不見，你帳戶不會不見啊

00:47:00 - 00:47:03
而且它確實也沒有及時標示你的財產餘額

00:47:04 - 00:47:04
好

00:47:04 - 00:47:06
所以,這個是存摺的部分

00:47:07 - 00:47:08
OK,所以我們講

00:47:09 - 00:47:14
能適用,我這邊做一個總結,能適用物體與價值綜合理論,最沒有爭議的是有什麼

00:47:17 - 00:47:18
儲值卡

00:47:18 - 00:47:20
好吧,只有這個東西

00:47:20 - 00:47:20
儲值卡

00:47:21 - 00:47:22
只有這個東西是最沒有疑問的喔

00:47:23 - 00:47:24
信用卡金融卡可不可以，不可以

00:47:25 - 00:47:27
存摺可不可以，有爭議，好嗎

00:47:27 - 00:47:28
大概是這樣子

00:47:29 - 00:47:31
然後我最後再提醒同學一件事

00:47:33 - 00:47:38
你不要看到什麼提款卡，你不要看到什麼儲值卡什麼的，就瘋狂寫這個理論

00:47:38 - 00:47:41
我再講一次，我們學法律不要見樹不見林

00:47:41 - 00:47:43
適用這個理論的前提是什麼

00:47:44 - 00:47:48
行為人對那個物的本體沒有想據為己用

00:47:49 - 00:47:53
但是他的行為會造成物的本體經濟價值的耗損

00:47:54 - 00:47:55
這種情況才會有這些理論的探討喔

00:47:55 - 00:47:56
知道嗎

00:47:56 - 00:47:58
所以各位

00:47:58 - 00:48:00
假設你的悠遊卡

00:48:00 - 00:48:00
放在桌上。

00:48:01 - 00:48:05
而你的悠遊卡上面有一隻豬，我覺得那個悠遊卡超可愛。

00:48:05 - 00:48:08
於是我基於據為己有的意思，拿你的悠遊卡去消費。

00:48:10 - 00:48:12
消費完之後我就把它放在我的口袋，我想帶回家一直用它。

00:48:14 - 00:48:17
這種情況之下，你要寫什麼物權與佔有是正當理由嗎？

00:48:18 - 00:48:18
當然不用，為什麼？

00:48:19 - 00:48:24
因為這個時候我對你的物質本體，已經具有據，已經具有據為己有的意思了。

00:48:25 - 00:48:25
瞭解吧？

00:48:25 - 00:48:31
所以記得喔，探討這個理論的前提是行為人對物質本體，並沒有據為己有的意思喔。

00:48:32 - 00:48:35
就算是我們剛剛講的這些課題，如果行為人已經有據為己有的意思。

00:48:36 - 00:48:37
那一定是竊盜啊。

00:48:37 - 00:48:39
不會有疑問，知道吧，一定是竊盜。

00:48:39 - 00:48:47
我偷了你的提款卡，因為你的提款卡上畫了好幾隻豬，我覺得超可愛，所以我把你的提款卡據為己有。

00:48:48 - 00:48:48
要不要探討什麼理論？

00:48:49 - 00:48:52
不用，因為我對你的物質本體本來就有所意圖了，知道吧？

00:48:52 - 00:48:53
那個是不會有疑問的喔。

00:48:56 - 00:48:59
好，所以這個東西請各位小心喔，很多同學都會搞錯。

00:49:02 - 00:49:03
好來，接著第六點，不法意圖。

00:49:05 - 00:49:06
那個不法意圖的話是這樣子。

00:49:07 - 00:49:09
我們講不法跟所有是兩個意圖吧。

00:49:09 - 00:49:12
所有意圖指的是行為人有想把這個東西據為己有。

00:49:12 - 00:49:14
而不法意圖指的就是說呢，那你看到定義這邊。

00:49:16 - 00:49:21
行為人認知到自己在法律上，並不具備合法的權利。

00:49:22 - 00:49:24
可以享有這個財產的利益，這個叫做不法意圖。

00:49:27 - 00:49:27
所以這邊我們看喔。

00:49:29 - 00:49:30
行為人使用的時候手段違法。

00:49:31 - 00:49:33
但只要他最終想合於，讓我講的狀態。

00:49:35 - 00:49:37
合於法秩序的應然分配，這時候呢，財產犯罪就沒有竊入的必要。

00:49:41 - 00:49:44
好，所以我們講食物的觀點。

00:49:44 - 00:49:47
什麼樣的情形，行為人會欠缺所有意圖，什麼樣的情形會欠缺不法意圖。

00:49:47 - 00:49:48
不是所有意圖都是不法意圖。

00:49:52 - 00:49:54
什麼樣的情形，行為人會欠缺不法意圖？

00:49:55 - 00:49:57
通常就是展現在兩種狀況。

00:49:57 - 00:50:00
第一個是行為人對被害人有

00:50:00 - 00:50:00
債權。

00:50:01 - 00:50:02
第一個喔，有債權喔。

00:50:03 - 00:50:05
第二個是，雖然客觀上沒有債權

00:50:05 - 00:50:08
可是行為人他覺得有債權的存在

00:50:08 - 00:50:09
這兩種情形，知道嗎？

00:50:10 - 00:50:13
有債權，或者是自認為有債權的存在

00:50:15 - 00:50:19
所以這兩種情形呢,會否定行為人的不法意圖

00:50:19 - 00:50:25
所以啊,當你看到一個財產犯罪的考題,題目裡面說行為人去討債

00:50:26 - 00:50:29
只要這個債務,並不是一個明顯非法的債務

00:50:30 - 00:50:32
那行為人他是沒有不法意圖的,知道嗎

00:50:33 - 00:50:38
比如說,歹徒拿著刀,架著被害人,逼著被害人簽一張本票

00:50:38 - 00:50:42
為什麼呢?因為他要索討原本這個被害人所欠他的借款

00:50:43 - 00:50:45
這樣的情況會構成搶奪罪

00:50:45 - 00:50:47
不會,為什麼?因為他沒有不法意圖,知道嗎

00:50:47 - 00:50:50
還有,誤以為有債務的情況

00:50:51 - 00:50:51
也是喔

00:50:51 - 00:50:54
事實上沒有，但他覺得應該有這種情況

00:50:55 - 00:50:57
也會把不法意圖否定掉喔

00:50:57 - 00:50:59
所以請同學記得

00:50:59 - 00:51:02
當你以後看到財產犯罪的考題

00:51:02 - 00:51:06
如果題目裡面跟你講說，行為人他是去討債

00:51:06 - 00:51:08
如果行為人他是去討債的話

00:51:09 - 00:51:12
這種情況呢，我們就會否定行為人的不法意圖

00:51:12 - 00:51:14
原則上，就會否定行為人的不法意圖

00:51:16 - 00:51:19
好，至於，括號，他跟不法意識怎麼分

00:51:20 - 00:51:21
這裡的說法

00:51:21 - 00:51:21
你看喔

00:51:22 - 00:51:27
不法意圖是行為人知不知道他對這個物欠缺請求權

00:51:28 - 00:51:30
但不法意識的話,是指另外一回事

00:51:30 - 00:51:31
你可以看到下面這個案例

00:51:33 - 00:51:34
求問聊到，禮拜拜

00:51:35 - 00:51:38
求問那個神像，可否賜予供桌上的財務

00:51:38 - 00:51:42
經擲筊後，他認為神明已經同意，就把這個東西拿走

00:51:42 - 00:51:44
後來廟祝報警處理

00:51:44 - 00:51:47
這個案例當中，行為人他確實有不法意圖

00:51:48 - 00:51:52
因為他確實知道，在我們人與人的財產關係當中，你不能隨便拿別人的東西

00:51:53 - 00:51:56
但他覺得已經經過神明同意，我拿應該沒事吧

00:51:56 - 00:51:57
這個叫不法意識的欠缺

00:51:58 - 00:51:59
這就不是不法意圖的

00:51:59 - 00:51:59
好

00:52:00 - 00:52:00
好。

00:52:00 - 00:52:02
所以這個是我們講不法意圖的部分喔。

00:52:03 - 00:52:06
那下面這個經濟問題我通常不會特別去講，因為這個東西說來很細。

00:52:07 - 00:52:11
這個會牽涉到民法對財產這個債務關係的認定，通常刑法不會考那麼難啦。

00:52:13 - 00:52:15
所以我們這裡呢，先了解到這邊。

00:52:15 - 00:52:20
瞭解到呢，當行為人對被害人有債權的時候，往往就會否定掉不法意圖。

00:52:20 - 00:52:22
我們這樣理解應該就夠了。

00:52:24 - 00:52:25
好。

00:52:25 - 00:52:25
我們看到這。

00:52:26 - 00:52:32
接著下來，我們來看到414頁，我們來看到竊盜罪。

00:52:58 - 00:52:59
好。

00:52:59 - 00:52:59
竊盜罪這邊喔。

00:53:00 - 00:53:03
首先第一個是保護法益的問題，這個也是一個很學理的概念。

00:53:04 - 00:53:06
竊盜罪，保護的是什麼法益？

00:53:07 - 00:53:10
也就是我們條文講說竊取他人的動產。

00:53:10 - 00:53:12
那個他人的動產是指什麼？

00:53:12 - 00:53:15
是他人所有，還是他人持有？

00:53:16 - 00:53:17
我想這個概念同學可以理解。

00:53:18 - 00:53:20
持有指的是一種事實的狀態。

00:53:21 - 00:53:22
它跟合法不法沒有關係。

00:53:22 - 00:53:23
那個叫持有，知道嗎？

00:53:24 - 00:53:27
麥克風在我的手上，它就是我持有。

00:53:28 - 00:53:30
雖然這個財產權是補習班的沒有錯。

00:53:30 - 00:53:32
但它在我的手上，它就是我持有。

00:53:33 - 00:53:35
同樣的喔，小偷偷的東西，那個東西既然在小偷的掌控之下。

00:53:38 - 00:53:41
那我們就會說呢，它是小偷持有，瞭解喔，這個叫做持有。

00:53:43 - 00:53:44
所有就是指所有權。

00:53:44 - 00:53:47
我們當然知道東西被偷走，你的所有權不會不見，

00:53:48 - 00:53:49
知道吧？

00:53:49 - 00:53:50
這個民法的概念同學應該都瞭解喔。

00:53:50 - 00:53:54
好，所以持有是一種事實，而所有權呢，它是一種權利。

00:53:55 - 00:53:57
竊盜是保護所有權還是持有？

00:53:58 - 00:53:59
這個都有人說，有人說。

00:54:00 - 00:54:00
有人說要保護所有權，也有人說要保護持有，甚至有人說呢，兩個都有。

00:54:03 - 00:54:05
那這個很學理，我們不深究了。

00:54:06 - 00:54:07
我們這裡只大概跟同學這樣說。

00:54:09 - 00:54:14
爭執竊盜罪保護的到底是所有權或持有，區別的實益在哪裡？

00:54:16 - 00:54:20
很簡單一件事，區別的實益在於黑吃黑的情況。

00:54:21 - 00:54:24
比如說，我的鄰居偷來一部腳踏車。

00:54:25 - 00:54:29
那我知道這個腳踏車是我鄰居偷的，我又把這個腳踏車給偷走。

00:54:29 - 00:54:32
我偷走小偷的贓物，會不會成立竊盜罪？

00:54:33 - 00:54:36
這裡的話，客觀上來說，

00:54:37 - 00:54:39
我像不像是竊取他人的動產？

00:54:40 - 00:54:43
你如果採所有權說的話，

00:54:43 - 00:54:43
我會算。

00:54:43 - 00:54:45
如果採所有權說的話，對啊，不算啊，為什麼？

00:54:46 - 00:54:48
所有權已經被那個小偷侵害過了，對不對？

00:54:49 - 00:54:53
但如果採持有說呢，我去時破壞了我鄰居對那個腳踏車的持有啊，對不對？

00:54:53 - 00:54:56
所以主要的差別會展現在這一種案例當中。

00:54:56 - 00:54:56
好。

00:54:57 - 00:54:59
像比如說你來看到416頁。

00:54:59 - 00:55:00
來看到這一題。

00:55:02 - 00:55:04
你看哦，甲乙兩個人是小偷，他們偷了一堆東西。

00:55:05 - 00:55:13
結果甲在竊盜的過程當中，默默發現A家有很多的感謝狀，得手離開之後又經由網路發現這個A多年一直默默行善，覺得羞愧。

00:55:14 - 00:55:21
甲認為有違道義，所以在沒有經過A的同意前呢，就將自己得手的財務全部送回A家。

00:55:22 - 00:55:23
這個案例是這樣。

00:55:24 - 00:55:27
假，他是不是偷了小偷乙的東西？

00:55:28 - 00:55:29
對，他偷了小偷乙的東西，沒有錯。

00:55:30 - 00:55:31
可是，

00:55:32 - 00:55:34
在這樣的案例當中，

00:55:34 - 00:55:35
那個假我們會怎麼論？

00:55:37 - 00:55:39
假若偷了小偷乙的東西,

00:55:39 - 00:55:42
可是偷小偷的東西有算竊取他人動產嗎?

00:55:42 - 00:55:44
那是不是就是前面所有權說跟持有說的問題。

00:55:44 - 00:55:45
沒有錯。

00:55:45 - 00:55:47
所以這一題呢,就在考這個東西。

00:55:47 - 00:55:47
黑吃黑。

00:55:48 - 00:55:50
雖然這個黑吃黑是合法正當的，但一樣喔。

00:55:50 - 00:55:51
因為我們這邊看的是客觀，知道吧？

00:55:52 - 00:55:54
這一題主觀上，好了。

00:55:54 - 00:55:58
這一題就算客觀有過，但主觀上往往也不具有不法意圖。

00:55:58 - 00:56:00
但是我們犯罪的成立。

00:56:00 - 00:56:00
先客後主嘛，

00:56:00 - 00:56:03
所以這裡當中呢，我們要先檢討的是客觀的部分，

00:56:03 - 00:56:05
我們來探討這個東西。

00:56:05 - 00:56:09
好，所以這個是我們講第一個，保護法益，我們看到這邊。

00:56:09 - 00:56:11
好，那我們先休息10分鐘喔。

00:56:11 - 00:56:13
等一下我們再來看切到最後面的問題。

00:56:18 - 00:56:22
好，我們接著來看到416頁這邊。

00:56:23 - 00:56:25
416頁，我們來看什麼叫竊取。

00:56:26 - 00:56:28
這個竊取的定義啊，其實我們前面講過很多次。

00:56:28 - 00:56:34
我們說呢,行為人未經他人同意,破壞他人持有,並且建立自己的持有,

00:56:34 - 00:56:36
這就叫做竊取。

00:56:36 - 00:56:41
未經他人同意,破壞他人持有,建立自己的持有,這就是竊取。

00:56:42 - 00:56:42
好,

00:56:43 - 00:56:47
所以這三個喔,未經他人同意,破壞他人持有,建立自己的持有,

00:56:48 - 00:56:50
這樣的情況呢,它就是竊取。

00:56:51 - 00:56:55
那竊取這個要件在古早的時候啊,會有一個討論是說,

00:56:55 - 00:56:58
竊取要不要和平、秘密、趁人不備。

00:56:58 - 00:56:59
那我跟你們講現在的結論,

00:56:59 - 00:57:01
很簡單,這個是現在有共識的。

00:57:01 - 00:57:06
竊取不需要和平秘密，趁人不知，不需要。

00:57:06 - 00:57:10
因為從方法上來說，和平秘密趁人不知，

00:57:10 - 00:57:13
這只是竊盜常有的現象。

00:57:13 - 00:57:16
你不能把那個現象當作它的要件，知道嗎？

00:57:17 - 00:57:17
再講一次喔。

00:57:17 - 00:57:22
我們在方法上，這個是很多事物或者是早期學說犯的錯誤。

00:57:23 - 00:57:27
我們在法律解釋的方法上，你不能把一個現象當作它的要件。

00:57:27 - 00:57:30
因為很多時候現象它就只是現象，

00:57:30 - 00:57:34
你拿那個現象來當要件，反而會形成規範上的漏洞或矛盾。

00:57:35 - 00:57:36
我舉個最簡單的例子。

00:57:36 - 00:57:39
強制性交罪，通常是男生對女生犯，對吧？

00:57:40 - 00:57:42
所以女生不能對男生強制性交嗎？

00:57:42 - 00:57:42
可以嘛，

00:57:43 - 00:57:43
懂這意思吧？

00:57:44 - 00:57:46
現象上是這樣沒有錯，可是你不能說那個就叫要件。

00:57:47 - 00:57:50
同樣的道理,虐童罪通常是誰在犯?

00:57:50 - 00:57:53
小孩的家長、保姆這種照顧者,對不對?

00:57:53 - 00:57:55
所以非照顧者就不能虐童嗎?

00:57:55 - 00:57:56
當然不是啊,

00:57:56 - 00:57:58
現象上少見,但我們不能說那個就不算

00:57:59 - 00:57:59
瞭解吧？

00:58:00 - 00:58:01
竊盜罪也是啊，

00:58:01 - 00:58:02
竊盜罪我們只能說，

00:58:02 - 00:58:03
在現象上來說，

00:58:03 - 00:58:06
通常是和平、秘密、趁人不備的沒有錯。

00:58:06 - 00:58:08
可是你不能以這個作為要件喔,

00:58:08 - 00:58:10
因為你以這個作為要件的話,

00:58:10 - 00:58:13
反而會形成法律上的漏洞,

00:58:13 - 00:58:14
我舉個很簡單的例子。

00:58:15 - 00:58:17
為什麼說會有漏洞啊,

00:58:17 - 00:58:18
來各位想喔,

00:58:18 - 00:58:20
如果竊盜要和平秘密趁人不備,

00:58:21 - 00:58:22
那這種案例各位可以想像,

00:58:23 - 00:58:25
就是小偷潛入一戶民宅行竊,

00:58:25 - 00:58:28
那這個民宅其實當時只有一個女生在裡面

00:58:29 - 00:58:31
那女生半夜聽到有小偷來

00:58:32 - 00:58:33
女生就用手機看監視器

00:58:33 - 00:58:34
發現啊糟糕

00:58:34 - 00:58:35
客廳遭小偷了

00:58:35 - 00:58:36
小偷是個男性

00:58:37 - 00:58:38
這個女生啊,

00:58:38 - 00:58:39
就很害怕,

00:58:40 - 00:58:41
她就想說怎麼辦,

00:58:41 - 00:58:42
我要起身嗎?

00:58:42 - 00:58:44
那萬一小偷發現對她不利怎麼辦?

00:58:44 - 00:58:46
所以這個女生他就繼續裝睡,

00:58:46 - 00:58:48
任憑小偷去偷光她的全家,

00:58:48 - 00:58:49
各位啊,

00:58:49 - 00:58:53
如果竊盜罪真的要和平秘密趁人不知才算的話,

00:58:54 - 00:58:55
這個案例的行為人,

00:58:56 - 00:58:57
他變竊盜未遂

00:58:58 - 00:59:17
因為客觀上

00:59:17 - 00:59:40
被害人知道啊

00:59:40 - 00:59:41
但他主觀上覺得不知道啊

00:59:41 - 00:59:42
懂我的意思吧？

00:59:42 - 00:59:45
如果竊盜罪要以和平秘密趁人不備為要件的話

00:59:45 - 00:59:46
那本件便未遂，

00:59:47 - 00:59:48
因為客觀上沒有秘密啊，

00:59:48 - 00:59:50
他只是行為人自以為而已啊，

00:59:50 - 00:59:50
超怪，

00:59:50 - 00:59:51
對不對？

00:59:51 - 00:59:52
所以我說啊,

00:59:52 - 00:59:54
竊盜罪有沒有和平、秘密、趁人不備,

00:59:55 - 00:59:56
那一點都不重要,

00:59:57 - 00:59:58
那只是竊盜的現象,

00:59:58 - 01:00:00
他不是竊盜的要件

01:00:00 - 01:00:00
非常簡單的意思能力。

01:00:02 - 01:00:08
只要被害人知道說這個東西是由他所支配的，有那樣基本的意思，那就是具有持有的意思。

01:00:10 - 01:00:13
所以啊，小孩、精神病患，有沒有持有的意思？

01:00:14 - 01:00:15
智能障礙者有沒有持有的意思？

01:00:16 - 01:00:17
有喔，都是有的喔。

01:00:17 - 01:00:20
比如說你想，小孩會不會有持有的意思？

01:00:20 - 01:00:20
會啊。

01:00:21 - 01:00:25
有個小孩，比如說那種兩三歲那種，他手上抱著一個佩佩豬。

01:00:26 - 01:00:28
你覺得你把他的佩佩豬拿走，他會跟你哭鬧。

01:00:29 - 01:00:30
會吧，一定會。

01:00:30 - 01:00:31
那就是有意思，知道嗎？

01:00:32 - 01:00:37
智能障礙者、精神病患，只要他有最基本的意思能力，他就會有持有的意思。

01:00:37 - 01:00:39
所以這個認定是非常寬鬆的。

01:00:40 - 01:00:46
再來，除了持有的意思之外呢，也必須要具有持有的事實。

01:00:47 - 01:00:51
這個持有的事實，可以是一種親密的支配。

01:00:51 - 01:00:53
也可以是一種鬆懈的支配。

01:00:54 - 01:00:55
親密的支配很簡單。

01:00:55 - 01:00:59
比如說，我口袋裡面的手機，我口袋裡面的鑰匙。

01:01:00 - 01:01:01
我拿在手上的麥克風。

01:01:02 - 01:01:06
這種我直接可以支配得到的，這一種東西叫做親密的使用。

01:01:07 - 01:01:13
但也請各位記得，持有除了親密之外，它也可以包括鬆懈的持有。

01:01:13 - 01:01:14
好，像比如說。

01:01:14 - 01:01:18
我今天來的時候，拿了一個小小的山豬手提包。

01:01:19 - 01:01:21
這個手提包，我放在九樓的休息區。

01:01:23 - 01:01:23
那此時此刻。

01:01:24 - 01:01:26
我對這個小手提包有沒有使用權？

01:01:27 - 01:01:28
有啊。

01:01:28 - 01:01:32
這個叫鬆懈的持有，雖然我們七樓的手提包在樓上九樓。

01:01:32 - 01:01:35
雖然我要上去可能需要一分鐘的時間。

01:01:35 - 01:01:38
但我對它還是有一種鬆懈的支配力，OK嗎？

01:01:38 - 01:01:39
同樣的。

01:01:40 - 01:01:43
我對於我家中的財務有沒有持有？

01:01:44 - 01:01:48
我家裡這邊可能有一段路，大家搭捷運回去也要半個多小時，有一段路。

01:01:48 - 01:01:50
可是我對他依然有一種鬆懈的執著。

01:01:50 - 01:01:53
因為如果我要去看那些財務的話，我隨時可以搭捷運回去嘛。

01:01:54 - 01:01:54
同樣的。

01:01:55 - 01:01:59
我對於比如說我放在學校研究室的財產,有沒有持有？

01:02:00 - 01:02:00
有,那也是一種鬆懈的實有喔。

01:02:00 - 01:02:00
那隻變種機器娃娃的玩偶,然後把它拿回研究室去放,我對那個東西有沒有持有？有,那個叫鬆懈的實有,甚至可以多鬆懈？你懂老師的例子，在月球漫步的太空人對地球造成的負擔，有喔，他也是有持有的喔，知道嗎？

01:02:17 - 01:02:20
所以鬆懈的實有,可以鬆到很輕鬆哈,都無所謂。

01:02:21 - 01:02:23
只要他有支配力,這個就可以了。

01:02:23 - 01:02:25
至於哈,第三點。

01:02:26 - 01:02:28
死掉的人有沒有持有？

01:02:29 - 01:02:29
沒有。

01:02:30 - 01:02:32
為什麼？你死掉的人不會有持有意識,好嗎？

01:02:32 - 01:02:34
死掉的人不會有持有意思哈。

01:02:34 - 01:02:38
當然我們也不能證明說靈魂是存在的嘛，所以死掉的人他並不具有持有意思。

01:02:39 - 01:02:48
因此喔，如果有人他剛死掉，比如說一個機車騎士哈，他在路上摔車，那個頭顱被砂石車當場碾爆哈，死狀奇慘。

01:02:49 - 01:02:53
然後你發現，這個騎士的口袋怎麼滑出一隻橘色的iPhone，那不是最新的嗎？

01:02:53 - 01:02:54
你就把那個iPhone拿走。

01:02:55 - 01:02:56
這個時候你要論什麼罪啊？

01:02:56 - 01:02:59
你不可能對那個死掉的人論竊盜罪嘛，所以這個時候該怎麼對？

01:03:00 - 01:03:02
早期食物有這麼一說哈。

01:03:03 - 01:03:07
早期食物說，你還是對竊盜罪，只是改對，改對繼承人論竊盜罪。

01:03:08 - 01:03:11
早期有這個說法，他說改對繼承人論竊盜罪。

01:03:12 - 01:03:14
這個說法其實很怪啦,為什麼?

01:03:15 - 01:03:17
死亡是繼承的開始,沒有錯。

01:03:18 - 01:03:19
可是你要知道啊。

01:03:19 - 01:03:21
這個人剛被砂石車輾爆,他的繼承人有知道這個噩耗嗎?

01:03:23 - 01:03:27
可能沒有,對不對?那沒有的話,繼承人哪有持有的意思,知道吧?

01:03:27 - 01:03:32
所以這種情況，通常我們學理上論的是侵佔脫離物罪。

01:03:33 - 01:03:34
什麼叫脫離物？

01:03:34 - 01:03:35
我這邊先畫一個圖哈。

01:04:10 - 01:04:10
好，我們看哦，照傳統的看法，竊盜、侵佔，還有侵佔脫離物這三種犯罪。

01:04:10 - 01:04:11
它們的關係都是排斥的。

01:04:11 - 01:04:11
也就是這三種犯罪，它們在同一個敘事當中不可能同時成立，因為它們要件都是排斥的。

01:04:11 - 01:04:12
那我們講，竊盜是一個破壞持有，建立持有的犯罪。

01:04:12 - 01:04:12
侵佔是以持有為所有，而侵佔脫離物的話呢，

01:04:12 - 01:04:12
則是行為人拿走一個有人所有，但無人持有之物。

01:04:12 - 01:04:13
傳統上說這三種犯罪都是排斥的。

01:04:13 - 01:04:13
來，所以我們來看，剛剛我說的意思。

01:04:13 - 01:04:13
拿走一個剛死掉的人身邊的財務，我們怎麼論罪啊？

01:04:14 - 01:04:14
你看喔，

01:04:14 - 01:04:14
拿走一個剛死掉的人身邊的財務，這裡第一個喔，

01:04:14 - 01:04:14
我們說照通說的看法是不能論竊盜罪，為什麼？

01:04:15 - 01:04:15
因為死者的家屬，

01:04:15 - 01:04:15
他們可能也還不知道這個人死掉的噩耗，

01:04:15 - 01:04:15
所以他對死者的財務根本不具有任何的持有意思。

01:06:00 - 01:06:00
甚至也不具有持有的事實。

01:06:02 - 01:06:04
所以這裡的話，竊盜罪沒辦法成立。

01:06:05 - 01:06:08
而通說在這裡認為說要改論侵佔脫離物罪，為什麼？

01:06:08 - 01:06:11
所以我剛說過理由，因為死亡是繼承的開始。

01:06:12 - 01:06:17
這個人死掉了，所以他身上的動產，所有權呢，就會轉變成他的繼承人所有。

01:06:18 - 01:06:21
變成繼承人所有等於是遺產嘛，變成一個人所有。

01:06:21 - 01:06:24
那因為繼承人還不知道這個事，所以他們還沒有持有。

01:06:24 - 01:06:27
因此這裡要對的是侵佔脫離物罪，OK哦。

01:06:29 - 01:06:35
所以我們講說呢，拿走剛死掉的人身邊的財產，原則上都是侵佔脫離物罪。

01:06:35 - 01:06:37
那有一種情況比較特殊。

01:06:38 - 01:06:41
就是拿走死者身邊的錢是可以論竊盜罪的。

01:06:41 - 01:06:42
有，有這樣的情況。

01:06:43 - 01:06:44
守尾錢，各位知道吧。

01:06:44 - 01:06:47
如果家中有長輩曾經過世的話，如果不知道沒關係。

01:06:48 - 01:06:49
我跟你們講一下這個臺灣的習俗。

01:06:50 - 01:06:51
守尾錢是這樣子。

01:06:51 - 01:06:53
就當你的阿公阿嬤爺爺奶奶過世的時候。

01:06:54 - 01:06:56
明天會有一種習俗就是說,會有子孫們啊。

01:06:58 - 01:07:01
把比如說一個人拿個幾百塊幾千塊。

01:07:01 - 01:07:03
統一,放在一個紅包袋當中。

01:07:04 - 01:07:05
這個紅包袋。

01:07:06 - 01:07:10
會在長輩進冰櫃的時候,握在長輩的手上。

01:07:11 - 01:07:13
我記得當初阿嬤過世的時候是這樣的。

01:07:13 - 01:07:17
就是會把這個錢呢，放在紅包袋裡面，就大家全部集結下來放在那個紅包袋。

01:07:18 - 01:07:20
由過世的長輩握在手上，進冰櫃。

01:07:21 - 01:07:23
那告別式是出殯那一天。

01:07:23 - 01:07:24
遺體要退冰嘛。

01:07:25 - 01:07:26
那這個守尾錢也會拿出來。

01:07:27 - 01:07:29
拿出來之後，再分還給當初的這些子孫們。

01:07:30 - 01:07:33
那這個錢就是習俗上就會覺得說它具有這種保佑的效力。

01:07:33 - 01:07:39
你以後要買房啊，買車啊什麼的就可以拿來用，有這樣的習俗，那我要講的是守尾錢這種東西。

01:07:43 - 01:07:45
如果被殯儀館的人拿走，它對應的是什麼？

01:07:47 - 01:07:48
竊盜，不用懷疑。

01:07:49 - 01:07:53
為什麼？因為手尾錢他雖然握在遺體的手上，但是這個是由誰提供的？

01:07:54 - 01:07:55
死者的子孫們嘛。

01:07:55 - 01:07:58
所以死者的子孫對這個手尾錢有沒有最終的使用權？

01:07:58 - 01:07:59
有，對不對？

01:07:59 - 01:07:59
確實是有的。

01:07:59 - 01:07:59
所以這個

01:08:00 - 01:08:00
種情況呢,我們對應的就是

01:08:02 - 01:08:04
竊盜罪,這個是比較沒有疑問的

01:08:04 - 01:08:04
好

01:08:05 - 01:08:08
接下來我們來看到光號三，共同持有的難題

01:08:09 - 01:08:11
這裡我們要處理的問題是這樣

01:08:11 - 01:08:15
因為你看喔，這三種犯罪照傳統的這些來說是排斥的

01:08:16 - 01:08:18
所以接下來可能會產生的問題就是

01:08:19 - 01:08:23
這三種犯罪，它會存在一些區分的灰色地帶

01:08:24 - 01:08:28
像比如說竊盜罪跟侵佔脫離物罪

01:08:28 - 01:08:32
這裡可能會產生的區別

01:08:32 - 01:08:37
灰色地帶叫做這個東西是遺失物或者是遺忘物

01:08:38 - 01:08:40
這邊可能會有問題的是，這個東西

01:08:41 - 01:08:42
然後

01:08:42 - 01:08:43
再來

01:08:45 - 01:08:48
那竊盜跟侵佔的區別的灰色地帶呢

01:08:49 - 01:08:52
就是我們講到共同持有的這種類型

01:08:56 - 01:08:58
好，遺失物、遺忘物，還有共同持有

01:08:59 - 01:09:02
這幾種類型可能在判斷上會產生疑問

01:09:03 - 01:09:04
來

01:09:04 - 01:09:07
我們先來看到上面，上面這一種不在我們課本的範圍當中

01:09:07 - 01:09:10
以後會講到，但沒關係，既然看到了，我們就先來說

01:09:11 - 01:09:12
第一個來

01:09:12 - 01:09:13
竊盜跟侵佔脫離物

01:09:14 - 01:09:19
他們可能會產生的區別的灰色地帶叫做遺失物跟遺忘物的區分

01:09:19 - 01:09:22
所以我這裡跟同學來說，什麼叫遺失物，什麼叫做遺忘物

01:09:22 - 01:09:24
概念上很簡單

01:09:24 - 01:09:27
就是你還記不記得這個東西掉在哪裡

01:09:28 - 01:09:30
如果你已經不記得了

01:09:30 - 01:09:31
那你對他不會有執持意思

01:09:31 - 01:09:33
所以這個叫做遺失物

01:09:34 - 01:09:37
而如果你記得他在哪裡的話

01:09:37 - 01:09:39
那個東西我們就叫做

01:09:39 - 01:09:40
遺忘物

01:09:40 - 01:09:40
那個叫做遺忘物

01:09:41 - 01:09:41
好

01:09:41 - 01:09:41
我舉個例子

01:09:44 - 01:09:44
像

01:09:44 - 01:09:44
比如說

01:09:47 - 01:09:51
我的後揹包當中都會放一條手機的充電線

01:09:52 - 01:09:57
因為我這個手機更新到那個安卓好像14還是哪一個版本之後

01:09:57 - 01:09:58
它就變得耗電

01:09:59 - 01:10:00
所以像我每次去南部上課

01:10:00 - 01:10:04
因為我平時在高鐵上可能會用手機分享網路給平板或筆電，每次都是這樣吼

01:10:04 - 01:10:10
出門的時候電力快100%，然後搭兩個小時的高鐵到臺南

01:10:10 - 01:10:14
到了臺南之後，10點到補習班，那個手機的電大概只剩六成多

01:10:15 - 01:10:17
啊如果不充的話，等到我回臺北就沒電了

01:10:17 - 01:10:20
所以我每次呢，都會帶那個充電線去臺南辦公用

01:10:20 - 01:10:22
啊我上上禮拜的時候啊，就忘記了

01:10:23 - 01:10:25
我上上禮拜就帶那個充電線去充

01:10:25 - 01:10:26
充完之後

01:10:28 - 01:10:30
我就把那個充電線放在臺南

01:10:30 - 01:10:34
是到了我到臺鐵火車站要回臺北的時候

01:10:34 - 01:10:39
因為臺南的話我都是搭從臺南火車站搭臺鐵到沙崙，再轉高鐵嘛

01:10:40 - 01:10:43
我是到了臺鐵站才想說糟糕，我那個充電線忘了帶

01:10:43 - 01:10:47
我趕快私訊給他們的店長說，你幫我看一下那個充電線是不是在插座那邊

01:10:49 - 01:10:51
這時候，我對那條充電線，就像什麼呢

01:10:52 - 01:10:53
遺忘物

01:10:54 - 01:10:56
雖然它不在我的支配當中，我忘記它了

01:10:56 - 01:11:00
但是我清楚的記得，這條線我把它放在補習班

01:11:00 - 01:11:01
補習班

01:11:01 - 01:11:01
這個叫做遺忘物

01:11:02 - 01:11:03
遺忘物不是遺失物喔

01:11:03 - 01:11:07
遺忘物我對它還是有鬆懈的持有啊，因為我知道它在哪裡，瞭解嗎

01:11:07 - 01:11:09
所以這個東西叫做什麼

01:11:10 - 01:11:12
我對它依然有持有的意思

01:11:12 - 01:11:16
所以這個東西叫做什麼東西，竊盜罪的課題，知道嗎

01:11:17 - 01:11:20
所以如果有補習班的同事把那條充電線拿走的話

01:11:20 - 01:11:22
這個時候我們對應的叫做竊盜罪

01:11:23 - 01:11:26
這理論並不是侵佔脫離物,不是喔

01:11:26 - 01:11:27
怎樣才是脫離物

01:11:28 - 01:11:33
假設是我的揹包拉鍊沒有拉好,那一條充電線掉在斑馬線上面

01:11:33 - 01:11:35
被後面的人撿起來了,這時候才叫做侵佔脫離物

01:11:36 - 01:11:38
知道,所以遺失物是一個,有人所有,但無人認領的東西

01:11:38 - 01:11:44
但遺忘物呢,還是有持有的意思,這個不一樣,來,我們看的是下面,謊寫這邊共同持有

01:11:49 - 01:11:53
因為我們看,竊盜是一種破壞持有,建立持有的犯罪

01:11:54 - 01:11:56
而侵佔是一種以持有為所欲為的犯罪

01:11:57 - 01:11:59
所以有一種灰色地帶是這樣子

01:11:59 - 01:12:00
那如果

01:12:00 - 01:12:04
如果這個物是由多人共同持有呢?

01:12:05 - 01:12:09
如果這個東西是由多個人所共同持有的,這樣的情況,我們可以認為說它是一種

01:12:14 - 01:12:17
它是一種侵擾罪或侵佔罪的課題嗎?

01:12:18 - 01:12:20
好,所以共同有的話,我們會分成兩大類,第一個叫平行持有,第二個叫做上下持有。

01:12:25 - 01:12:26
好,這兩者的區別是這樣子。

01:12:27 - 01:12:34
我們看的是說，多個持有人對這個物的支配力，對等或者是不對等，所以這裡說，平行持有就是指說呢，持

01:12:34 - 01:12:41
有者間的社會關係是對等的，比如說你看到，夫妻對家裡的財務，合夥人對合夥的財務，出租人跟承租人對就房屋內容出租人所提供的傢俱，這一種叫做平行的持有。

01:12:53 - 01:12:56
平行的持有，很簡單，我們就想這樣的案例。

01:12:57 - 01:13:01
比如說，出租套房裡面房東提供的傢俱。

01:13:02 - 01:13:04
一般的出租套房不會是空屋啦。

01:13:04 - 01:13:06
通常裡面都會有一些最基本的傢俱。

01:13:07 - 01:13:10
我看到網路上有一個票選，我覺得很有道理。

01:13:10 - 01:13:12
網路上大家票選說，房東提供的什麼傢俱最無用。

01:13:13 - 01:13:14
大家的票選第一名叫做電視。

01:13:15 - 01:13:17
現在的人沒有在看電視啦，真的啦。

01:13:17 - 01:13:22
像我爸在金門那個房子租給大學生，租給社會人士，竟然還有大學生跟我爸說，那個阿伯啊，那個那個電視，我們真的沒有在看，你就拿回去，租金可不可以退我們一點。

01:13:28 - 01:13:31
那我爸說不行啦，電視我都買的，你拿回去，我也沒有用啊。

01:13:31 - 01:13:33
所以我爸後來可能也還蠻後悔買那個電視，年輕人根本沒在看電視。

01:13:35 - 01:13:38
我一進來有一種，就我這幾年突然有一種感覺，就是我會習慣吃飯的時候配新聞。

01:13:38 - 01:13:42
從小養成的，因為小時候家裡就是這樣，吃飯的時候配新聞，結果後來發現，現在午間新聞的時段，那個新聞中間串場的廣告都是那些什麼保健食品的廣告。

01:13:51 - 01:13:54
我想說，現在會看午間新聞的是不是隻剩老人了？

01:13:54 - 01:13:56
不然為什麼它那個廣告會是保健食品？

01:13:57 - 01:13:59
各位應該可以想像這件事吧，就是

01:13:59 - 01:14:00
一個

01:14:00 - 01:14:00
電視的廣告

01:14:00 - 01:14:03
大概就可以反映這個節目的收視族群。

01:14:04 - 01:14:07
就像卡通頻道的廣告一定不會是特斯拉或什麼賓士，不會吧。

01:14:08 - 01:14:10
卡通頻道的廣告一定是玩具或遊樂園嘛。

01:14:11 - 01:14:17
對啊，所以我就想說現在有在看電視新聞的人是不是隻剩老人了，這種保健食品的廣告。

01:14:17 - 01:14:17
好，那我要講啦。

01:14:19 - 01:14:23
假設房客覺得房東提供的電視是無用的。

01:14:23 - 01:14:25
所以房客想把這個電視拿去賣，賺錢。

01:14:26 - 01:14:28
這樣的話，這個房客觸犯什麼罪？

01:14:29 - 01:14:30
因為你想喔。

01:14:31 - 01:14:34
出租套房在承租的期間，那個房東是不可以隨便進去的。

01:14:35 - 01:14:40
所以房客在承租期間沒有經過房東的同意之下，就把那個電視拿去賣掉。

01:14:40 - 01:14:41
那你想喔。

01:14:41 - 01:14:43
房客把這個電視拿去賣掉的時候，

01:14:45 - 01:14:46
房東對這個電視有沒有支配力？

01:14:47 - 01:14:49
沒有，他等於是房客單獨支配。

01:14:49 - 01:14:50
所以房客叫什麼？

01:14:50 - 01:14:51
一持有為所有。

01:14:51 - 01:14:53
他犯的就是侵佔罪，知道嗎？

01:14:54 - 01:14:55
他犯的就是侵佔罪好。

01:14:55 - 01:14:55
好。

01:14:56 - 01:14:59
那麼什麼樣的情況會論竊盜罪呢？

01:15:01 - 01:15:01
那假設是說，

01:15:02 - 01:15:05
三個好朋友一起租了一個家庭式的公寓。

01:15:06 - 01:15:12
那三個人也合資買了一些基本的家電，什麼電鍋啊、洗衣機啊、無線吸塵器之類的。

01:15:13 - 01:15:15
結果有其中一個室友，他缺錢。

01:15:17 - 01:15:22
所以他趁另外兩個室友在睡午覺的時候，把他們的無線吸塵器拿去變賣。

01:15:22 - 01:15:24
這時候我們就考慮什麼呢？

01:15:24 - 01:15:25
就論竊盜了，為什麼？

01:15:25 - 01:15:27
因為其他人仍然有支配力，知道嗎？

01:15:27 - 01:15:28
我們大概是這樣分的哈。

01:15:29 - 01:15:33
我們看的是行為人拿走這個東西的時候，其他的持有人有沒有具有支配力。

01:15:34 - 01:15:35
好。

01:15:35 - 01:15:37
相對的，括號二，上下持有。

01:15:38 - 01:15:43
上下持有，我們講的是持有人的支配力是不對等的。

01:15:43 - 01:15:51
像比如說這邊講，像這個老闆對店的貨品，主人跟幫傭對家中的物品，貨車司機對運送的貨品等等。

01:15:51 - 01:15:58
這種情況，我們看的是什麼呢？行為人對於持有物在事實上有沒有處分的可能性。

01:15:59 - 01:15:59
事實上。

01:16:00 - 01:16:01
處分的可能性吼。

01:16:01 - 01:16:03
所以通常來說有沒有？

01:16:03 - 01:16:04
通常來說沒有。

01:16:04 - 01:16:04
懂嗎

01:16:04 - 01:16:05
通常來說沒有蛤

01:16:05 - 01:16:06
像比如說你想

01:16:06 - 01:16:10
超商大夜班的店員

01:16:10 - 01:16:10
是大夜班很餓

01:16:10 - 01:16:12
又很累

01:16:12 - 01:16:13
想說店裡沒有人

01:16:13 - 01:16:15
看這個關東煮好香喔

01:16:15 - 01:16:16
乾脆把關東煮的湯喝光好了

01:16:16 - 01:16:17
這個店員他論什麼罪呢

01:16:18 - 01:16:19
因為我們講

01:16:19 - 01:16:22
店員對店內貨幣基本上他並沒有主動的可能性

01:16:22 - 01:16:25
所以呢他把這些東西拿走據為己有

01:16:25 - 01:16:28
他要論的是竊盜罪

01:16:28 - 01:16:28
要論的是竊盜罪

01:16:29 - 01:16:30
而不是業務侵佔

01:16:30 - 01:16:32
這個聊的是竊盜罪

01:16:33 - 01:16:40
至於圈圈二這邊貨車司機送貨的時候，他把貨品據為己有呢

01:16:42 - 01:16:43
我講一種比較常見的情況

01:16:43 - 01:16:46
我不知道同學有沒有找過搬家公司的經驗

01:16:46 - 01:16:51
搬家公司來幫你搬家的時候，他會開一臺那種三噸半的小貨車

01:16:52 - 01:16:54
那我幾次搬家的經驗是這樣子

01:16:55 - 01:16:56
就是

01:16:56 - 01:16:57
吼

01:16:57 - 01:16:57
欸

01:16:57 - 01:16:58
我先講

01:16:59 - 01:16:59
欸我想一下

01:17:00 - 01:17:01
20187

01:17:01 - 01:17:03
對七年半前

01:17:03 - 01:17:05
我先講我第一次搬家的時候

01:17:05 - 01:17:09
那個時候第一次買房子就是從小套房搬到我先買的房子

01:17:09 - 01:17:10
那當時呢

01:17:12 - 01:17:12
我請搬家公司

01:17:13 - 01:17:15
當時我也還沒買車

01:17:15 - 01:17:18
當時從小套房搬到我先買的房子

01:17:18 - 01:17:19
傢俱說真的也不多

01:17:19 - 01:17:21
所以一臺三噸半的卡車還載不到一半

01:17:22 - 01:17:23
那當時我也還沒買車嘛

01:17:23 - 01:17:24
所以當時搬家很簡單

01:17:25 - 01:17:30
就是搬家工人把我的傢俱還有貨品全部搬上車之後

01:17:30 - 01:17:32
因為他們就兩個人嘛

01:17:32 - 01:17:34
三噸半的卡車前面不是有三個位置嗎對不對

01:17:34 - 01:17:37
所以當時我就跟搬家工人呢

01:17:37 - 01:17:41
一起坐在這一臺三噸半的卡車的前面

01:17:41 - 01:17:42
一起前往我的新家

01:17:42 - 01:17:43
當時是這樣子

01:17:43 - 01:17:44
當時的狀況是這樣子

01:17:45 - 01:17:45
這個是

01:17:46 - 01:17:46
呃

01:17:47 - 01:17:48
第一次搬家的時候

01:17:48 - 01:17:49
那所以在這種情況之下

01:17:50 - 01:17:50
我還記得

01:17:51 - 01:17:53
那個時候兩個搬家工人在車上聊天

01:17:54 - 01:17:56
其中一個開車的人就跟另外一個人說

01:17:57 - 01:17:59
我昨晚幾乎整晚沒睡

01:17:59 - 01:18:00
喝酒喝到

01:18:00 - 01:18:01
四點多。

01:18:01 - 01:18:03
然後我當時想說，

01:18:03 - 01:18:04
你要在我面前講這種話。

01:18:04 - 01:18:06
那一趟我真的做得覺得很怕啦。

01:18:07 - 01:18:07
真的啦。

01:18:08 - 01:18:08
對啊，就

01:18:09 - 01:18:11
我想說他精神真的還可以嗎？

01:18:11 - 01:18:13
說什麼喝酒喝到四點多，

01:18:14 - 01:18:15
那他有睡嗎？

01:18:16 - 01:18:17
我真的覺得蠻怕的,

01:18:17 - 01:18:18
因為那時候走國道。

01:18:18 - 01:18:20
啊中間他們就有下去加油。

01:18:20 - 01:18:21
啊我就一直想說,

01:18:21 - 01:18:23
啊希望等一下可以平安。

01:18:23 - 01:18:24
因為要走國道。

01:18:24 - 01:18:25
啊你們也知道三噸半的卡車，

01:18:25 - 01:18:27
他基本上是沒有什麼安全的。

01:18:27 - 01:18:28
那個撞下去，

01:18:28 - 01:18:29
人非死即傷啦。

01:18:29 - 01:18:32
所以那趟搬的，覺得有點不安心。

01:18:32 - 01:18:33
還好後來沒事啦，

01:18:33 - 01:18:34
不然你們現在也不會看到我嘛。

01:18:34 - 01:18:36
所以那一趟是這樣子。

01:18:36 - 01:18:37
那我要講的是，

01:18:37 - 01:18:39
在那一趟搬家的時候，

01:18:39 - 01:18:41
因為他們中間有下去加油。

01:18:41 - 01:18:42
他們如果

01:18:42 - 01:18:42
假設

01:18:43 - 01:18:43
加油的時候，

01:18:44 - 01:18:46
其中一位工人下去，

01:18:46 - 01:18:48
偷偷摸走了我一箱的貨品。

01:18:49 - 01:18:50
這時候要論什麼呢？

01:18:50 - 01:18:52
因為我人有隨車監督。

01:18:52 - 01:18:55
所以如果這時候有人偷偷下車，摸走我的財物，

01:18:56 - 01:18:57
那等於是怎麼樣？

01:18:57 - 01:19:00
在我有支配力的情況之下，把我的東西拿走喔。

01:19:00 - 01:19:01
那個是竊盜喔。

01:19:02 - 01:19:02
知道嗎？

01:19:02 - 01:19:03
那種情況是竊盜啊。

01:19:04 - 01:19:04
好,

01:19:04 - 01:19:06
這個是我第一次搬家的經驗,

01:19:06 - 01:19:07
因為我有隨車監督嘛,

01:19:07 - 01:19:08
所以這個時候論是竊盜。

01:19:08 - 01:19:09
好,

01:19:09 - 01:19:10
那我講我後來又一次搬家的經驗。

01:19:11 - 01:19:12
那一次的話，

01:19:12 - 01:19:13
狀況就不一樣了。

01:19:13 - 01:19:15
那一次的搬家呢，

01:19:16 - 01:19:17
因為家裡的東西就多了嘛。

01:19:18 - 01:19:19
而且後來我也買車了嘛。

01:19:20 - 01:19:22
所以當時那一次的搬家呢，

01:19:22 - 01:19:25
我就沒有坐在搬家工人的卡車上面。

01:19:26 - 01:19:31
那一次就是由工人們搬著這些貨品上他們的卡車。

01:19:32 - 01:19:32
而我呢，

01:19:33 - 01:19:35
開著我自己的車，分頭前往新家。

01:19:36 - 01:19:37
所以在這樣的情況之下，

01:19:37 - 01:19:39
如果那兩位搬家工人

01:19:39 - 01:19:40
他們沿路

01:19:41 - 01:19:44
偷偷地把我的值錢的東西據為己有，

01:19:44 - 01:19:46
這樣的話他們就論什麼罪？

01:19:46 - 01:19:47
業務侵佔喔，

01:19:47 - 01:19:48
知道嗎？

01:19:48 - 01:19:49
因為我是開著我的車嘛，

01:19:49 - 01:19:50
我也沒有緊跟在後嘛。

01:19:50 - 01:19:51
各走各的路

01:19:51 - 01:19:54
所以那個時候呢,就會變成是業務侵佔,知道吧?

01:19:54 - 01:19:55
所以食物講的沒有錯

01:19:56 - 01:19:58
看貨主有沒有隨車監督。

01:19:58 - 01:19:59
然後這裡呢

01:19:59 - 01:19:59
請各位

01:20:00 - 01:20:01
要注意一點，第二點

01:20:01 - 01:20:03
這個東西，包裹物的持有。

01:20:03 - 01:20:07
這個東西我都隨口，我都叫它包皮理論。

01:20:08 - 01:20:09
考試不要真的寫包皮理論。

01:20:09 - 01:20:10
我只是輔助你們記憶。

01:20:11 - 01:20:13
這個東西就是我常跟同學講的，

01:20:13 - 01:20:14
叫包皮理論，

01:20:14 - 01:20:14
好，為什麼？

01:20:15 - 01:20:17
食物上有一則非常奇怪的看法。

01:20:18 - 01:20:19
食物上說,

01:20:19 - 01:20:21
這種包裹物的持有,

01:20:22 - 01:20:26
行為人只持有它的包裝外皮。

01:20:27 - 01:20:27
超怪,

01:20:27 - 01:20:28
對，真的超怪。

01:20:28 - 01:20:32
說行為人只持有它的包裝外皮。

01:20:32 - 01:20:34
對於包裝外皮裡面的東西，

01:20:34 - 01:20:36
行為人沒有持有。

01:20:37 - 01:20:39
那各位讀過民法債編的話就知道，

01:20:39 - 01:20:42
包裝外皮在民法債編上簡稱叫做包皮。

01:20:43 - 01:20:43
真的啦,

01:20:43 - 01:20:45
那個民法373還哪一個條文,

01:20:45 - 01:20:46
就在那個附近。

01:20:46 - 01:20:48
我還記得我剛學,

01:20:48 - 01:20:48
那時候學債各,

01:20:48 - 01:20:50
老師請同學來念條文。

01:20:50 - 01:20:51
同學唸到那個條文，

01:20:51 - 01:20:54
物之價金依重量計算者，應除去其包裝的重量。

01:20:55 - 01:20:56
他念到同學都在偷笑，

01:20:56 - 01:20:57
什麼包裝的重量。

01:20:58 - 01:20:59
就包裝外皮啊,

01:20:59 - 01:20:59
對啊。

01:21:00 - 01:21:03
所以各位，那個食物的說法，

01:21:04 - 01:21:08
行為人，他對包裹物的持有，

01:21:08 - 01:21:09
僅止於什麼呢？

01:21:10 - 01:21:10
包皮喔。

01:21:11 - 01:21:13
對內容物沒有持有喔。

01:21:13 - 01:21:14
這說的說法，

01:21:14 - 01:21:16
只持有包皮喔，對內容物是沒有持有的喔。

01:21:17 - 01:21:18
所以照這樣的說法，

01:21:19 - 01:21:20
來，你們想。

01:21:21 - 01:21:23
你們去網購的時候啊，

01:21:23 - 01:21:26
假設你收到的是一個空紙箱。

01:21:26 - 01:21:29
你買的新手機，結果一打開，怎麼紙箱是空的？

01:21:29 - 01:21:32
原來裡面的東西被貨車司機偷走了。

01:21:32 - 01:21:33
這樣的話理論是什麼呢?

01:21:34 - 01:21:35
這樣的話貨車司機論什麼呢?

01:21:35 - 01:21:36
論竊盜喔。

01:21:37 - 01:21:39
因為貨車司機只持有那個紙箱，那個包皮喔,

01:21:40 - 01:21:41
內容物他沒有持有喔。

01:21:42 - 01:21:42
所以這裡論什麼？

01:21:43 - 01:21:44
竊盜，

01:21:44 - 01:21:44
知道嗎？

01:21:44 - 01:21:45
這裡論竊盜。

01:21:45 - 01:21:49
而且我跟你們講，你實際上來說貨車司機十之八九會升級變加重竊盜。

01:21:50 - 01:21:50
真的啦,

01:21:50 - 01:21:51
加重為什麼？

01:21:52 - 01:21:53
貨車司機怎麼開你的包裹？

01:21:54 - 01:21:55
拿美工刀啊,

01:21:55 - 01:21:56
美工刀不是兇器嗎？

01:21:56 - 01:21:57
對啊，

01:21:57 - 01:21:57
沒有錯啊，

01:21:57 - 01:21:59
所以這個很可能會升級變加重竊盜。

01:21:59 - 01:22:00
好。

01:22:00 - 01:22:00
那如果是貨車司機把你的包裹整箱拿回家呢？

01:22:06 - 01:22:07
被業務侵佔。

01:22:08 - 01:22:08
很怪對不對？

01:22:09 - 01:22:09
對，很怪。

01:22:10 - 01:22:11
在選擇題就喜歡考。

01:22:12 - 01:22:14
這個就傳統考點，選擇題超愛考這個東西。

01:22:15 - 01:22:16
四律考過吧。

01:22:16 - 01:22:17
四等選擇題考一大堆。

01:22:17 - 01:22:19
考超多次，包皮理論記得啊。

01:22:20 - 01:22:25
食物理論說呢，行為人對包裹物只持有它的包皮哦，並沒有持有它的內容物。

01:22:25 - 01:22:27
好，下面這題我們來看一下。

01:22:31 - 01:22:35
下面這一題這邊談到的是，多人持有一物的情況。

01:22:35 - 01:22:36
你看喔。

01:22:37 - 01:22:47
乙買的沐浴乳回家，甲到浴室洗澡，發現沐浴乳用光，看到乙買的沐浴乳，就擅自壓了兩下，得到兩坨沐浴乳用來洗澡，好，我們看到這邊就好。

01:22:49 - 01:22:51
偷用乙有的兩坨沐浴乳來洗澡。

01:22:52 - 01:22:53
這邊是竊盜還是侵佔？

01:22:54 - 01:22:56
重點是那是他們三人共用的浴室喔。

01:22:57 - 01:22:59
三個好朋友，他們租的一個家庭式公寓。

01:23:00 - 01:23:01
共用一間浴室。

01:23:02 - 01:23:02
那是假的呢？

01:23:04 - 01:23:04
是假的，對。

01:23:05 - 01:23:05
不了。

01:23:06 - 01:23:07
假的。

01:23:08 - 01:23:11
假偷用新買的沐浴乳。

01:23:11 - 01:23:14
所以假算是破壞持有建立持有。

01:23:14 - 01:23:16
還是一持有為所有。

01:23:17 - 01:23:18
在他們共用的浴室。

01:23:19 - 01:23:24
這是破壞持有建立持有，還是這是以持有為所有呢？

01:23:25 - 01:23:26
好，那我跟各位說。

01:23:28 - 01:23:30
在浴室，而且是在

01:23:30 - 01:23:31
洗澡的時候。

01:23:32 - 01:23:34
正常來說,洗澡應該有所聞吧,對不對?

01:23:35 - 01:23:37
所以在一個所聞的浴室當中,

01:23:38 - 01:23:39
假對沐浴乳,

01:23:39 - 01:23:41
當時有沒有單獨排他的支配?

01:23:41 - 01:23:42
有。

01:23:42 - 01:23:43
對不對,當然有。

01:23:43 - 01:23:44
所以這個會是什麼?

01:23:44 - 01:23:45
侵佔,知道嗎?

01:23:45 - 01:23:46
這個會是侵佔。

01:23:47 - 01:23:48
那侵佔的構成條件是該當的。

01:23:49 - 01:23:51
只是在違法性的部分你要去額外思考一個問題。

01:23:52 - 01:23:54
偷拿人家兩坨沐浴乳,

01:23:55 - 01:23:56
是不是感覺超不值錢?

01:23:56 - 01:23:57
兩坨沐浴乳多少錢啊?

01:23:58 - 01:24:00
一般超市

01:24:00 - 01:24:02
是要裝賣的沐浴乳。

01:24:02 - 01:24:03
一罐大概兩三百吧。

01:24:03 - 01:24:06
對啊,一罐兩三百塊,一般用半年是沒有問題吧。

01:24:06 - 01:24:07
所以兩罐沐浴乳多少錢?

01:24:08 - 01:24:10
連十塊都不到吧,幾塊錢而已,對不對?

01:24:11 - 01:24:12
你侵佔別人不值錢的東西,所以會延伸而來探討什麼呢?

01:24:14 - 01:24:15
可罰的違法性,知道嗎?

01:24:16 - 01:24:17
這一題在考這個東西哦。

01:24:17 - 01:24:18
這一題出的超棒。

01:24:19 - 01:24:22
這一題構成要件的層次,涉及到竊盜跟侵佔的區分。

01:24:23 - 01:24:26
而我們說因為洗澡都會鎖門的關係,所以這一題會是侵佔罪。

01:24:28 - 01:24:30
那違法性的部分,

01:24:30 - 01:24:32
你就要探討可罰的違法性,

01:24:32 - 01:24:33
我們承不承認他,

01:24:33 - 01:24:35
這個部分呢,就在考這個東西。

01:24:35 - 01:24:37
所以考題的解析是這樣子喔。

01:24:38 - 01:24:42
因為我們說嘛,從社會經驗來說,一般人洗澡都是有所門的,

01:24:42 - 01:24:45
所以行為人對這個沐浴乳在當時等於具有排他的支配。

01:24:46 - 01:24:48
你就不要露出那種很奇怪的想法,想說,

01:24:48 - 01:24:53
那如果假設是個暴露狂怎麼辦?他洗澡如果都不鎖門,那是不是就沒有排他的支配?

01:24:54 - 01:24:55
不要有這種白爛的想法。

01:24:56 - 01:24:58
請你照一般的社會經驗去推斷,知道了喔。

01:24:59 - 01:25:00
好,

01:25:00 - 01:25:00
所以

01:25:00 - 01:25:02
這一題的話,主要的重點就在這邊喔。

01:25:02 - 01:25:04
那再來,括號四。

01:25:05 - 01:25:07
竊盜的既遂怎麼判斷?

01:25:08 - 01:25:09
很簡單喔。

01:25:09 - 01:25:14
早期有一些說法,你看喔,什麼接觸理論、移去理論、隱藏理論、掌握理論等等。

01:25:15 - 01:25:16
早期有這些說法,但現在

01:25:17 - 01:25:19
我們都不採了,因為那個說法很僵化啦。

01:25:21 - 01:25:23
現在我們的說法是,

01:25:23 - 01:25:28
只要行為人順利建立起自己的持有,並且排斥原本的持有,

01:25:28 - 01:25:30
只要這個關係建立起來,

01:25:30 - 01:25:32
那就是竊盜的既遂。

01:25:32 - 01:25:33
那當然,

01:25:33 - 01:25:34
竊盜的計稅往往會隨著

01:25:36 - 01:25:38
你要偷的東西或大或小，而有所不同的認定。

01:25:39 - 01:25:40
好，這怎麼說呢？

01:25:42 - 01:25:42
我舉個例子喔。

01:25:43 - 01:25:45
假設那個，那個什麼？

01:25:47 - 01:25:49
好，同樣你是去家樂福偷東西。

01:25:50 - 01:25:51
你在家樂福裡面，

01:25:52 - 01:25:54
比如說你偷的是一個文具，一個立可白。

01:25:56 - 01:25:57
你在家樂福裡面偷立可白的話很簡單。

01:25:57 - 01:25:59
立可白那麼小，你放到嘴裡，

01:26:00 - 01:26:01
那個持有關係就改變了，對不對？

01:26:01 - 01:26:05
所以你偷走立可白的時候呢，只要你把它放到口袋的瞬間，

01:26:06 - 01:26:07
那持有關係就改變了嘛，所以這個時候就計稅。

01:26:09 - 01:26:13
可是如果你在家樂福偷一臺電暖器呢？

01:26:13 - 01:26:15
你會說搬起來就計稅嗎？

01:26:16 - 01:26:17
不會，為什麼？因為電暖器很大。

01:26:18 - 01:26:26
你把那個展示的電暖器搬起來的時候，可能賣場馬上會有人來關心，說同學那個你要買的話，新品在旁邊喔，不是搬這一臺喔。

01:26:27 - 01:26:31
對不對？所以這個時候呢，計稅時點可能會往後延，知道吧？

01:26:31 - 01:26:37
可能要等你離開賣場呢，才被認為是持有關係有改變，所以這個是我們判斷上的一個基本原則。

01:26:37 - 01:26:38
好，那衍生一個問題。

01:26:39 - 01:26:42
很多賣場都有防盜門的設置。

01:26:42 - 01:26:48
這個東西，如果你在賣場裡面買，你在結帳消磁之前，

01:26:49 - 01:26:53
它都會，就是，你們知道有些商品它上面會黏那種磁條。

01:26:54 - 01:26:57
就你結帳沒有消磁的話，你經過防盜門它會叫。

01:26:58 - 01:27:00
像比如說我去我家附近的全聯,

01:27:00 - 01:27:03
他有一些東西就設有那種比較高單價的商品。

01:27:03 - 01:27:06
比如說我在那邊買過保健食品,他就有貼這個磁條。

01:27:06 - 01:27:08
你沒有消磁的話,經過防盜門他會叫的。

01:27:08 - 01:27:09
所以你想喔,

01:27:10 - 01:27:12
我去我家附近的全聯,

01:27:13 - 01:27:17
我偷了一罐，比如說那個保健食品，什麼善存之類的，我偷了這個東西。

01:27:18 - 01:27:21
那我偷了保健食品之後，我就把它放在我的外套口袋，我覺得神不知鬼不覺。

01:27:23 - 01:27:26
結果在結完帳要步出賣場的時候，因為那個善存沒有消磁，它叫了。

01:27:29 - 01:27:29
我當場被

01:27:30 - 01:27:31
人贓俱獲。

01:27:31 - 01:27:35
這樣的情形，我對那罐善存是竊盜既遂還是未遂？

01:27:36 - 01:27:36
一般的說法，

01:27:37 - 01:27:39
會認為這個是既遂，為什麼？

01:27:40 - 01:27:43
因為呢，善存嘛，那個東西沒有很大嘛。

01:27:44 - 01:27:49
所以當我把它放到我的外套口袋的時候，持有關係就改變了，瞭解嗎？

01:27:50 - 01:27:53
這種情況之下的話，持有關係就改變了。

01:27:53 - 01:27:56
所以這個是竊盜的既遂，這個是既遂應該比較不會有疑問。

01:27:59 - 01:27:59
那你說你

01:28:00 - 01:28:01
可是還沒有過防盜門啊。

01:28:02 - 01:28:03
或者是過防盜門就會攔截了,

01:28:04 - 01:28:05
這樣有計稅嗎?

01:28:05 - 01:28:05
有喔,

01:28:05 - 01:28:06
因為我們講,

01:28:07 - 01:28:08
竊盜罪什麼時候計稅?

01:28:09 - 01:28:10
持有關係一改變就計稅了喔。

01:28:11 - 01:28:12
要不要持有關係穩固？

01:28:13 - 01:28:13
不用喔,

01:28:14 - 01:28:14
持有關係穩固，

01:28:15 - 01:28:16
那個叫實質課稅原則喔。

01:28:16 - 01:28:16
知道嗎？

01:28:16 - 01:28:17
那個叫行為中止。

01:28:17 - 01:28:18
所以，

01:28:19 - 01:28:20
有沒有防盜門，

01:28:20 - 01:28:21
對竊盜既遂的時點。

01:28:22 - 01:28:22
應該不會有影響，

01:28:23 - 01:28:23
OK嗎？

01:28:24 - 01:28:24
好，

01:28:24 - 01:28:25
那下面這個間接問題，

01:28:25 - 01:28:26
我們稍微看一下。

01:28:28 - 01:28:31
在商店裡偷東西的法律評價。

01:28:32 - 01:28:34
多數說就如同我們剛剛所說的，

01:28:35 - 01:28:37
持有關係改變就是計稅。

01:28:38 - 01:28:38
有沒有穩固，

01:28:39 - 01:28:40
那個頂多是命中的判斷。

01:28:40 - 01:28:41
那個無關計稅的判斷。

01:28:42 - 01:28:45
所以我把一罐維他命放在我的外套口袋,

01:28:45 - 01:28:47
結果經過店門口防盜門的時候,

01:28:48 - 01:28:49
因為沒有消磁的關係,

01:28:49 - 01:28:51
所以我當場被人贓俱獲。

01:28:52 - 01:28:53
這時候的話,

01:28:53 - 01:28:55
這時候我論的是什麼呢？

01:28:57 - 01:28:58
那就是竊盜既遂嘛,

01:28:58 - 01:28:58
對不對？

01:28:58 - 01:28:59
對啊,

01:28:59 - 01:29:25
因為持有關係改變了

01:29:25 - 01:29:40
就計稅啦。

01:29:40 - 01:29:42
這個是多數的說法。

01:29:42 - 01:29:43
可是括號二啊，

01:29:43 - 01:29:45
黃榮堅老師他有一些不同的想法。

01:29:46 - 01:29:47
黃老師的想法是這樣。

01:29:48 - 01:29:49
他說對商店來說,

01:29:50 - 01:29:51
重點是你有沒有結帳。

01:29:52 - 01:29:53
只要你有結帳,

01:29:54 - 01:29:54
那就OK。

01:29:55 - 01:29:57
至於結帳前,

01:29:57 - 01:30:00
你的東西到底是放在自己的衣服口袋

01:30:00 - 01:30:02
啊,反正你最後結帳意思就好了嘛

01:30:02 - 01:30:04
所以這個行為反而沒辦法論罪。

01:30:04 - 01:30:05
那我們要論的是什麼呢?

01:30:06 - 01:30:11
你把它放到口袋之後,經過收銀臺,你還沒有掏出來結帳的那個行為

01:30:12 - 01:30:14
所以那個會變什麼？侵佔罪？

01:30:14 - 01:30:15
懂嗎？那個會變侵佔罪？

01:30:15 - 01:30:16
所以完全不同的思考喔。

01:30:17 - 01:30:21
多數會覺得，你把它放到口袋，那就是竊取的既遂。

01:30:21 - 01:30:24
但黃老師的看法會覺得說，你本來就可以拿這個東西啊。

01:30:25 - 01:30:26
重點是你最後要結帳啊。

01:30:26 - 01:30:29
啊你拿來放到自己的口袋，那又不犯法。

01:30:30 - 01:30:36
所以我們只能評價什麼呢？你把這個東西易持有為所有，因為你沒有去結帳，改論侵佔罪，完全不同的思考。

01:30:37 - 01:30:40
這個問題其實我會比較支持通說的看法。

01:30:40 - 01:30:42
我提供我的想法給你們做思考。

01:30:42 - 01:30:43
我覺得是這樣啦。

01:30:45 - 01:30:49
黃榮堅老師說，你只要有把東西，你把東西拿下來放到你自己的口袋沒關係，

01:30:49 - 01:30:51
只要你最後有結帳就OK。

01:30:52 - 01:30:54
我是覺得這個看法可能會有一些問題存在，

01:30:54 - 01:30:58
因為你要想，商家提供購物籃給民眾。

01:30:58 - 01:31:03
給來消費的民眾，商家就是不希望你把東西放到你的口袋，

01:31:03 - 01:31:03
對吧？

01:31:04 - 01:31:06
那我們一般在逛賣場的時候也是，

01:31:06 - 01:31:09
像我經常會拿著自己的手提袋去逛賣場，

01:31:10 - 01:31:12
可是你說我會不會先拿一個購物籃？會。

01:31:12 - 01:31:18
因為我會覺得如果我沒有拿購物籃，我把沒有結帳的商品直接放到我自己的手提袋的話，

01:31:18 - 01:31:19
我看起來很像小偷。

01:31:20 - 01:31:21
我會有這種感覺，我不知道你們會不會有這種感覺，

01:31:22 - 01:31:23
我會覺得這樣舉動其實還蠻像小偷的，

01:31:23 - 01:31:25
我也怕會引人誤會。

01:31:25 - 01:31:30
所以我還是會把它放在商家的購物籃當中,

01:31:30 - 01:31:33
然後結完帳,我才會把它放到自己的提袋。

01:31:34 - 01:31:39
■ 以你說商家真的不在乎顧客把商品放在哪裡嗎?

01:31:40 - 01:31:40
我覺得未必耶,

01:31:41 - 01:31:43
如果真的不在乎的話,他提供購物籃幹什麼?

01:31:43 - 01:31:44
我的想法是這樣啦,

01:31:45 - 01:31:49
所以我會覺得說，拿走商品放到大衣口袋的瞬間，應該就是竊取。

01:31:49 - 01:31:52
我會採通說的看法是這樣，給同學做參考。

01:31:53 - 01:31:55
好，所以這個是竊取的認定。

01:31:55 - 01:31:57
接著下面喔，第三點。

01:31:57 - 01:31:59
動產，什麼叫動產？

01:32:00 - 01:32:00
我們這邊講說所有拿得走的東西

01:32:03 - 01:32:04
就是動產

01:32:04 - 01:32:05
拿得走的東西就是動產

01:32:06 - 01:32:08
所以這裡的動產跟民法的概念不一樣

01:32:09 - 01:32:11
你去偷摘別人的水果

01:32:11 - 01:32:12
那構成什麼罪

01:32:13 - 01:32:14
偷摘別人水果

01:32:14 - 01:32:15
論的不是

01:32:16 - 01:32:17
竊佔不動產罪

01:32:18 - 01:32:23
因為從民法的觀點來說，水果在跟果樹分離前，它等於是土地的成分

01:32:23 - 01:32:24
民法上會這麼說

01:32:25 - 01:32:26
可是刑法上不會

01:32:26 - 01:32:28
刑法上我們講說呢

01:32:28 - 01:32:30
水果跟果樹分

01:32:30 - 01:32:32
對，他在民法上是不動產的成分沒有錯

01:32:32 - 01:32:35
可是這個東西，可是這個東西喔

01:32:37 - 01:32:38
我們講怎麼樣

01:32:39 - 01:32:40
這個東西拿得走

01:32:40 - 01:32:42
所以它就是動產

01:32:42 - 01:32:43
知道嗎

01:32:43 - 01:32:45
它就是動產，所以偷別人的水果呢，這個是動產

01:32:46 - 01:32:51
好，那下面這邊講屍體為禁物，還有跟人體分離前的人體，跟人體已經分離的人體組織呢

01:32:52 - 01:32:54
這也都是動產的一部分

01:32:54 - 01:32:58
但如果是跟人體分離前的人體組織

01:32:59 - 01:33:00
那個就是人體的一部分喔

01:33:00 - 01:33:01
所以是這樣喔

01:33:03 - 01:33:05
有人強抽你的血液

01:33:06 - 01:33:06
那個是什麼

01:33:08 - 01:33:08
竊盜

01:33:08 - 01:33:09
不是竊盜,那個叫傷害

01:33:10 - 01:33:12
別人強抽你的血

01:33:12 - 01:33:13
那個叫傷害

01:33:14 - 01:33:17
那如果是你捐完血之後,你的那一包血被偷走,那個變什麼

01:33:18 - 01:33:19
竊盜

01:33:19 - 01:33:19
瞭解嗎

01:33:20 - 01:33:23
強抽你的血，因為它是直接取你的人體組織

01:33:24 - 01:33:24
所以那個叫做傷害

01:33:25 - 01:33:28
你的血抽完了一包一包放在桌上

01:33:29 - 01:33:30
結果被人這樣偷走那個

01:33:30 - 01:33:31
去做

01:33:31 - 01:33:32
豬血糕，那個叫什麼

01:33:32 - 01:33:33
那個叫做竊盜

01:33:33 - 01:33:33
OK哦

01:33:33 - 01:33:34
好

01:33:34 - 01:33:34
所以這個是

01:33:36 - 01:33:36
第三點

01:33:36 - 01:33:37
動產的認定

01:33:38 - 01:33:39
那接著422頁

01:33:39 - 01:33:40
括號三

01:33:40 - 01:33:43
動產要不要具有財產價值

01:33:44 - 01:33:44
不用

01:33:44 - 01:33:46
好吧,現在通說這個沒有爭議喔,不用

01:33:47 - 01:33:49
所以就算是沒有財產價值的東西

01:33:50 - 01:33:50
比如說

01:33:51 - 01:33:53
你的男朋友或女朋友送你的卡片

01:33:54 - 01:33:55
對你來說

01:33:55 - 01:33:56
有情感的價值

01:33:56 - 01:33:58
但這種東西在交易市場上沒有價值

01:33:59 - 01:33:59
這個叫

01:33:59 - 01:34:00
沒有在裡面

01:34:00 - 01:34:00
價值食物,或者你小時候泛黃的照片之類的,這種東西也可以是竊盜罪的課題哦。

01:34:06 - 01:34:11
好,那再來,括號是準動產422頁這邊。

01:34:12 - 01:34:13
好,準動產這裡說。

01:34:14 - 01:34:19
電能、熱能及其他能量,關於本章之罪,以動產論,這個叫做準動產。

01:34:20 - 01:34:21
這邊講電能、熱能還有其他能量。

01:34:25 - 01:34:26
所以這種東西是指什麼呢？

01:34:27 - 01:34:32
用了之後，應該說啦，這種東西指的就是它的總量就是量。

01:34:32 - 01:34:34
它的總量就是量。

01:34:34 - 01:34:37
這種東西，它的總量就是固定的，你用了會變少的。

01:34:39 - 01:34:40
這個叫準動產，知道嗎？

01:34:40 - 01:34:42
總量就在那邊，你只要用它的量就會減少，這個東西叫做準動產。

01:34:46 - 01:34:49
所以像電能、熱能這個可以算。

01:34:51 - 01:34:53
那電子紀錄，我算喔。

01:34:54 - 01:34:56
瞭解嗎？電子紀錄不算，為什麼？

01:34:57 - 01:35:00
因為電子記錄的本質不會減少。

01:35:01 - 01:35:03
知道吧？電子記錄的本質不會減少。

01:35:03 - 01:35:08
電子記錄這種東西就是，它可以無限的一直複製再複製，它的本質不會減少。

01:35:11 - 01:35:15
當然你可能會說，可是有些網路遊戲上的寶物，就只有那一個啊，我轉給別人就不見了。

01:35:16 - 01:35:17
那個叫遊戲的機制。

01:35:18 - 01:35:19
瞭解嗎？那個只是遊戲機制設定。

01:35:20 - 01:35:23
就電子紀錄本身來說，它可以無限複製嗎？可以。

01:35:23 - 01:35:24
你就這樣想嘛。

01:35:25 - 01:35:27
那種總量有限的遊戲寶物，假設你是遊戲公司的管理者，你可以無限複製它嗎？

01:35:30 - 01:35:30
也可以，對不對？

01:35:31 - 01:35:33
所以那個東西本質上它就是一種電子紀錄，它就是可以無限複製的，知道嗎？

01:35:35 - 01:35:38
所以電子紀錄不是準動產喔，這個東西它不是準動產。

01:35:42 - 01:35:44
好，那以前有人在探討說偷接別人的有線電視，算不算竊取別人的準動產。

01:35:51 - 01:35:52
這個不重要，真的啦，這個問題已經不重要了。

01:35:54 - 01:35:55
因為現在不會發生這種事。

01:35:56 - 01:35:58
偷接別人的有線電視這種事情，這個大概是20年前有可能。

01:36:00 - 01:36:03
的，因為當時的電視是那種類比的電視。

01:36:03 - 01:36:05
你們知道嗎？就你們小時候應該有經歷過吧，

01:36:05 - 01:36:09
就是小時候的有些電視它是沒有機上盒這種東西的。

01:36:09 - 01:36:12
就是圓圓的cable線只要插到你電視後面，你一打開就可以看。

01:36:12 - 01:36:13
但現在不是嘛？

01:36:14 - 01:36:17
現在如果你們家有第四臺的話，它一定會有一個機上盒。

01:36:18 - 01:36:21
就是要透過，然後機上盒再接HDMI線到你的電視，

01:36:21 - 01:36:22
一定是這樣嘛，對不對？

01:36:23 - 01:36:25
現在的話，不會探討這個問題。

01:36:25 - 01:36:27
因為現在你偷接也沒有用。

01:36:27 - 01:36:29
對啊，你偷接沒有線電視幹嘛？

01:36:29 - 01:36:30
你沒有機上盒啊。

01:36:31 - 01:36:36
就算你去二手網站買了一個你們家有線電視系統的機上盒來好了，

01:36:36 - 01:36:37
一樣沒有用。

01:36:37 - 01:36:41
因為機上盒的序號在機房沒有開通的話，你打開機上盒也不會有任何的訊號進來。

01:36:42 - 01:36:44
所以現在不會有人做偷接有線電視，

01:36:44 - 01:36:45
不會做那種事啦。

01:36:45 - 01:36:46
這個問題現在不重要了，知道嗎？

01:36:46 - 01:36:47
它已經變成是那種

01:36:48 - 01:36:49
上個時代的東西了。

01:36:50 - 01:36:52
現在想看電視不想付錢的人，

01:36:52 - 01:36:53
應該會去買安博盒子吧。

01:36:54 - 01:36:56
我記得這個東西現在光華商場還有在賣嘛，對不對？

01:36:56 - 01:36:57
安博盒子。

01:36:57 - 01:37:08
安博盒子

01:37:08 - 01:37:40
不是很多成功人士都有嗎？

01:37:40 - 01:37:41
我記得那個誰啊？

01:37:41 - 01:37:46
黑人好像有嘛，對不對？之前那個疫情期間他被爆料用那個去看奧運。

01:37:46 - 01:37:47
還有朱立倫好像也有，對不對？

01:37:48 - 01:37:50
好像他家裡的照片也被拍到，有一臺安博盒子。

01:37:51 - 01:37:53
所以現在的免費仔都會用那個東西,

01:37:53 - 01:37:55
不會去盜接別人有限電視。

01:37:56 - 01:38:00
好,那接著第四點,我們來看到竊佔不動產的部分。

01:38:00 - 01:38:00
私人車位。

01:38:01 - 01:38:02
我以前就遇過這樣的事。

01:38:03 - 01:38:04
就我開車回到家之後想說奇怪,

01:38:04 - 01:38:07
那個位置是我的啊，怎麼上面停了一臺黑車。

01:38:08 - 01:38:09
我就下去說，

01:38:09 - 01:38:10
這個是，因為那個人還在駕駛座上嘛，

01:38:10 - 01:38:13
我就下去跟他說，這個位置是我的，你怎麼停在這？

01:38:14 - 01:38:15
那個人就開走了。

01:38:15 - 01:38:18
後來才知道，原來這個人是幫鄰居搬家的人。

01:38:18 - 01:38:21
就明明社區有共用的車位，

01:38:21 - 01:38:22
他就硬要在這邊亂停。

01:38:23 - 01:38:25
那你說這個人會不會竊佔不動產？

01:38:26 - 01:38:27
他也知道那個車位不是他的啊。

01:38:28 - 01:38:29
他可能就在上面停了一個小時,

01:38:30 - 01:38:32
這樣的話,有算是竊佔不動產嗎?

01:38:32 - 01:38:33
你可能會跟我說,沒有啊,

01:38:34 - 01:38:35
他又沒有永久佔用,

01:38:35 - 01:38:36
他停一個小時而已啊。

01:38:37 - 01:38:37
可是你要看喔,

01:38:38 - 01:38:41
這一條罪的主觀意圖是所有意圖嗎?

01:38:41 - 01:38:43
不是喔,他是獲利意圖喔。

01:38:44 - 01:38:47
所以他想省停車費,而在我的車位上停了一個小時,

01:38:48 - 01:38:49
他是不是省了一小時的停車費？

01:38:50 - 01:38:53
我家那種地方停車大概一小時30塊吧，還蠻便宜的嘛。

01:38:53 - 01:38:55
對啊，他至少省了30塊啊。

01:38:55 - 01:38:56
所以他是不是有一個獲利意圖在？

01:38:56 - 01:38:57
對耶。

01:38:57 - 01:38:58
所以你會發現，

01:38:58 - 01:39:01
竊佔不動產罪，這個確實值得解釋。

01:39:02 - 01:39:06
因為竊佔不動產這一條罪，如果你不好好解釋，

01:39:06 - 01:39:08
你就直接照那個字面的話，

01:39:08 - 01:39:09
那完蛋了。

01:39:09 - 01:39:14
那所有對他人的不動產有不當得利的行為，都會變這一條罪。

01:39:15 - 01:39:15
可以想像吧？

01:39:16 - 01:39:16
對啊。

01:39:17 - 01:39:20
最常見的，佔用別人私人車位兩個小時。

01:39:21 - 01:39:22
那你不是也不當得利了嗎？

01:39:22 - 01:39:24
變成獲利意圖啦，對不對？

01:39:24 - 01:39:26
有可能會成這一條罪啊。

01:39:26 - 01:39:30
所以這裡我們會說，這一條罪的解釋要附加一些限制。

01:39:30 - 01:39:32
來，第一個括號一號，我們來看一下。

01:39:32 - 01:39:40
本罪的解釋範圍應該僅限於呢，涵蓋到地面跟地下，而不包括土地的上空。

01:39:40 - 01:39:41
這個是民法的概念。

01:39:42 - 01:39:44
我們在學民法物權篇的不動產所有權的時候，

01:39:45 - 01:39:47
物權老師都會說，

01:39:47 - 01:39:50
不動產所有權不是2D平面的，它是一個立體的概念。

01:39:50 - 01:39:54
不動產所有權上至太空，下至地心。

01:39:54 - 01:39:55
一定都聽過嘛，對不對？

01:39:56 - 01:39:57
上至太空，下至地心。

01:39:58 - 01:39:58
所以，

01:39:58 - 01:40:00
如果有人

01:40:00 - 01:40:02
竊佔你的土地，不見得是地表喔。

01:40:03 - 01:40:07
如果是竊佔你的土地的地下，這是有可能的喔。

01:40:07 - 01:40:10
它埋的什麼管路什麼的，跑到你土地的地下，

01:40:10 - 01:40:13
這樣的話，也是一種竊佔喔。

01:40:13 - 01:40:14
這也是竊佔。

01:40:15 - 01:40:17
但土地的上空不算。

01:40:17 - 01:40:20
人家的屋簷跑到你的土地的上空，這個不算。

01:40:20 - 01:40:21
好。

01:40:21 - 01:40:22
再來第二個，

01:40:22 - 01:40:27
竊佔行為呢，解釋上要對他人的不動產造成一定程度的影響才算。

01:40:27 - 01:40:30
輕微的無權佔有，這不算。

01:40:30 - 01:40:34
所以如果只是在別人的土地上面違規臨停那一種,

01:40:34 - 01:40:37
那個雖然在民法上構成一種侵權行為,

01:40:37 - 01:40:40
但是在刑法上呢,我們認為說我們的刑法不用介入到這種程度,

01:40:40 - 01:40:43
所以短暫的、輕微的也不算。

01:40:43 - 01:40:45
還有第三個,

01:40:45 - 01:40:48
竊佔行為要跟竊取具有類似性,

01:40:49 - 01:40:56
所以呢,要破壞對不動產的現實支配,並且取得現實支配,這才算。

01:40:56 - 01:40:59
如果是原本有權,後來變無權的,

01:40:59 - 01:41:00
這不算,

01:41:00 - 01:41:03
單純的越權,這也不算。

01:41:03 - 01:41:04
這個解釋是什麼意思啊？

01:41:05 - 01:41:08
我們要排除掉一些民事上的糾紛，好，比如說舉個例子，

01:41:10 - 01:41:13
房客欠房租，賴著不走，

01:41:13 - 01:41:17
而且房客打算當一個長期賴欠房租的人喔，

01:41:17 - 01:41:19
長期欠房租的人喔！

01:41:19 - 01:41:21
這個房客他賴著不走就算了,

01:41:21 - 01:41:24
他還私自換鎖，讓房東進不去。

01:41:25 - 01:41:26
這個有沒有竊佔不動產？

01:41:26 - 01:41:28
感覺好像有對不對？但學者說不算，

01:41:29 - 01:41:33
因為學者會認為說呢，這個並不是從無到有，而是怎麼樣？

01:41:34 - 01:41:37
原本該退出而不退出，自己去換鎖，

01:41:37 - 01:41:39
那就是從有到有，那不是從無到有，知道嗎？

01:41:40 - 01:41:44
這種民法上面的越權使用，沒辦法認為是竊佔，

01:41:44 - 01:41:45
從無到有的才算。

01:41:46 - 01:41:50
還有一種情況，以前在實務上也都被起訴竊佔不動產。

01:41:50 - 01:41:52
各位在常識上我們都知道，

01:41:52 - 01:41:54
公寓大廈的頂樓平臺是誰的？

01:41:55 - 01:41:57
當然是全體住戶共有的對不對？

01:41:57 - 01:42:00
但你們知道嗎？早期臺灣社會有一個

01:42:00 - 01:42:00
錯誤的觀念

01:42:00 - 01:42:01
會以為頂樓平臺的使用權專屬於

01:42:04 - 01:42:05
最高樓層的住戶

01:42:05 - 01:42:07
以前我爸媽也這樣以為

01:42:07 - 01:42:10
就以為說頂樓平臺是專屬於頂樓住戶所使用的

01:42:10 - 01:42:11
但事實上不是

01:42:11 - 01:42:14
頂樓平臺是全體住戶所分別共有

01:42:15 - 01:42:15
所以你們想一件事喔

01:42:17 - 01:42:18
臺灣的公寓

01:42:18 - 01:42:21
應該九成以上頂樓都有違法的加蓋,對不對

01:42:21 - 01:42:22
好

01:42:22 - 01:42:23
那那個違法加蓋在多久以前

01:42:24 - 01:42:25
也許30年前就存在了

01:42:26 - 01:42:26
所以你們想喔

01:42:27 - 01:42:31
某一棟公寓的頂樓30年前就有一個違法加蓋的違建

01:42:32 - 01:42:34
這個違建加蓋上去之後

01:42:36 - 01:42:38
原本的這個蓋的人啊

01:42:38 - 01:42:39
可能過世了

01:42:39 - 01:42:43
過世之後這個違建由他的子女接著來使用

01:42:45 - 01:42:47
那建的人已經過世了嘛，你不可能追訴他嘛

01:42:47 - 01:42:51
那子女繼承接著使用，子女算不算竊佔不動產

01:42:52 - 01:42:53
學理上也說不算

01:42:54 - 01:42:57
這只是對他人竊佔不動產繼續使用的行為

01:42:57 - 01:42:58
因為不是他一開始竊佔的

01:42:58 - 01:42:59
所以那種行為呢,也不算

01:43:00 - 01:43:00
懂嗎

01:43:00 - 01:43:05
所以我們食物的,我們學者的說法會盡可能的限縮這條色的成立

01:43:05 - 01:43:08
那種能回歸民法的,我們盡量回歸民法

01:43:08 - 01:43:11
不要讓刑法去處理這種單純對不動產的無權使用

01:43:11 - 01:43:11
哦

01:43:12 - 01:43:16
所以總結來說呢,照學理上的,照實務上的看法

01:43:16 - 01:43:17
學理其實也差不多

01:43:18 - 01:43:21
竊佔不動產罪，他要處罰的是什麼的案例

01:43:23 - 01:43:24
就是一種很誇張的

01:43:24 - 01:43:24
比如說

01:43:24 - 01:43:27
前幾年在疫情期間發生過這樣的事

01:43:28 - 01:43:30
有個旅居國外的華僑來

01:43:30 - 01:43:32
因為疫情的關係，他不敢坐飛機不敢回臺灣

01:43:32 - 01:43:33
結果

01:43:33 - 01:43:36
他閒置在臺灣的房屋竟然被鄰居當自己家喔

01:43:37 - 01:43:39
這個惡鄰居

01:43:39 - 01:43:41
因為知道那個在國外的屋主不會回來嘛

01:43:41 - 01:43:43
他找鎖匠開鎖換鎖

01:43:43 - 01:43:45
他就在裡面當起了屋主

01:43:45 - 01:43:49
甚至還在那個家裡做了一些簡易的裝潢

01:43:49 - 01:43:50
就直接把人家家當自己家

01:43:51 - 01:43:53
後來疫情結束之後，那個屋主回到家傻眼

01:43:53 - 01:43:54
想說奇怪

01:43:55 - 01:43:56
我是

01:43:56 - 01:43:57
老的記錯了嗎

01:43:57 - 01:43:59
這門牌是我的啊，怎麼鑰匙打不開

01:44:00 - 01:44:00
馬上回來說,

01:44:00 - 01:44:01
請說這樣來開

01:44:01 - 01:44:02
是怎樣啊?

01:44:02 - 01:44:03
為什麼裡面的裝潢也變了?

01:44:03 - 01:44:04
這真的是我家嗎?

01:44:04 - 01:44:06
到底是我家被人家佔據,

01:44:06 - 01:44:07
還是我年紀老吃呆,

01:44:07 - 01:44:08
進到別人家啊?

01:44:08 - 01:44:09
後來才發現,

01:44:09 - 01:44:12
原來是自己家被鄰居給佔地為王的。

01:44:13 - 01:44:15
第二項要處理的是這樣的案例，

01:44:15 - 01:44:16
知道嗎？

01:44:16 - 01:44:19
否則其他那種民法上單純的無權佔用，

01:44:19 - 01:44:21
那個回歸民法就好，

01:44:21 - 01:44:22
我們刑法不用管那麼多。

01:44:23 - 01:44:24
好,

01:44:24 - 01:44:25
大概是這樣。

01:44:25 - 01:44:25
OK,

01:44:25 - 01:44:26
這個是普通的竊盜罪,

01:44:27 - 01:44:28
那這一條罪有罰未遂犯

01:44:28 - 01:44:29
我想同學也都知道。

01:44:30 - 01:44:31
下面的經典考題，

01:44:31 - 01:44:32
我們來看一下。

01:44:34 - 01:44:35
我們看完這一題再休息。

01:46:00 - 01:46:01
又看了一次。

01:46:01 - 01:46:04
我覺得不同時間看感覺不太一樣了。

01:46:05 - 01:46:08
好啦，所以這一題當中涉及到的是竊盜跟侵佔的區分。

01:46:08 - 01:46:11
那照書見解的話呢，這邊做的是侵佔罪。

01:46:11 - 01:46:14
然後，題目裡面提到現金袋這個東西。

01:46:15 - 01:46:19
同學可能會想說，那偷拆別人信會不會有這個315的妨害書信秘密罪？

01:46:19 - 01:46:22
我跟各位說不會，為什麼？因為這一題是現金袋。

01:46:22 - 01:46:25
現金袋這種東西，你們沒看過去Google。

01:46:25 - 01:46:32
現金袋這種東西，它的外觀就看得出來，它裡面只有現金，它裡面不可能有其他的信函存在。

01:46:33 - 01:46:34
所以現金袋的本質呢，

01:46:35 - 01:46:37
它跟秘密通訊自由，它跟這個隱私權的保障沒有關係。

01:46:38 - 01:46:39
因為它裡面不可能有隱私的東西,

01:46:40 - 01:46:43
所以你去拆開它的話呢,也不會有刑法315的犯罪,

01:46:43 - 01:46:45
這個同時提醒各位。

01:46:45 - 01:46:47
好,所以現金袋沒看過的話,可以自己去搜尋,

01:46:47 - 01:46:50
這個網路上可以看得到。

01:46:50 - 01:46:52
OK，那普通竊盜我們就先講到這邊。

01:46:52 - 01:46:54
等一下呢，我們再來看加重竊盜。

01:46:55 - 01:46:58
好，我們接著來看到424頁的第二點，

01:46:58 - 01:47:01
加重竊盜罪，321條，加重竊盜。

01:47:01 - 01:47:06
那個加重竊盜罪的性質啊，過去有幾種不同的說法。

01:47:06 - 01:47:08
這個是學者的研究啦,

01:47:08 - 01:47:12
有所謂的加重構成要件啊、量刑例示啊，還有加重條件啊，

01:47:12 - 01:47:12
這幾說。

01:47:13 - 01:47:14
那因為這個東西很學理，

01:47:15 - 01:47:16
所以我跟同學講考試的觀點。

01:47:17 - 01:47:20
我這邊通常會建議同學，

01:47:20 - 01:47:22
我們在理解加重竊盜罪的時候，

01:47:23 - 01:47:26
不要懷疑，它就是加重構成要件。

01:47:26 - 01:47:29
也就是它是一種構成要件情狀的要素。

01:47:30 - 01:47:30
知道嗎？

01:47:30 - 01:47:34
我們講構成要件要素有六格嘛，主體、客體、行為、結果、因果關係還有情狀。

01:47:35 - 01:47:39
這個加重構成要件，加重竊盜罪的性質，

01:47:39 - 01:47:41
它就是一種構成要件。

01:47:41 - 01:47:44
那一到六款就是什麼呢？它就是一種情狀，

01:47:44 - 01:47:46
知道嗎？它就是一種情狀。

01:47:46 - 01:47:52
所以這個性質呢,我講,學理上最有道理的說法,就是加重構成要件這一說。

01:47:53 - 01:47:55
另外兩說,你們看那個名字,

01:47:56 - 01:47:58
量刑例示還有加重條件,

01:47:59 - 01:48:00
我認為

01:48:00 - 01:48:01
另外兩說都不可採。

01:48:02 - 01:48:04
因為來第一個什麼叫量刑歷史。

01:48:05 - 01:48:07
量刑歷史那個是德國法的說法。

01:48:07 - 01:48:08
我只能跟你們這樣說。

01:48:08 - 01:48:10
量刑歷史那個是德國法的說法。

01:48:10 - 01:48:12
那個說法跟臺灣是水土不服的。

01:48:13 - 01:48:13
什麼叫歷史。

01:48:14 - 01:48:19
歷史是舉例，不以這些為限，其他類似的也可以，這個叫歷史，對不對。

01:48:19 - 01:48:23
那同學你們想一想，我們的加重竊盜罪，你覺得那個是歷史的嗎？

01:48:24 - 01:48:24
不是吧。

01:48:25 - 01:48:27
我們加重竊盜罪那六款而已，怎麼會是歷史的，對不對。

01:48:28 - 01:48:30
那為什麼德國法教量刑歷史呢。

01:48:30 - 01:48:31
原來是這樣的。

01:48:31 - 01:48:35
因為德國法的加重竊盜罪，他們的規定大概是這樣說。

01:48:35 - 01:48:37
我這邊有沒有印啊。

01:48:38 - 01:48:39
有啊。

01:48:39 - 01:48:39
住39號啊。

01:48:40 - 01:48:48
德國法的加重竊盜罪，他說犯竊盜罪而有特別嚴重的情形，三個月以上十年以下。

01:48:48 - 01:48:54
然後接著呢，他說有下列各款情形，原則上是特別嚴重。

01:48:54 - 01:48:55
然後他列了好幾款。

01:48:56 - 01:48:58
德國的加重竊盜罪有些跟我們很像，比如說他沒有講什麼。

01:48:59 - 01:49:01
你帶武器去偷東西。

01:49:01 - 01:49:05
然後德國的加重竊盜罪，他有一些因應德國的風土民情所受的影響。

01:49:06 - 01:49:09
比如說你去教堂裡面偷走聖母瑪利亞的銅像。

01:49:10 - 01:49:10
那個就會加重。

01:49:11 - 01:49:12
我記得德國加重竊盜罪有這個事由。

01:49:12 - 01:49:15
什麼偷走宗教場所裡面的聖物之類的,那個會變加重。

01:49:18 - 01:49:19
所以總而言之。

01:49:20 - 01:49:22
德國的加重竊盜罪,確實是歷史。

01:49:23 - 01:49:24
為什麼。

01:49:24 - 01:49:28
因為他說有特別嚴重的情形,加重情節。

01:49:28 - 01:49:32
然後下面六款原則上特別嚴重。

01:49:32 - 01:49:37
所以,在德國要犯加重竊盜罪,有沒有可能不是那六款,有,有可能,對不對。

01:49:37 - 01:49:40
那反過來說,如果是那六款,有沒有可能也不加重,有,有可能,知道嗎。

01:49:42 - 01:49:48
所以德國的加重竊盜罪,他們的那種立法模式,那個叫原則性列舉。

01:49:48 - 01:49:50
那是德國的立法模式。

01:49:50 - 01:49:52
但我國還明鑑他不是，知道嗎。

01:49:52 - 01:49:54
所以量刑歷史那一說，我就講。

01:49:54 - 01:49:56
他跟我國水土不服。

01:49:56 - 01:49:58
那個在講的是德國，我們的立法方式跟它是不一樣的。

01:49:59 - 01:50:00
相對的。

01:50:00 - 01:50:02
的，另外一種說法。

01:50:03 - 01:50:06
傳統食物的說法，說叫加重條件。

01:50:06 - 01:50:07
我很不喜歡這種說法。

01:50:08 - 01:50:10
加重條件，我的理解，

01:50:10 - 01:50:11
我都會跟同學這麼說。

01:50:11 - 01:50:14
所謂的加重條件，那就食物自己掰出來的東西，

01:50:14 - 01:50:15
學理上沒有這樣的概念，好嗎？

01:50:16 - 01:50:19
在學理上我們說B罪是A罪的加重，

01:50:19 - 01:50:21
要嘛叫不法之加重，

01:50:21 - 01:50:22
要嘛叫罪責之加重。

01:50:23 - 01:50:25
那你跟我說叫單純的加重，哪有這種東西啊？

01:50:26 - 01:50:28
單純加重，那等於什麼都不是欸。

01:50:28 - 01:50:30
就憑空冒出來一個概念，

01:50:30 - 01:50:32
刑法學理上不會有這種東西，知道嗎？

01:50:32 - 01:50:36
所以加重竊盜的各款是有，我一定會把它定位在哪裡？

01:50:37 - 01:50:38
構成要件

01:50:38 - 01:50:38
知道嗎？

01:50:38 - 01:50:40
它就是一種情狀的要素

01:50:41 - 01:50:43
我們一定把它放在構成要件的位置

01:50:43 - 01:50:44
它就是一種情狀

01:50:44 - 01:50:46
它就是一種構成要件的加重,

01:50:47 - 01:50:49
所以我們在寫加重竊盜罪的時候,

01:50:49 - 01:50:51
各款的加重是，我們放哪裡寫啊？

01:50:52 - 01:50:54
放構成要件喔,

01:50:54 - 01:50:54
知道嗎？

01:50:55 - 01:50:56
各款的加重是有

01:50:56 - 01:50:57
我們寫作的位置

01:50:57 - 01:51:15
一定是把它

01:51:15 - 01:51:40
放在構成要件。

01:51:40 - 01:51:42
它就是一種客觀構成要件

01:51:43 - 01:51:45
也就是我們論完竊取之後

01:51:45 - 01:51:46
我們會去論各款,

01:51:47 - 01:51:48
各款論完之後,

01:51:48 - 01:51:52
我們再進到主觀去論他的故意跟他的意圖,

01:51:52 - 01:51:55
所以它的位置呢,我們就放在客觀構成要件,

01:51:55 - 01:51:57
請你不要放在一些奇怪的地方,

01:51:57 - 01:51:58
比如說構成要件結束之後，

01:51:59 - 01:51:59
不會，

01:51:59 - 01:52:00
它就是構成要件，

01:52:00 - 01:52:01
侵入住宅而已，

01:52:02 - 01:52:02
所以第一個沒有疑問。

01:52:03 - 01:52:07
當行為人只開始做各款加重事由的時候,

01:52:07 - 01:52:10
我們不會說行為人已經著手,

01:52:10 - 01:52:10
OK,

01:52:10 - 01:52:11
這個沒有問題,

01:52:11 - 01:52:12
可是實務卻說呢,

01:52:13 - 01:52:15
行為人在做一二款的時候,

01:52:16 - 01:52:17
要去有竊盜故意,

01:52:18 - 01:52:19
這個以前選擇題有考過喔,

01:52:20 - 01:52:20
考得非常的細,

01:52:21 - 01:52:22
它的題意大概是這樣子,

01:52:23 - 01:52:24
就是那個男生啊

01:52:25 - 01:52:26
男生他好像

01:52:26 - 01:52:28
那個題目是怎麼說的

01:52:28 - 01:52:30
好像意思大概是說啦

01:52:30 - 01:52:33
男生就是好像是什麼大學生畢旅之類的

01:52:33 - 01:52:35
這個男生呢,

01:52:35 - 01:52:37
他愛慕班上的女同學,

01:52:37 - 01:52:39
所以他就去女生的房間裡面,

01:52:40 - 01:52:42
原本好像是想聞那個女生的內衣褲還怎麼樣吧,

01:52:42 - 01:52:44
就原本是這樣的想法,

01:52:44 - 01:52:45
他就進到那個女生的房間

01:52:45 - 01:52:47
要去聞那個女生的內衣褲

01:52:47 - 01:52:49
結果進到女生的房間之後呢

01:52:49 - 01:52:50
他進去了喔

01:52:50 - 01:52:52
後來才臨時起意

01:52:52 - 01:52:54
偷走那個女生的財產,

01:52:54 - 01:52:55
我記得以前出過類似這樣的題目,

01:52:56 - 01:52:58
這樣的題目,行為人可不可以論加重竊盜?

01:52:58 - 01:52:59
不可以,

01:52:59 - 01:52:59
為什麼?

01:53:40 - 01:53:42
因為他雖然是侵入住居而竊盜沒有錯,

01:53:43 - 01:53:47
可是他是侵入之後才另行起意竊盜的,

01:53:48 - 01:53:49
所以實務說這種情況不算,

01:53:49 - 01:53:51
實務認為要論加重竊盜,

01:53:52 - 01:53:53
必須要怎麼樣呢?

01:53:53 - 01:53:56
行為人在竊盜的當時,

01:53:57 - 01:53:59
行為人在侵入或毀越的當時,

01:54:00 - 01:54:04
本是想對我性侵，他是侵入完之後才臨時起意的，所以這種情形我們說斷什麼呢?

01:54:07 - 01:54:08
普通竊盜而已，普通竊盜下記錄住，沒辦法對加重竊盜。

01:54:12 - 01:54:15
所以食物說啊，加重竊盜罪。

01:54:15 - 01:54:22
必須在行為人侵入住宅毀越門窗的時候，就有竊盜的故意。

01:54:22 - 01:54:24
其實這個邏輯很怪，你有沒有發現？

01:54:25 - 01:54:29
因為他說行為人在侵入住宅毀越門窗的時候，就要有竊盜的故意。

01:54:30 - 01:54:32
那個是不是就是一種故意行為學的概念。

01:54:32 - 01:54:34
你故意要跟行為同時存在，對吧？

01:54:34 - 01:54:37
那如果侵入住宅毀越門窗的時候，就要有竊盜故意，那不就代表侵入住宅跟毀越門窗，它是一種行為嗎？

01:54:41 - 01:54:45
那他是行為的話，為什麼在做那個行為的時候，你反而不能說他是有著手。

01:54:46 - 01:54:47
懂我的意思吧，是不是很怪？

01:54:48 - 01:54:52
侵入住宅毀越門窗，如果那個時間點要具有故意，那不就代表侵入跟毀越是行為。

01:54:55 - 01:54:59
那侵入跟毀越是行為的話，那個時間點行為人不是照理說他應該要是著手嗎？

01:55:00 - 01:55:03
但食物就沒這麼說啊，食物說著手你還是要用竊取去認定。

01:55:03 - 01:55:07
可是呢，侵入跟毀越的時候，你卻要有竊盜的故意。

01:55:08 - 01:55:09
超怪，對不對？

01:55:09 - 01:55:10
所以我說這個邏輯是搭不起來的，你只能硬背哦。

01:55:14 - 01:55:15
好，這是食物見解的部分。

01:55:15 - 01:55:17
那麼接下來啊,426頁,竊占不動產罪。

01:55:19 - 01:55:21
也有321的適用哦,這個東西以前有爭議哦。

01:55:21 - 01:55:23
但現在的話已經明文了,現在是說犯第一那個320的第一項第二項。

01:55:29 - 01:55:30
所以竊占不動產,如果有321的各款情勢,也會有加重竊盜罪的適用。

01:55:36 - 01:55:39
這個,以前有一則實務見解,我覺得很可笑。

01:55:39 - 01:55:42
這則食物見解是這樣子,我都說那個叫迷信自助餐。

01:55:43 - 01:55:45
就是有三兄弟啊,他們的叔叔過世了。

01:55:45 - 01:55:49
那三兄弟想幫叔叔找一塊風水寶地來埋葬,結果呢,他們好不容易啊,找到一塊風水寶地。

01:55:52 - 01:55:55
可是那塊風水寶地上已經有別人的墳墓了,那這三兄弟啊,為了要讓叔叔有一個地方可以好好安葬,他們竟然呢,把

01:56:00 - 01:56:00
那個風水寶地上原本人家把墳墓把它刨掉,把裡面的棺木丟掉,把自己的叔叔埋進去。

01:56:06 - 01:56:07
對，以前發生過這樣的事喔。

01:56:08 - 01:56:09
那這裡他們犯什麼罪？

01:56:10 - 01:56:12
除了那個發掘墳墓的犯罪之外，他們也是加重竊佔不動產，因為他們結夥三人犯之。

01:56:17 - 01:56:17
懂嗎？

01:56:17 - 01:56:19
這個案例是這樣子喔，結果三人犯之。

01:56:19 - 01:56:21
那我看了就想說奇怪喔。

01:56:21 - 01:56:24
判例裡面說他們三兄弟迷信風水。

01:56:24 - 01:56:27
那迷信風水的話，他們既然相信這種超自然的東西。

01:56:28 - 01:56:33
那我，那為什麼他們沒有覺得說把別人的墳墓挖掉也是很缺德，搞不好會有一些不好的報應。

01:56:33 - 01:56:34
他們沒有想到欸。

01:56:34 - 01:56:38
他們只想到說這個地方風水很棒,把祖墳買進去會有好事。

01:56:39 - 01:56:40
不太懂喔,以前人在想什麼。

01:56:41 - 01:56:45
好,所以這個是竊佔不動產罪,有本質的適用。

01:56:45 - 01:56:47
好,接著我們來看各款是有喔。

01:56:47 - 01:56:52
第一個來,侵入住宅或有人居住建築物,處拘役或罰金。

01:56:53 - 01:56:54
第一個，侵入是這樣子。

01:56:55 - 01:56:57
未經同意而進入，這個沒有疑問。

01:56:58 - 01:57:02
然後喔，身體的全部進去才叫侵入喔。

01:57:02 - 01:57:06
所以伸手去打，用釣竿去勾，這個都不算喔。

01:57:06 - 01:57:09
要身體的全部進去，這個才算是有侵入。

01:57:09 - 01:57:11
可是你要注意喔,如果是伸手進別人的窗戶拿東西,用釣竿去人家的窗戶裡面勾東西,雖然身體沒有進去不算侵入沒有錯,但這裡會有什麼?

01:57:22 - 01:57:24
毀越門窗。

01:57:24 - 01:57:29
這裡雖然沒有侵入,但這裡會有毀越第二款的加重。

01:57:30 - 01:57:32
所以請注意我這樣的口訣。

01:57:32 - 01:57:34
321的一款跟二款,雖然他們的要件各自獨立。

01:57:37 - 01:57:41
但這兩款在案例當中很容易相互糾結一起成立，或沒有這個卻有另外一個。

01:57:41 - 01:57:44
所以我都說一二款的關係是這樣，有一就會有二，有二就會有一。

01:57:44 - 01:57:49
沒有一可能會有二，沒有二也可能有一，這兩款經常會糾結在一起，來我講喔，為什麼通常有一就會有二。

01:57:54 - 01:57:56
你侵入住宅你要怎麼侵入？

01:57:56 - 01:57:58
你不走門，你不走窗你要怎麼進入？

01:57:58 - 01:58:00
所以通常紀錄都會有毀損。

01:58:00 - 01:58:00
對不對？

01:58:00 - 01:58:01
沒有錯吧。

01:58:02 - 01:58:02
再來，

01:58:02 - 01:58:04
那你毀損門窗你進去哪裡？

01:58:05 - 01:58:09
只要你毀越門窗進去的地方是一個住宅或有人居住的建築物的話,

01:58:10 - 01:58:11
那是不是有二就會有一,

01:58:11 - 01:58:11
對啊,

01:58:11 - 01:58:12
沒有錯啊,

01:58:12 - 01:58:14
所以一跟二經常會一起成立。

01:58:14 - 01:58:14
再來喔,

01:58:15 - 01:58:16
沒有一也可能會有二。

01:58:17 - 01:58:18
我剛說的嘛,

01:58:18 - 01:58:20
你伸手去窗戶拿,

01:58:20 - 01:58:21
你用釣竿透過窗戶去勾,

01:58:22 - 01:58:23
雖然沒有一對不對,

01:58:23 - 01:58:24
但是有二啊,

01:58:24 - 01:58:25
你終究毀越啦。

01:58:26 - 01:58:26
最後啊,

01:58:26 - 01:58:28
沒有二也可能會有一。

01:58:29 - 01:58:29
實務說啊,

01:58:29 - 01:58:31
用鑰匙開門不算毀越,

01:58:31 - 01:58:32
可是喔,

01:58:32 - 01:58:34
雖然用鑰匙開門不算毀越沒有錯,

01:58:35 - 01:58:37
可是用鑰匙開門進去,

01:58:37 - 01:58:39
只要是進到別人的住宅是不是侵入？

01:58:40 - 01:58:40
還是啊，

01:58:40 - 01:58:41
對不對？

01:58:41 - 01:58:41
還是啊，

01:58:42 - 01:58:43
所以一跟二經常會相互糾結。

01:58:44 - 01:58:45
有一就會有二，

01:58:45 - 01:58:46
有二就會有一。

01:58:46 - 01:58:48
沒有一可能會有二，

01:58:48 - 01:58:49
沒有二也可能會有一，

01:58:49 - 01:58:51
這個請同學注意喔。

01:58:52 - 01:58:52
好,

01:58:53 - 01:58:54
那這裡括號一,

01:58:54 - 01:58:56
住宅的認定。

01:58:56 - 01:58:58
實務說旅館的房間也算是住宅,

01:58:58 - 01:58:59
這應該沒有疑問,

01:58:59 - 01:59:17
因為旅館的房間

01:59:17 - 01:59:41
在旅客承租的期間，

01:59:41 - 01:59:43
那就是旅客暫時居住的地方嘛，

01:59:43 - 01:59:45
所以那個東西也是一個住宅。

01:59:45 - 01:59:46
然後啊，

01:59:48 - 01:59:49
公寓大廈的樓梯間算不算？

01:59:50 - 01:59:52
一般實務跟學說是說算,

01:59:52 - 01:59:54
但是林東茂老師是說不算啦,

01:59:54 - 01:59:56
你看到林東茂老師的用語還蠻有趣的。

01:59:57 - 01:59:59
他說出入通道如樓梯間者,

02:00:00 - 02:00:00
等一下喔。

02:00:01 - 02:00:05
侵入住宅之罪會構成加重，主要是因為住宅是我們居住的地方。

02:00:07 - 02:00:09
那侵入我們居住的地方

02:00:09 - 02:00:10
偷東西的話，

02:00:10 - 02:00:12
有可能除了對居住安寧

02:00:12 - 02:00:13
造成威脅之外，

02:00:13 - 02:00:15
也可能會對裡面的人的

02:00:15 - 02:00:17
生命身體形成一種威脅性。

02:00:18 - 02:00:21
可是樓梯間呢，你會住在樓梯間裡面嗎？

02:00:21 - 02:00:21
不會嘛，對不對？

02:00:22 - 02:00:27
所以你家的樓梯間被偷，你那種隱私、人身安全被威脅的感覺，應該會淡很多。

02:00:29 - 02:00:29
大家可以懂嗎？

02:00:30 - 02:00:36
對不對，所以李中老師才會說，如果只是侵入樓梯間的話，不算是侵入住宅。

02:00:37 - 02:00:40
好，那再來，王號二，竊取物的部分。

02:00:40 - 02:00:43
這裡講有人居住的建築物喔。

02:00:43 - 02:00:46
所以倉庫那一種不算喔，要有人居住才算喔。

02:00:46 - 02:00:52
那食物說醫院的病房,他也是一種有人居住的建築物。

02:00:52 - 02:00:53
這個觀點是這樣。

02:00:54 - 02:00:58
因為如果同學有住過院或探過病的話,我們想一下現況。

02:00:59 - 02:01:00
一

02:01:00 - 02:01:03
一般醫院的病房,就實際的狀況來說啦。

02:01:04 - 02:01:06
是不是有點像菜市場，就每個人都可以去。

02:01:06 - 02:01:07
沒有任何的限制，對吧？

02:01:08 - 02:01:14
至少以前家人住院或我小時候住院的時候，我的印象就是醫院的病房感覺就每個人都可以去，根本沒有任何的限制。

02:01:14 - 02:01:16
只要是開放探病的時間。

02:01:16 - 02:01:22
可是各位你要知道的是，醫院的病房就醫療法來說，它不是公共場所。

02:01:22 - 02:01:27
病房是一個專供病患跟家屬休息的地方。

02:01:27 - 02:01:28
所以它不是公共場所喔。

02:01:29 - 02:01:31
進而在病房東西，它是一個

02:01:31 - 02:01:33
有人居住的建築物，至少就法規面來講是這樣。

02:01:33 - 02:01:38
所以食物說呢，醫院的病房，它是一個有人居住的建築物。

02:01:40 - 02:01:40
好，這第一款。

02:01:41 - 02:01:45
再來第二款叫做毀損門窗，強行或破壞其他安全設備而犯之。

02:01:47 - 02:01:48
毀損。

02:01:48 - 02:01:50
通說認為毀損怎麼認定？

02:01:50 - 02:01:53
毀而不損，損而不毀，這都是毀損。

02:01:55 - 02:01:58
所以毀譽啊,不用兩者兼具,不用,毀而不渝。

02:02:00 - 02:02:00
越而不毀都算

02:02:00 - 02:02:00
所以我們剛剛講

02:02:01 - 02:02:04
為什麼拿釣竿去勾人家東西,那個叫毀越

02:02:05 - 02:02:06
你沒有破窗

02:02:06 - 02:02:06
對,沒有錯

02:02:07 - 02:02:11
可是你的手進到窗戶,伸過去,那個就叫越界,知道嗎

02:02:11 - 02:02:12
所以毀跟越不用都具備

02:02:13 - 02:02:14
毀而不越界,越界而不毀,都可以哦

02:02:15 - 02:02:16
這個是二擇一的

02:02:17 - 02:02:20
好，所以我們說，它是擇要件，而不是並存要件

02:02:20 - 02:02:22
毀而不越，越而不毀呢，通通都算

02:02:23 - 02:02:27
那接下來，用鑰匙開門，食物說不算毀越

02:02:28 - 02:02:29
你問我為什麼，我也不知道

02:02:29 - 02:02:30
我就跟你

02:02:30 - 02:02:32
奇怪，食物說你用鑰匙開門就不算

02:02:32 - 02:02:34
對，食物說用鑰匙開門不算

02:02:34 - 02:02:37
所以進而呢，利用鎖匠去開門，也不算

02:02:38 - 02:02:39
因為食物上曾經遇過說

02:02:40 - 02:02:41
這個人是小偷

02:02:42 - 02:02:43
那他自己開不了鎖

02:02:43 - 02:02:44
他就找鎖匠，然後他騙鎖匠

02:02:45 - 02:02:46
說他是屋主，鎖匠不知道嘛，就幫他開

02:02:48 - 02:02:51
食物說呢，這種情況也不算是毀越

02:02:51 - 02:02:54
所以用鑰匙開不算，這都是食物見解

02:02:55 - 02:02:57
接下來，第二點，門窗，門窗沒有疑問

02:02:58 - 02:03:00
其他的安全設備呢？

02:03:00 - 02:03:07
這裡所謂的其他安全設備，這邊講，要附著在住宅、建築物上面

02:03:07 - 02:03:09
要附著在那個上面喔

02:03:09 - 02:03:12
社會通念上認為足以防盜的東西

02:03:13 - 02:03:15
那個才叫做安全設備

02:03:16 - 02:03:17
所以是這樣

02:03:17 - 02:03:19
我們講這個

02:03:20 - 02:03:21
保險箱

02:03:21 - 02:03:22
保險箱

02:03:22 - 02:03:22
是不是安全設備

02:03:23 - 02:03:24
看哪一種

02:03:25 - 02:03:27
銀行地下室金庫的保險箱

02:03:27 - 02:03:30
那跟銀行的建築物幾乎是一體不可分割的

02:03:30 - 02:03:32
那一種保險箱可以認為是一種安全設備

02:03:33 - 02:03:37
但如果只是那種旅館房間那種小型抱得走的保險箱

02:03:38 - 02:03:39
那個不算，知道嗎

02:03:39 - 02:03:42
或者比如說書桌上鎖的抽屜

02:03:42 - 02:03:43
那個也不算

02:03:43 - 02:03:44
所以這裡

02:03:44 - 02:03:45
的安全設備

02:03:45 - 02:03:48
必須要怎麼樣呢,附著在不動產上面的

02:03:48 - 02:03:50
必須要這一種才算喔

02:03:50 - 02:03:52
如果只是那個那個什麼

02:03:53 - 02:03:55
如果只是一般的防盜之物

02:03:55 - 02:03:57
並沒有附著在不動產的

02:03:57 - 02:03:59
這個並不算

02:03:59 - 02:03:59
那以前

02:04:00 - 02:04:02
有發生過另外一個問題啦,

02:04:02 - 02:04:06
就是我們講，一二款在事實上很容易相互糾結

02:04:06 - 02:04:09
那問題在於說一二款在法律要件上要不要一體認定呢？

02:04:10 - 02:04:12
過去實務探討過一個問題是說，

02:04:12 - 02:04:19
那所謂的門窗安全設備，要不要以保護住宅或有人居住的建築物為必要？

02:04:20 - 02:04:21
以前有人在探討這個問題，

02:04:21 - 02:04:23
結論是不用。

02:04:23 - 02:04:24
知道嗎？結論是不用。

02:04:24 - 02:04:28
雖然一、二款它是分別認定的,

02:04:28 - 02:04:31
雖然一、二款在事實上很容易相互糾結沒有錯,

02:04:31 - 02:04:34
可是一、二款的法律要件，我們還是分開來認定的喔。

02:04:35 - 02:04:40
所以比如說，如果有人侵入那種貨櫃屋的檳榔攤，

02:04:40 - 02:04:44
各位一定看過嘛，省道旁邊很多嘛，那種用貨櫃屋改建的檳榔攤。

02:04:44 - 02:04:47
如果有人侵入那個東西去偷東西，

02:04:47 - 02:04:48
那個地方去偷東西，

02:04:48 - 02:04:50
那一定不會有第一款對不對？

02:04:50 - 02:04:52
因為它不是住宅或有人居住的建築物。

02:04:52 - 02:04:53
那會不會有第二款?

02:04:53 - 02:04:54
會有喔,

02:04:54 - 02:04:56
知道嗎?因為它終究毀越門窗了嘛。

02:04:56 - 02:05:01
你說可是那個門窗並不是住宅或有人居住的建築物的門窗,對沒有錯,

02:05:01 - 02:05:02
可是法律上就沒有這個限制,

02:05:03 - 02:05:07
因為我再講一次，一二款它只是在案例當中很容易一起成立，

02:05:07 - 02:05:09
法律要件還是各論各的。

02:05:10 - 02:05:17
所以第二款的課題呢，不以它是一個住宅或有人居住的建築物，不以此為必要。

02:05:18 - 02:05:20
好，所以第三點這邊我們講了，

02:05:21 - 02:05:23
這個，所以上面第二點這邊我們說，

02:05:23 - 02:05:27
這個檳榔攤竊案呢，行為人還是可以成立這一款，並不因為檳榔攤無人居住而有所不同。

02:05:28 - 02:05:31
好，再來第三款叫做攜帶兇器。

02:05:32 - 02:05:37
這個兇器啊，實務上向來都是做非常寬鬆的認定。

02:05:37 - 02:05:42
只要這個東西客觀上足以對人的生命身體造成威脅的，

02:05:43 - 02:05:44
它通通都是兇器。

02:05:45 - 02:05:49
所以像比如說你看，螺絲起子、鉗子、道具、手槍都算。

02:05:49 - 02:05:54
而且呢，不需要有行兇的意思，也不需要真的行兇。

02:05:54 - 02:05:56
而且第二點說，攜帶。

02:05:57 - 02:05:59
攜帶也不需要著手前就在身上。

02:06:00 - 02:06:04
攜帶喔，包括當場竊盜的也算。

02:06:05 - 02:06:07
所以我跟你們說食物的兇器是很寬鬆的。

02:06:08 - 02:06:11
客觀上足以威脅人的生命身體，他就是兇器。

02:06:12 - 02:06:13
要不要有行兇的意圖，不用。

02:06:14 - 02:06:15
要不要拿出來用，也不用。

02:06:16 - 02:06:17
非常寬鬆哦。

02:06:18 - 02:06:20
所以這個兇器啊,很容易就會中。

02:06:20 - 02:06:24
比如說你去偷人家的水果,幾乎都會是攜帶兇器。

02:06:24 - 02:06:28
因為你偷水果,你可能要帶什麼鐮刀啊,或什麼剪刀這個東西。

02:06:28 - 02:06:28
對,那個就兇器。

02:06:29 - 02:06:30
還有。

02:06:30 - 02:06:35
那個偷人家的汽車車牌,會不會是加重竊盜。

02:06:36 - 02:06:37
很容易。

02:06:37 - 02:06:41
為什麼?偷車牌你要拿螺絲起子啊,你沒有螺絲起子,你要怎麼偷走人家的車牌對不對。

02:06:42 - 02:06:45
所以偷走人家的車牌呢,也很容易會被認為是加重竊盜。

02:06:45 - 02:06:48
因為你要帶那個螺絲起子,那以前我做法還有研究過,我查過很多判決。

02:06:52 - 02:06:54
偷人家的竹筍,也被判加重竊盜。

02:06:55 - 02:06:59
因為偷竹筍要帶鏟子,鏟子是可以把人家打死的。

02:06:59 - 02:07:00
所以那個也是加重竊盜。

02:07:00 - 02:07:02
還有那個偷人家的檳榔,那個就不用說了。

02:07:02 - 02:07:05
因為檳榔要用刀去收割,那也是竊盜,那也是加重竊盜。

02:07:06 - 02:07:09
還有偷別人的電纜也是加重竊盜。

02:07:09 - 02:07:13
因為電纜要用油壓剪，那個油壓剪很大一把可以把人家打死。

02:07:13 - 02:07:15
那個東西呢，也是加重竊盜。

02:07:15 - 02:07:19
所以你會發現食物對加重竊盜那個兇器的認定啊，超寬鬆。

02:07:19 - 02:07:22
幾乎全部呢，都是客觀認定。

02:07:22 - 02:07:22
所以你看喔。

02:07:23 - 02:07:25
螺絲起子算兇器。

02:07:25 - 02:07:29
然後說攜帶也不用原本就在身上，當場竊盜也算。

02:07:30 - 02:07:31
欸。

02:07:31 - 02:07:33
那你把這兩個加在一起。

02:07:33 - 02:07:37
當場竊盜螺絲起子，比如說你去五金行偷螺絲起子。

02:07:37 - 02:07:37
這樣是不是變加重竊盜？

02:07:38 - 02:07:40
你這樣那個邏輯推下去，對啊，很荒謬對不對？

02:07:41 - 02:07:43
你偷整臺車，普通竊盜。

02:07:44 - 02:07:46
偷車牌，因為要拿螺絲起子，變加重竊盜。

02:07:46 - 02:07:48
對，食物就是這樣認定喔。

02:07:48 - 02:07:51
所以你說當然啦，食物不是沒有限縮。

02:07:51 - 02:07:54
食物對胸臆有一個很奇怪的限縮，說自然界的物質不算胸臆。

02:07:57 - 02:07:59
好，那什麼叫自然界的物質呢？

02:07:59 - 02:08:00
食物裡。

02:08:00 - 02:08:02
我比如說磚塊跟石頭。

02:08:03 - 02:08:04
怪，真的怪。

02:08:05 - 02:08:06
石頭是自然界的物質沒錯。

02:08:07 - 02:08:08
你覺得磚塊是嗎？

02:08:08 - 02:08:11
你以前被元素週期表背過一種元素叫磚嗎？

02:08:11 - 02:08:14
沒有吧，磚是人造的，那個怎麼會是自然界的物質？

02:08:14 - 02:08:17
而且就算是自然界的物質好了，比如說石頭。

02:08:18 - 02:08:20
難道自然界的物質，它就不能是兇器嗎？

02:08:20 - 02:08:23
原始人用石頭打架，把另外一個原始人打死。

02:08:23 - 02:08:25
你跟我說那個石頭不是兇器。

02:08:25 - 02:08:26
怪吧，對不對？

02:08:26 - 02:08:29
所以食物，對張切盜的部分就是這樣。

02:08:30 - 02:08:32
那該謝就謝，不謝就不謝。

02:08:32 - 02:08:35
有吸東西很明顯，就是行為人他竊盜的必要工具。

02:08:36 - 02:08:37
那個東西你不應該說他是兇器。

02:08:37 - 02:08:39
結果食物不謝說，食物說那個嬰兒是兇器。

02:08:40 - 02:08:44
然後呢，不該寫作的地方寫說，說什麼石頭磚塊不是兇器。

02:08:44 - 02:08:45
超怪，真的超怪。

02:08:46 - 02:08:48
所以以前啊，簡禎貴老師有講過一句話。

02:08:49 - 02:08:53
他在書上面說，以食物這樣子腐爛的定義兇器。

02:08:54 - 02:08:57
那重進以後啊，除非行為人赤身裸體行竊。

02:08:57 - 02:09:01
否則身上的任何東西都有可能被當作是兇器，真的啊。

02:09:02 - 02:09:05
比如說你看，我現在這一身，看起來很輕便嘛。

02:09:06 - 02:09:08
我去偷東西，如果你硬要做我這樣切到，可以啊。

02:09:09 - 02:09:10
我口袋有鑰匙。

02:09:11 - 02:09:13
鑰匙尖尖的，然後戳你，可不可以戳傷，幫你戳瞎，可以，對不對？

02:09:14 - 02:09:16
你硬要這樣說的話，我是不是也攜帶兇器，對不對啊？

02:09:17 - 02:09:20
所以乾老師才會說，行為人除非赤身裸體行竊，不然身上任何的東西都有可能會被認為是兇器。

02:09:26 - 02:09:29
原本想說乾貴，乾貴老師這樣說應該是開玩笑的吧。

02:09:29 - 02:09:31
結果前幾年我看到新聞。

02:09:31 - 02:09:31
啊。

02:09:31 - 02:09:34
有人赤身裸體去搶超商。

02:09:35 - 02:09:38
真的啊，全身一絲不掛，赤身裸體去搶超商。

02:09:39 - 02:09:41
啊搶超商，那個叫強盜，那個涉及強盜。

02:09:41 - 02:09:44
強盜有準用，會將竊盜330有準用321。

02:09:46 - 02:09:49
是不是看了乾老師的書啊，想要躲過加重條件？

02:09:49 - 02:09:50
所以他赤身裸體去搶超商。

02:09:51 - 02:09:53
但那個人沒有成功躲過321。

02:09:53 - 02:09:54
因為他手上有槍。

02:09:55 - 02:09:56
他還是攜帶兇器。

02:09:57 - 02:09:58
我覺得那個人應該是精神有問題啦。

02:09:59 - 02:09:59
會不會是。

02:10:00 - 02:10:00
不知道為什麼，好像全身光溜溜，手上拿一把槍，真的以前看過這種新聞喔。

02:10:06 - 02:10:07
好，所以這個是我們講，喜大雄氣喔，第三塊。

02:10:09 - 02:10:15
接下來，我們來看到430頁，我們來看到第四塊，結夥三人以上，而犯之。

02:10:15 - 02:10:18
來，結果法，三種人不散，這個東西務必見解。

02:10:19 - 02:10:24
我跟你們說，學家重氣到這這個單元的時候啊，他沒有什麼太大的學問。

02:10:24 - 02:10:26
他就是食物見解，你要守。

02:10:26 - 02:10:29
我一直覺得這個單元跟刑訴有一個單元很像。

02:10:30 - 02:10:32
你們學刑訴一定學一個單元叫告訴。

02:10:32 - 02:10:35
告訴那個單元呢，他其實也沒有什麼太多的學問。

02:10:35 - 02:10:37
他就是食物進行堆積。

02:10:37 - 02:10:39
就是法條的邏輯操作。

02:10:39 - 02:10:40
應該有印象吧，對不對？

02:10:40 - 02:10:41
告訴那個單元就是這樣子。

02:10:41 - 02:10:46
加重現到其實很像，他沒有什麼太大的學問，他就是食物見解的記憶而已。

02:10:46 - 02:10:49
好，像比如說光靠的是，結合三人。

02:10:49 - 02:10:51
來，三種人不散，你標上123哦。

02:10:53 - 02:10:55
第一個是無辜的人不算。

02:10:57 - 02:10:57
第一個標上一哦。

02:10:58 - 02:10:59
無意的的不算。

02:10:59 - 02:11:00
那個被騙去的。

02:11:02 - 02:11:05
我跟我的朋友兩個人，我們要去偷東西。

02:11:05 - 02:11:07
那我們騙了第三個人來。

02:11:07 - 02:11:10
我們跟第三個人說呢，我們幫忙去搬家。

02:11:10 - 02:11:12
啊，第三個人他完全被騙，以為是搬家。

02:11:13 - 02:11:15
被騙過去，那種無辜意的人不算。

02:11:15 - 02:11:16
OK，這個合理。

02:11:16 - 02:11:18
因為無辜意的人他怎麼結夥？

02:11:18 - 02:11:19
他就被騙嘛，對不對？

02:11:19 - 02:11:20
所以無故意的不算,OK,這個合理。

02:11:22 - 02:11:23
再來第二個,你標上二。

02:11:23 - 02:11:25
不在場的人也不算。

02:11:26 - 02:11:27
也就是那種共謀者。

02:11:28 - 02:11:29
不在場的人也不算,也合理。

02:11:30 - 02:11:30
為什麼？

02:11:31 - 02:11:32
不在場怎麼會叫結夥，對不對？

02:11:33 - 02:11:34
結夥就是大家人都在嘛，或者各位你可以想一下。

02:11:36 - 02:11:39
為什麼結夥三個人以上要加重？

02:11:41 - 02:11:42
這個道理不難想像，對啊，為什麼結夥三個人以上要加重？

02:11:45 - 02:11:46
因為是這樣子。

02:11:47 - 02:11:49
結夥三個人以上，結夥三個人以上會怎麼樣？

02:11:52 - 02:11:54
結夥三個人以上，人多會壯膽。

02:11:54 - 02:11:57
是不是可能會對被害人的人生安全形成更大的威脅，對不對？

02:11:57 - 02:11:59
所以結夥三個人以上要加重，OK，合理。

02:12:00 - 02:12:02
那所以不在場的人呢?

02:12:02 - 02:12:05
不在場他就他就不在啊，怎麼算，對不對?

02:12:05 - 02:12:08
所以那個不在場的人也不算OK，這個也合理。

02:12:09 - 02:12:13
再來，第三個你不要上，三，無責任能力的人不算。

02:12:14 - 02:12:16
無責任能力的人不算。

02:12:17 - 02:12:22
那個無責任能力人不算的這件事，說來就有一點怪的。

02:12:23 - 02:12:24
對他說無責任的人不算。

02:12:25 - 02:12:25
你說為什麼？

02:12:26 - 02:12:27
好像想不到為什麼，對不對？

02:12:28 - 02:12:29
你們想。

02:12:30 - 02:12:30
兩種情況。

02:12:31 - 02:12:33
第一種情況是我自己去偷東西，這是一種情況。

02:12:35 - 02:12:40
第二種情況是我跟我叔叔在帶一個國小的學生，我們三個人去偷東西。

02:12:40 - 02:12:42
你覺得哪一個組合危險？

02:12:42 - 02:12:47
是我自己去偷危險，還是我跟小學生再加上我叔叔三個人去偷危險？

02:12:48 - 02:12:48
應該是後者吧。

02:12:49 - 02:12:51
對啊，那兩個人一個精神病患一個屁孩。

02:12:52 - 02:12:53
他們會做什麼事，我哪能控制，對不對？

02:12:54 - 02:12:55
當然是後者危險啊。

02:12:55 - 02:12:59
所以其實這個我就講，一跟二的排除合理。

02:13:00 - 02:13:01
無故意的，不算嘛。

02:13:01 - 02:13:03
因為被騙過去的人，你不會說他結夥啊。

02:13:04 - 02:13:08
這不在場的人不算也合理，因為那種人也不叫結夥，而且不符合本法的立法目的。

02:13:09 - 02:13:12
可是你說無責任能力不算，學者是質疑的。

02:13:13 - 02:13:17
因為沒有責任能力的人你帶過去，反而會增加這個竊盜的危險性，根本沒有排除的道理。

02:13:17 - 02:13:22
所以食物說三種人不算事學上會有這樣的一些討論。

02:13:23 - 02:13:24
好。

02:13:24 - 02:13:25
然後括號五號，趁水災、火災、水災或其他災害之際

02:13:30 - 02:13:31
而犯之。

02:13:32 - 02:13:34
這個第五款，趁火打劫啦。

02:13:36 - 02:13:40
所以像比如說現在的花蓮光復那個地方，現在應該還是很多淤泥。

02:13:40 - 02:13:43
可能要踩很久啦，假設有人假借去救災。

02:13:47 - 02:13:49
手上拿了一根鏟子，假設去救災。

02:13:49 - 02:13:54
但其實呢，這個人他是順帶的去打劫災民的財物。

02:13:55 - 02:13:58
或者是順帶的去偷其他救災者的財物，這時候的罪就是第

02:13:58 - 02:13:59
200條。

02:14:00 - 02:14:01
快，趁我打這個規定。

02:14:03 - 02:14:04
好。

02:14:04 - 02:14:05
再來第六款。

02:14:05 - 02:14:11
車站、碼頭、航空站或其他水陸空的公眾交通工具之內而犯之的。

02:14:11 - 02:14:13
欸，這個第六款是這樣。

02:14:13 - 02:14:16
我們要拿它來做一個對比喔。

02:14:16 - 02:14:20
第六款其實它以前修法有修過，我們來看到第七柱76這邊。

02:14:21 - 02:14:23
以前只有車站跟埠頭。

02:14:25 - 02:14:26
這個是2011年修過的。

02:14:27 - 02:14:31
在此之前，原本只有車站跟埠頭這兩個地方。

02:14:31 - 02:14:36
是後來修法，才把那個什麼航空站啊，還有交通工具的本身加入。

02:14:36 - 02:14:39
不然以前很奇怪喔，以前只有車站跟埠頭。

02:14:40 - 02:14:42
所以在航空站不算。

02:14:42 - 02:14:44
很莫名，對吧？航空站不算。

02:14:44 - 02:14:48
然後呢，車站跟埠頭，所以要在車那個站體裡面才算喔。

02:14:49 - 02:14:51
行駛中的公眾交通工具，這個也不算喔。

02:14:53 - 02:14:53
很快。

02:14:54 - 02:14:55
你們回頭想一件事喔。

02:14:55 - 02:14:57
為什麼會有第六款這樣做。

02:14:59 - 02:15:00
第六款是這樣做。

02:15:00 - 02:15:04
當然跟古時候的人出遠門這件事有關啊。

02:15:04 - 02:15:08
因為以前國中的時候有沒有讀過朱自清的背影這一課。

02:15:09 - 02:15:09
應該有吧。

02:15:10 - 02:15:11
所以對吧，應該有吧，這個應該是。

02:15:12 - 02:15:15
一直以來都是那個國中國文的教材，朱自清的〈背影〉。

02:15:16 - 02:15:16
呃。

02:15:18 - 02:15:19
這一刻啊。

02:15:19 - 02:15:23
他描述著朱自清看著他爸爸的背影。

02:15:23 - 02:15:25
他爸爸不是給他月臺取一次票嗎？給他取一次嘛。

02:15:26 - 02:15:30
然後他看著他爸爸胖胖的身材。

02:15:30 - 02:15:32
然後穿著什麼長袍馬褂。

02:15:33 - 02:15:37
然後他好像看到他的爸爸違反鐵路法去橫越鐵軌。

02:15:37 - 02:15:37
對不對。

02:15:37 - 02:15:39
然後就覺得好像有點難過。

02:15:39 - 02:15:40
好像有這一段嘛，對不對？好。

02:15:41 - 02:15:42
朱自清的背影，你們想一想喔。

02:15:44 - 02:15:47
假設有人當時偷走朱自清的行李。

02:15:47 - 02:15:49
他還能寫得出背影嗎？

02:15:50 - 02:15:51
應該寫不出來吧。

02:15:51 - 02:15:52
朱自清那個年代耶。

02:15:53 - 02:15:55
沒有手機，沒有ATM，沒有提款卡。

02:15:55 - 02:15:58
那你說他的行李被偷，你要他在外地怎麼活？

02:15:58 - 02:16:00
對不對？所以如果當時

02:16:00 - 02:16:01
是有人偷偷竊取的話。

02:16:01 - 02:16:02
他就切不出背影啊。

02:16:02 - 02:16:03
這,

02:16:03 - 02:16:03
對不對,

02:16:04 - 02:16:07
所以這一款的誕生是在那個年代之下的產物啦。

02:16:08 - 02:16:09
那所以你想嘛,

02:16:10 - 02:16:12
既然偷走別人的,

02:16:12 - 02:16:13
應該說啦,

02:16:13 - 02:16:16
既然在車站跟碼頭偷走別人的東西,

02:16:16 - 02:16:18
是特別值得被譴責的。

02:16:18 - 02:16:19
那基於同樣的道理,

02:16:19 - 02:16:20
那航空站呢,

02:16:20 - 02:16:20
是不是要納入?

02:16:20 - 02:16:21
對啊,

02:16:21 - 02:16:23
那交通工具的本體呢?

02:16:23 - 02:16:23
也要嘛。

02:16:23 - 02:16:24
對不對?

02:16:24 - 02:16:29
所以後來立法者呢,他就把航空站還有交通工具的本身也納入其中。

02:16:30 - 02:16:31
那這裡所謂,

02:16:31 - 02:16:32
車站附屬呢,

02:16:32 - 02:16:35
以車船停靠旅客下落停留之處為限。

02:16:36 - 02:16:39
而不是泛指整個車站跟附近的地區。

02:16:39 - 02:16:41
來,這個解釋的意思是這樣子。

02:16:43 - 02:16:43
屬解這麼說,

02:16:44 - 02:16:46
並非泛指整個車站跟附近的地區,

02:16:46 - 02:16:48
來,什麼意思呢?

02:16:49 - 02:16:49
很簡單,

02:16:50 - 02:16:51
我們以臺北車站為例,

02:16:51 - 02:16:52
你每個人都去過的。

02:16:52 - 02:16:54
臺北車站當中,

02:16:54 - 02:16:58
如果行為人他是在一樓的售票大廳去偷人家的東西,

02:16:58 - 02:16:59
OK,

02:16:59 - 02:16:59
這個算。

02:17:40 - 02:17:43
或者在地下室的剪票口預臺成偷東西,

02:17:43 - 02:17:44
這也算。

02:17:45 - 02:17:47
但如果是在二樓的微風美食區那不算

02:17:47 - 02:17:49
因為搭火車不用先去二樓

02:17:49 - 02:17:49
瞭解吧

02:17:49 - 02:17:50
大概是這個意思喔。

02:17:50 - 02:17:52
同樣的，機場也是喔。

02:17:53 - 02:17:54
比如說

02:17:54 - 02:17:56
在那個機場當中,

02:17:56 - 02:18:00
在機場的航站登機廳那些地方偷竊,

02:18:00 - 02:18:00
開始進入主菜

02:18:00 - 02:18:00
或一開始毀越門窗，就說行為人左手，不會喔，我們用的是竊取的本身。

02:18:00 - 02:18:01
好，那最後第四點叫多重加重，這也是選擇題常出現的東西。

02:18:13 - 02:18:15
也就是，你們設想一下。

02:18:16 - 02:18:17
有三個人。

02:18:19 - 02:18:20
有三個人。

02:18:21 - 02:18:24
他們此時此刻，在花蓮的光復。

02:18:24 - 02:18:26
帶著螺絲起子。

02:18:27 - 02:18:29
侵入了臺鐵的火車站。

02:18:30 - 02:18:33
去那個火車站裡面偷，比如說旅客的財務。

02:18:35 - 02:18:36
這樣是不是感覺像洗劫一般。

02:18:37 - 02:18:39
其後三人趁火打劫。

02:18:40 - 02:18:41
攜帶兇器。

02:18:42 - 02:18:45
然後又災害時期,還有那個什麼,交通工具,有沒有,幾乎一大堆款項都中了嘛。

02:18:47 - 02:18:49
這種多重加重我們怎麼處理呢？

02:18:50 - 02:18:52
多數說的說法，還有食物的見解。

02:18:53 - 02:18:54
這裡沒有進貨喔。

02:18:54 - 02:18:55
這裡只有一桌喔。

02:18:56 - 02:18:57
對啊,當然沒有競合啊。

02:18:57 - 02:19:00
因為切割到的各塊,很多是不能單獨成罪的。

02:19:01 - 02:19:04
對不對,你趁火打劫,那本身又沒有犯罪。

02:19:04 - 02:19:05
所以這裡沒有競合。

02:19:06 - 02:19:07
這裡的話是怎麼樣。

02:19:08 - 02:19:10
各款，我們這裡舉成立罪。

02:19:11 - 02:19:15
然後食物的做法是所謂主文當中，記名加重的情形。

02:19:15 - 02:19:18
並且呢，在理由當中，原以各款。

02:19:18 - 02:19:20
所以記得食物的做法。

02:19:20 - 02:19:22
處文記名，然後呢，理由當中，原以各款。

02:19:23 - 02:19:25
好，這個是相關提到罪，多重加重的處理方式。

02:19:27 - 02:19:27
好。

02:19:28 - 02:19:30
下面這一題，我們來看一下。

02:20:04 - 02:20:07
那個下面這一題啊，很明顯是實務界出的啦，這一題應該不是學界出的啊，這個題應該就那種實務界的題目。

02:20:10 - 02:20:14
所以這一題的話，因為他已經問了特定的款式。

02:20:14 - 02:20:17
所以這一題在作答上不用寫三階,很少見啦。

02:20:17 - 02:20:20
大部分我們刑法的考題在作答都要寫三階,但這一題的話,因為他只問特定的款式。

02:20:23 - 02:20:26
所以這一題我們在寫作上完全不用去寫三階。

02:20:27 - 02:20:29
好來,第一個他說,有沒有結合三人。

02:20:31 - 02:20:33
那我們說嘛,結合三人要扣三種人嘛。

02:20:34 - 02:20:37
無意的、不在場的，還有無責任的。

02:20:37 - 02:20:38
好，這一題當中。

02:20:39 - 02:20:40
來，哪些人要扣分。

02:20:42 - 02:20:43
第一個，沒有意的那個誰呀。

02:20:44 - 02:20:45
嗯，那個人叫什麼。

02:20:47 - 02:20:49
丁，對不對，丁是不是聘過去的。

02:20:49 - 02:20:53
還有再來誰要扣，假，因為假在公司留守啊，對不對。

02:20:53 - 02:20:56
所以扣掉這兩個呢，合格的只剩兩個人啊，對不對。

02:20:57 - 02:21:01
所以這一題並不會有這個結果三人，這一題不會。

02:21:02 - 02:21:03
再來。

02:21:04 - 02:21:05
這邊有沒有。

02:21:07 - 02:21:08
那個侵入住宅。

02:21:10 - 02:21:11
這就是一個很無聊的考點，我跟你們講。

02:21:13 - 02:21:15
他們在100年的1月26號，他們在那天侵入。

02:21:19 - 02:21:20
然後最後說呢。

02:21:22 - 02:21:23
321條的修正。

02:21:24 - 02:21:26
也是在100年的1月26號。

02:21:26 - 02:21:28
你說那天修正了什麼東西，那天除了修正那個車

02:21:30 - 02:21:31
算附頭那一款之外。

02:21:31 - 02:21:33
那天還修正了一個東西啦，第一款。

02:21:34 - 02:21:36
像你看現在第一款是說你侵入就算嘛，對不對。

02:21:37 - 02:21:40
可是在100年之前是要夜間侵入。

02:21:41 - 02:21:42
真的以前要夜間啊。

02:21:42 - 02:21:44
所以你看到我們比較舊的考古題都會寫夜間，為什麼。

02:21:45 - 02:21:46
因為以前第一款要夜間。

02:21:47 - 02:21:48
後來刪掉了啦。

02:21:48 - 02:21:50
因為以前第一款,你們想一想,什麼叫夜間。

02:21:52 - 02:21:53
夜間。

02:21:53 - 02:21:54
你不能憑感覺嘛。

02:21:54 - 02:21:55
所以食物說什麼叫夜間。（應為：所以團隊說什麼叫夜間。）

02:21:56 - 02:21:57
日出前，日落後，對啊，就寫說的規定啊。

02:21:58 - 02:22:00
日出前日落後。

02:22:00 - 02:22:00
所以喔，一樣是傍晚6點去偷挖，夏天還是日見，冬天就夜間。

02:22:05 - 02:22:06
那超莫名其妙，對不對？

02:22:06 - 02:22:08
所以，後來就把這款刪掉。

02:22:08 - 02:22:10
那你看，他們是白天侵入。

02:22:11 - 02:22:13
所以白天侵入的話等於是怎麼樣？

02:22:13 - 02:22:14
照舊法，他不算第一款。

02:22:15 - 02:22:16
但照新法算，對不對？

02:22:17 - 02:22:18
那新法什麼時候公佈？

02:22:19 - 02:22:20
100年1月26號。

02:22:21 - 02:22:23
剛好是行憲那一天呢。

02:22:24 - 02:22:26
這樣的話有算嗎？他在考你採購法。

02:22:27 - 02:22:29
有夠無聊，考這種東西，採購法。

02:22:29 - 02:22:30
因為

02:22:30 - 02:22:32
這一題如果照《中央法規標準法》的規定，

02:22:32 - 02:22:35
這個法條100年1月26號公佈沒有錯。

02:22:35 - 02:22:38
而這個法條沒有另定施行日。

02:22:38 - 02:22:40
所以這個法條也是在公佈之日施行。

02:22:41 - 02:22:42
可是你要知道，《中央法規標準法》有個規定。

02:22:43 - 02:22:50
法律如果自公佈日施行的話,要從公佈日的那一天起算三日才會生效。

02:22:52 - 02:22:54
所以來到26、27、28，要到28才會生效。

02:22:55 - 02:22:56
你說是不是很無聊，考這種東西。

02:22:57 - 02:23:00
對啊，就根本我在考刑法，再考你中央法規標準法。

02:23:00 - 02:23:03
那個法律生效日的情形。

02:23:03 - 02:23:08
換句話說啦，1月26號的當天，那個新法加重見到生效了沒有？

02:23:08 - 02:23:11
還沒，所以這裡會有從舊從新的問題。

02:23:11 - 02:23:13
我就跟你說這一定是食物界出的。

02:23:14 - 02:23:16
學者看到這種東西會覺得說，考這幹嘛？

02:23:17 - 02:23:19
技術性的東西，你到食物再學就好了。

02:23:19 - 02:23:23
但食物就覺得說，這很重要啊，你技術性的東西不會，你判斷就會判錯啊。

02:23:23 - 02:23:25
兩邊在一個東西不一樣。

02:23:25 - 02:23:26
食物就覺得很重要，所以這一題一定是食物出的。

02:23:27 - 02:23:29
學者不會出這種東西啦。

02:23:29 - 02:23:30
好。

02:23:30 - 02:23:31
那最後,你說有沒有攜帶兇器?

02:23:32 - 02:23:33
這個當然你看對兇器怎麼認定。

02:23:33 - 02:23:34
就是說

02:23:35 - 02:23:38
你採實務見解的話,螺絲起子當然是兇器嘛。

02:23:38 - 02:23:40
但如果你採學說的話,這恐怕不算。

02:23:41 - 02:23:43
因為這東西可能只是一個竊盜的必要器具。

02:23:44 - 02:23:44
OK。

02:23:44 - 02:23:47
所以這個是我們這邊講到，關於加重竊盜罪的

02:23:48 - 02:23:48
考題。

02:23:48 - 02:23:50
還有這個學說跟食物。

02:23:51 - 02:23:51
呃

02:23:51 - 02:23:53
我看一下喔，有沒有要講的題目。

02:24:26 - 02:24:26
有，

02:24:26 - 02:24:31
我們來看一下第79頁。

02:24:32 - 02:24:33
剛好大概剩五分鐘。

02:24:33 - 02:24:34
看幾個題目就剛好下課。

02:24:35 - 02:24:36
我們來看到79頁。

02:24:40 - 02:24:42
79頁我們來看到第三題。

02:24:45 - 02:24:47
身障戶政這一題。

02:24:48 - 02:24:49
那一年身障戶政,

02:24:49 - 02:24:50
我覺得真的出得還不錯,

02:24:51 - 02:24:51
一題是這個啦,

02:24:52 - 02:24:53
另外一題是把那個屁孩打爆,

02:24:53 - 02:24:55
然後那個教授覺得很內疚那一題,

02:24:55 - 02:24:56
我記得都同一份。

02:24:57 - 02:24:59
那我們看一下那個79頁的第

02:24:59 - 02:24:59
第

02:24:59 - 02:25:40
第三題。

02:25:41 - 02:25:42
這一題我們以前有講過嗎？

02:25:43 - 02:25:43
有嗎？

02:25:44 - 02:25:45
79頁第三題

02:25:45 - 02:25:46
喔沒有嗎？

02:25:46 - 02:25:47
奇怪

02:25:47 - 02:25:48
我怎麼覺得好像講過

02:25:48 - 02:25:48
沒有喔

02:25:48 - 02:25:49
來看一下,

02:25:49 - 02:25:50
這一題還蠻重要的。

02:26:54 - 02:26:55
好，我們來看一下這邊，

02:26:56 - 02:26:57
這個題目。

02:26:58 - 02:27:00
這一題當中，首先我們要去思考說，

02:27:00 - 02:27:02
這邊有沒有竊盜罪？

02:27:02 - 02:27:04
這裡是不是竊取他人的動產？

02:27:04 - 02:27:06
所以這邊同學我們要先有一個概念，

02:27:07 - 02:27:09
財產犯罪能不能學得好，

02:27:09 - 02:27:11
跟你民法的基礎有關。

02:27:11 - 02:27:16
所以像有些沒有學過民法的同學在學這個財產犯罪就會覺得比較辛苦一些，

02:27:16 - 02:27:18
因為這邊會稍微用到一些民法上面的概念。

02:27:19 - 02:27:21
這個在民法上我們都知道一件事，

02:27:22 - 02:27:23
你去訂做一個蛋糕，

02:27:23 - 02:27:25
就算你錢已經付過了，

02:27:25 - 02:27:27
但那個蛋糕會是你的嗎？

02:27:27 - 02:27:28
不會,

02:27:28 - 02:27:30
因為錢已經付過，你已經跟店家達成這個約定，

02:27:30 - 02:27:32
那個叫做買賣契約，

02:27:32 - 02:27:33
那個叫債權關係。

02:27:34 - 02:27:36
蛋糕要等店家真的交付給你,

02:27:36 - 02:27:38
那個才叫物權的變動,

02:27:38 - 02:27:38
知道嗎?

02:27:38 - 02:27:39
我們民法都學過。

02:27:39 - 02:27:41
所以這一題當中，雖然蛋糕是甲買的，

02:27:42 - 02:27:45
可是他跟店家沒有完全交付啊，

02:27:45 - 02:27:45
對不對？

02:27:45 - 02:27:46
他們並沒有交付。

02:27:46 - 02:27:48
所以這裡蛋糕的所有權依然是誰？

02:27:48 - 02:27:49
依然是店家的喔。

02:27:50 - 02:27:50
知道嗎？

02:27:50 - 02:27:51
依然是店家的。

02:27:51 - 02:27:55
所以這一題當中，確實是竊取他人的動產，

02:27:55 - 02:27:56
這個沒有疑問。

02:27:57 - 02:27:58
所以構成要件的部分，

02:27:58 - 02:27:59
我們說第一個,

02:27:59 - 02:28:00
客觀上行為人確實

02:28:00 - 02:28:00
有竊取他人動產，因為蛋糕在交付前呢，依然是店家所有。

02:28:04 - 02:28:06
那這裡會不會有加重構成要件？

02:28:07 - 02:28:07
我們想啊。

02:28:09 - 02:28:11
呃，侵入住居，沒有，因為它是一個店面。

02:28:12 - 02:28:13
毀越門窗，我這邊補一下啊。

02:28:16 - 02:28:17
我這邊應該這樣寫才對。

02:28:18 - 02:28:20
呃，我應該寫加重。

02:28:24 - 02:28:25
加重啊。

02:28:25 - 02:28:30
這邊可能會有的是第二款的毀越門窗,還有第三款的期待兇器。

02:28:31 - 02:28:32
來,這邊有沒有毀損?

02:28:32 - 02:28:34
他把那個玻璃門打破,對不對?

02:28:34 - 02:28:35
有啊,既毀又越啊。

02:28:36 - 02:28:37
所以毀越門窗有,那有沒有期待兇器?

02:28:40 - 02:28:41
他用石頭。

02:28:42 - 02:28:44
來期待胸器，我跟你們說沒有，為什麼？

02:28:45 - 02:28:46
因為這邊兩個方向。

02:28:46 - 02:28:47
第一個你可以說啊。

02:28:48 - 02:28:51
照實無訛的，石頭是自然界的物質，不算胸器。

02:28:52 - 02:28:53
你可以這樣說。

02:28:53 - 02:28:57
再來，就算石頭算兇器，可是我們前面是不是講過一件事，什麼？

02:29:00 - 02:29:00
叫期待。

02:29:01 - 02:29:07
期待必須是這個東西，在行為人氣到的時候，也隨手可得，那個才叫期待，對吧？

02:29:08 - 02:29:09
你想啊。

02:29:09 - 02:29:10
他去偷蛋糕的時候，

02:29:10 - 02:29:11
應該這樣說啦。

02:29:11 - 02:29:13
他拿石頭把那個門砸破的時候，

02:29:14 - 02:29:15
石頭丟出去的時候，

02:29:16 - 02:29:20
你覺得他會繼續把石頭撿起來，然後左手拿石頭，右手去偷蛋糕嗎？

02:29:20 - 02:29:21
一定不會嘛，對不對？

02:29:22 - 02:29:23
所以我們前面是不是講過那個案例？

02:29:23 - 02:29:25
那就有個無聊人把那個農具間的門敲破，

02:29:29 - 02:29:30
然後進去裡面打中一槍，有沒有？

02:29:30 - 02:29:31
我是不是講過那個案例，對吧？

02:29:32 - 02:29:33
類似的情況嘛。

02:29:33 - 02:29:34
所以這裡也是。

02:29:34 - 02:29:39
這一題當中行為人雖然一開始有用一個兇器去破壞那個門鎖,沒有錯,可是想當然,

02:29:40 - 02:29:44
他在偷東西的時候,那個石頭應該不在一個隨手可得的狀態,所以他並沒有期待兇器,知道嗎?

02:29:44 - 02:29:47
他並沒有期待兇器,好,那主觀上他有竊盜故意,沒有錯。

02:29:51 - 02:29:53
主觀上，他就有竊盜故意，那有沒有意圖？

02:29:56 - 02:29:58
他有時候意圖，但怎麼樣？在他沒有不法意圖。

02:29:59 - 02:30:00
因為他在裡面

02:30:00 - 02:30:03
民法上去時有權請求店家來交付這個蛋糕，知道嗎？

02:30:03 - 02:30:08
所以他主觀上，他等於是一種債權的自救，他並沒有不法意圖，所以加重信託不成立。

02:30:09 - 02:30:14
可是你不要忘記喔，加重竊盜雖然不成立，但他終究侵入別人的店面，也毀損別人的玻璃門。

02:30:15 - 02:30:17
所以這裡會有侵入住居跟毀損。

02:30:18 - 02:30:21
這裡我只是基於方便的考量，所以把這兩個寫在一起。

02:30:21 - 02:30:24
真正在考試上，這兩個因為他們是不同的罪，所以你們要分開，知道嗎？

02:30:25 - 02:30:27
侵入住居跟毀損，他們是兩個不同的罪。

02:30:27 - 02:30:29
所以各位你覺得，真題當中

02:30:30 - 02:30:33
侵入住居跟毀損，會不會成立？

02:30:34 - 02:30:37
構成要件一定該當嘛，對不對，他確實侵入，他確實毀損嘛，沒有疑問。

02:30:37 - 02:30:40
那麼這兩條罪有沒有什麼阻卻事由可以主張？

02:30:43 - 02:30:45
艾默的兒子

02:30:46 - 02:30:49
要幫媽媽訂，要幫媽媽過最後一次生日。

02:30:50 - 02:30:54
然後也因為非可規則於己的事由而錯過了這個商店營業的時間。

02:30:55 - 02:30:58
所以只好破門取走蛋糕，來跟媽媽過最後一次的生日。

02:30:59 - 02:31:00
有沒有感覺還蠻傻的？

02:31:00 - 02:31:01
故事的情節，蠻溫馨的有沒有，這個

02:31:03 - 02:31:04
孝順的好孩子。

02:31:04 - 02:31:06
所以他可不可以主張緊急避難？

02:31:07 - 02:31:09
對啊，這種情況可不可以主張緊急避難？

02:31:10 - 02:31:11
幫媽媽過最後一次生日。

02:31:12 - 02:31:14
這個是哪一種，哪一種利益啊？

02:31:15 - 02:31:18
因為緊急避難他有限定嘛,生命身體自由財產嘛,對不對?

02:31:18 - 02:31:21
那你說幫媽媽過最後一次生日,那個是哪一種利益?

02:31:23 - 02:31:26
那個應該只是情感上利益吧,他應該不是生命身體自由財產任何一個嘛,對不對?

02:31:26 - 02:31:27
所以這個題當中

02:31:27 - 02:31:32
呢,應該不會有緊急避難的空間。

02:31:33 - 02:31:37
那你說可不可以算是為那個蛋糕避開財產上的危難。

02:31:37 - 02:31:39
所以你要看題目的說法喔。

02:31:39 - 02:31:40
我覺得這題出得很漂亮。

02:31:40 - 02:31:42
這一題裡面特別講，蛋糕放哪裡？

02:31:42 - 02:31:43
放冷藏櫃裡面。

02:31:44 - 02:31:45
這是重點。

02:31:45 - 02:31:46
你不要以為這句話不重要，蛋糕放冷藏櫃裡面，這句話很重要。

02:31:46 - 02:31:48
為什麼？因為如果蛋糕沒有放在冷藏櫃裡面的話，

02:31:53 - 02:31:55
那隔天白天營業時間再去拿，蛋糕是不是有可能，比如說被蟑螂爬過、被老鼠吃掉，或者腐敗，對不對？

02:32:00 - 02:32:04
如果蛋糕沒有在冷藏櫃，那他說要緊急避難，也許還說得過去，可是沒有。

02:32:05 - 02:32:08
這一題蛋糕在冷藏櫃裡面，隔天再拿蛋糕也不會壞掉，所以這一題呢，並沒有一個緊急避難所能保護的利益存在。

02:32:13 - 02:32:15
所以你看題目每句話都是有意義的啦。

02:32:17 - 02:32:18
那所以這一題情會不會成立犯罪？

02:32:19 - 02:32:19
會。

02:32:20 - 02:32:23
他的侵入住宅，他的毀損會成立犯罪。

02:32:24 - 02:32:26
你說可是他是個孝順的好孩子，對，沒有錯。

02:32:27 - 02:32:33
孝順很好，他心裡確實是一個善良的人，沒有錯，可是這個不能用來阻卻犯罪的成立啦。

02:32:34 - 02:32:37
那個頂多是作為一個緩刑或者是輕判的適用而已。

02:32:37 - 02:32:39
我們並不會因此而否定犯罪的成立啦，知道嗎？

02:32:39 - 02:32:45
所以這題我覺得設計還不錯，竊盜罪他的從基本到加重，幾乎每個要件都考到了。

02:32:46 - 02:32:48
好，這一題大概是這樣子，然後

02:32:50 - 02:32:52
好，其他題目應該沒有什麼特別要說的，OK。

02:32:52 - 02:32:56
我們就上午的課先上到這邊，下午我們再來看巧羅的部分喔。

02:32:56 - 02:32:57
好，我們先上到這邊。